

戰後臺灣的「黨化司法」^{*} —— 1990年代之前國民黨對司法人事的制度性掌控 及其後續影響

劉恆奴^{**}

摘要

本文透過歷史資料分析二戰前中國於訓政時期推行「黨治」，在「黨化司法」政策下，反對司法獨立，要求司法必須「黨義化」、「黨人化」的各類措施。即便1947年行憲，憲法明文標舉「司法獨立」，黨化的相關措施仍然持續運行。

二戰後的臺灣各級法院，在1947年之後，轉型為以臺灣省以外各省籍人員為主的中國式司法體系，也承續了戰前中國的黨治遺緒。訓政時期的黨化司法經驗，繼續制度性的運作，在1990年代民

* 投稿日：2017年8月9日；接受刊登日：2018年6月29日。〔責任校對：賴奕霖〕。

本文發端於2006年筆者於中央研究院法律學研究所從事博士後研究時，跟隨王泰升教授主持之「民國時代中國法之研究」計畫，進行有關司法領域的子計畫項目。初稿曾以《「黨化司法」對戰後臺灣司法人事的影響》為題，發表於2013年8月30-31日中央研究院臺灣史研究所「戰後臺灣歷史的多元鑲嵌與主體創造」學術研討會。本文感謝王教授長年之指導，法律所、臺史所歷來的支持；感謝考試院銓敘部周弘憲部長、林永頌律師、許安德利律師等幾位受訪者同意接受口述史訪談，並惠予同意本文使用訪談稿文字；感謝黃國昌立委及其辦公室同仁在取得官方資料上的協助，亦感謝學弟黃世杰、吳俊瑩、劉后安等人的寶貴建議與史料支援。此外，投稿時承蒙兩位匿名審查人及編委會的悉心審查與不吝指正，使本文更臻理想，謹此致謝。當然，本文文責仍應由筆者自負。

** 國立臺灣師範大學公民教育與活動領導學系副教授。

穩定網址：<http://publication.ias.sinica.edu.tw/12411091.pdf>。



主化之後，才有根本性的改變。1993年的人民團體法，開始要求國民黨黨部組織退出司法部門，然而，直至2012年的法官法，才完全劃清法官與政黨之間的界線。

過去「黨化司法」的措施，使國民黨能制度性的掌握司法人事，對戰後臺灣司法運作，帶來相當大的影響。尤其是核心司法人事佈局，倚重黨化政策下培訓之黨工、從事調查工作人員，強化了國民黨對司法的實質影響力。

關鍵詞：司法獨立、黨化司法、黨義、司法人事、法官、檢察官、法律專業、黨工、從事調查工作人員。

目 次

壹、前言	二、對「從事司法工作黨員」之管理
貳、戰前中國的「黨化司法」政策與執行	三、戒嚴下的軍司法運作
一、黨人化	伍、黨化司法對戰後臺灣司法人事佈局之影響
二、黨義化	一、黨化政策對戰後司法官黨籍分布的影響
參、戰後臺灣司法人事結構的變動	二、特定出身法官長期執掌要職、辦理敏感案件
一、司法接收、人事組成異動	陸、結論
二、司法人員之任用資格	
肆、訓政時期司法黨化經驗的影響	
一、司法官之考選、培訓	

壹、前言

隨著二戰後時局變動、政權移轉，中華民國法制於1945年10月25日施行於臺灣，被當時執政的中國國民黨一併帶入臺灣的，是國民政府訓政時期的黨國體制。雖然，中華民國憲法自1947年1月1日

公布，並於同年12月25日起正式施行，在體制上，國民政府亦於1948年5月20日正式終止，改組為中華民國政府，訓政告終，正式邁入憲政。然而，憲法未及施行，國民政府即於1947年7月4日公布「勵行全國總動員，以戡共匪叛亂」的動員令，宣布全中國進入了動員戡亂時期。而行憲未及5個月，更進一步於1948年5月10日公布施行動員戡亂時期臨時條款，凍結憲法若干規定。再者，自1949年5月20日起，臺灣頒布戒嚴令，進入軍事緊急狀態。動員戡亂加上戒嚴體制，使臺灣進入了一般習稱的「威權統治時代」。原本應為非常態的戒嚴、動戡體制，一直被政權長期維持著，造就出一套非常時期戰時法制，直至1987年7月15日、1991年5月1日，才先後被公告廢止。想要追索戒嚴38年、戡亂43年的臺灣，在過去漫長的時空裡，究竟實施著怎樣的法制，我們無法不將眼光移至非常體制下，國民政府曾經實行的訓政措施與黨治遺緒。

長期以來，標榜自己為「自由中國」，強調推行民主憲政的臺灣，在法律上，已不再承認國民黨一黨專政的「黨治」體制。而行憲後的中華民國憲法，也明確採取「司法獨立」原則，在第80條明定「法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉。」。然而，一黨獨大的中國國民黨，對臺灣司法的實質控制與影響力、對司法權的干預，仍然飽受詬病，影響各界對司法公正之信賴。讓人印象最深的，莫過於媒體報導1995年國民黨大老許水德先生一席有關「法院也是執政黨的」的說法，帶起社會輿論關於「法院是國民黨開的」的爭議¹。此一爭議，也呈現出臺灣各界對司

¹ 1995年7月13日，前國民黨秘書長許水德於高雄參加高屏澎全國黨代表分區座談會時，為安撫對中央政府查辦賄選行動大感不滿的地方黨代表們，說出「法院也是執政黨的」（一說「法院也是我們的」）這樣的名言，為各界所批評。參見蘇正國、許素葉，中央有一匹「野馬」 國民黨高屏澎黨代表座談開砲 余慎指中央消除山頭無異挖自己根，中國時報，1995年7月14日14版；陳志成，法院也是執政黨的？司法改革聯盟砲轟許水德指許在高雄談話「損害司法尊嚴至鉅」 許解釋法院也是政府的一部分 其意並非法院也是執政黨的，中國時報，1995年7月23日7版；張柏福，譴責許水德 25名法官通過提案「法院也是執政黨

法不信任的冰山一角。

在政黨黨部或黨團組織方面，直至1993年12月，立法院增訂人民團體法第50條之1，規定「政黨不得在大學、法院或軍隊設置黨團組織。」自此，從法律上明令政黨正式退出校園、法院與軍隊²。其後，國民黨黨部才逐漸依法退出這些單位³。而在法無明文限制的領域，據報載，如金融行庫的黨部，大約在2000年12月31日止，國民黨才因政黨輪替、運作困難而發函宣布黨部運作終止⁴。

在司法官黨籍與個人政治活動方面，1995年，司法院訂頒法官守則，於第5條要求「法官於任職期間不得參加任何政黨或其他政治團體的活動」，並對違反的法官施以行政懲處。自此，法官參與政黨政治活動的情況，降低許多⁵。而規範司法官個人行為的法官法與其施行細則，歷經數十載爭議，不能定案，從1995年，歷經兩度政黨輪替，直到2011、2012年，才正式公布施行。法官法第15條對法官與檢察官「超出黨派」的界線，採取了最嚴格的界定，要求法官全面退出政黨。司法官於任職期間，不得參加政黨、政治團體及其活動，已參加者，應限期退出⁶。

的」媒體手指許有此言 高層主管指許絕無此意，聯合報，1995年7月23日6版。

2 1993年12月14日增訂之人民團體法第50條之1，立法理由如下：「為使政黨勢力澈底退出大學、法院及軍隊，以確保學術自由、司法獨立與軍隊中立（國家化），爰增列本條。」，法源法律網，<https://db.lawbank.com.tw/FLAW/FLAWDOC01.aspx?lsid=FL002637&lno=50-1>（最後瀏覽日：2019年1月18日）。

3 以校園為例，解嚴前曾任國立政治大學訓導長5年半（1978-1984）的閻沁恆表示「當時黨部在學校是一個正式的單位，我們第6知青黨部還分成4個組，佔了學校的缺、公開做黨務工作。直到陳治世（1923-1999年）校長時期，當時反對黨倡導政黨退出校園，陳校長也贊成這項主張，所以黨部就慢慢地從學校完全消失。」，參見陳儀深訪問，林志晟、彭孟濤記錄，政大歲月·學院人生：閻沁恆先生訪問紀錄，口述歷史，14期，頁71-114（2016年）。

4 陳駿逸，國民黨金融黨部退出行庫：政黨輪替及動員困難 是停止運作主因，中國時報，2001年1月2日6版。

5 蔡炯燦，不要再說法院是國民黨開的，司法改革雜誌，98期，頁39（2013年）。

6 2011年7月6日公布的法官法第15條規定：「（第一項）法官於任職期間不得參加政黨、政治團體及其活動，任職前已參加政黨、政治團體者，應退出之。（第

簡言之，即便行憲，戰後臺灣司法體系與執政的國民黨關係匪淺，受國民黨影響甚深。司法機關、司法人事與特定政黨間緊密的關係，一直到2012年，才正式在法制上，做出完全的切割。是以，瞭解國民政府訓政時期褓母理論下「以黨領政」、「以黨治國」的黨治法制實然面，亦即一般習稱的「黨國體制」的實際運作情形，進而追論特定政黨過去究竟如何影響司法，成為我們探究非常時期臺灣法制與司法實然運作，力圖興利除弊、重振司法公信之前，不得不試著敲響的一塊入門磚。

由於議題龐大，本文嘗試從法官（舊稱推事）、檢察官等司法人事切入，對司法人事統計與高層司法人事之安排進行分析，觀察黨國體制對戰後臺灣司法人事的影響，以作為日後分析黨國體制對戰後臺灣司法整體運作，乃至司法文化變遷影響的討論基礎。在「黨化司法」議題方面，中國學者對1949前「民國史」的研究不少，最直接相關者，莫若李在全與侯新一⁷，惟其等之關懷，均著重國民黨黨化司法在戰前中國之成效及對中國的影響，而本文則著

二項）法官參與各項公職人員選舉，應於各該公職人員任期屆滿一年以前，或參與重行選舉、補選及總統解散立法院後辦理之立法委員選舉，應於辦理登記前，辭去其職務或依法退休、資遣。（第三項）法官違反前項規定者，不得登記為公職人員選舉之候選人。」而2012年7月5日公布的法官法施行細則第15條規定「本法第15條第一項用詞，定義如下：一、政黨：指以共同政治理念，協助形成政治意志，推薦候選人參加公職人員選舉，並報請中央主管機關備案之團體。二、政治團體：指以共同政治理念，協助形成政治意志，促進政治參與為目的之團體。三、政黨及政治團體活動：指由政黨或政治團體召集之活動及與其他團體共同召集之活動，包括於政府機關內部成立或運作政黨之黨團，及從事各種黨務活動等。」同法第16條「（第一項）本法施行前已加入政黨、政治團體之法官，應於本法施行後3個月內退出之。（第二項）本法施行前已加入政黨、政治團體之法官，得提出書面聲明，由司法院密送各該政黨、政治團體退出之。」第45條「（第一項）第15條、第16條、第20條、第28條、第31條之規定，依本法第89條第1項規定，於檢察官準用之。（第二項）本法第89條第10項及第11項所稱法務部部長、政務次長由法官、檢察官轉任者，準用第30條之規定。」

7 參見李在全，法治與黨治：國民黨政權的司法黨化（1923-1948）（2012年）；侯新一，黨治下的司法——南京國民政府訓政時期執政黨與國家司法關係之構建，華東政法大學學報，2009年第3期，頁3-31（2009年）。

重探討其對戰後臺灣的影響。在臺灣方面，或因政治上的敏感性，過去較少研究。較為相關者，如王泰升有關國民黨「黨治」之研究⁸，以及探討臺灣司法官社群文化內中國因素之研究⁹。前文宏觀地探討黨治全局，後者則廣泛探討各種不同中國因素帶來之影響；而本文，則限縮於黨化議題，深究其對司法人事層面的影響。此外，在實務界，亦有出自內部觀點的省思，如蔡炯燉、陳憲裕與林孟皇法官之論著¹⁰，無論在資料或觀點上，均相當值得參照，與之相較，本文則屬外部觀點。

綜言之，立基於前人之研究成果，本文嘗試使用更廣泛的檔案文獻、口述回憶與退黨統計資料等，以更長期的制度框架角度，呈現國民黨「黨化司法」政策，如何以一種訓政遺緒，作為黨治下的一環，在1990年代之前，實質持續以「以黨透政」的方式運作於戰後臺灣。透過對司法人員的考選培訓、管理監控，乃至於人事佈局等安排，掌控戰後臺灣的司法人事體系，產生制度性的影響，而這樣的影響，如何在民主化之後，還能在人事結構等層面窺見其殘痕。

貳、戰前中國的「黨化司法」政策與執行

如眾所周知的，歷經民初北洋政權空有「民國」架構，卻無法貫徹民主憲政體制的挫敗，加以國際現實的影響，國民黨政權轉向

8 參見王泰升，國民黨在中國的「黨治」經驗——民主憲政的助力或阻力？，中研院法學期刊，5期，頁69-228（2009年）。

9 參見王泰升，臺灣司法官社群文化中的中國因素——從清末民國時代中國追溯起，政大法學評論，142期，頁1-45（2015年）。

10 參見蔡炯燉（註5）；陳憲裕，從政經變遷論司法院組織法之調整，國立臺灣大學政治學研究所碩士論文（2008年）；林孟皇，轉型正義與司法改革（2015年）。

傾俄，走向革命政黨，主張訓政理論與黨國體制，各方面均走向「黨治」¹¹，在司法方面，也朝蘇維埃式的黨化、黨管司法路線邁進¹²。

在司法體制上，國民黨政權逐漸與強調三權分立、司法獨立的北洋政權不同，不再同意「司法不黨」、應保持中立的原則。在主張「以黨治國」的原則下，要求司法領域亦應一同「國民黨化」¹³。當其時，廣州民國日報即揭露，1924年4月1日，孫中山下令免去陸海軍大元帥大本營大理院長趙士北的本兼各職，改由呂志伊綏任，即為黨化司法政策之展現。因趙堅持司法無黨，不明黨義而無法留任¹⁴。其後，廣東司法界開始集體加入國民黨，成立法院黨部，乃至於廣州成立「廣東法官學校」¹⁵，率先實施黨化教育，期能「養成深明黨義、適合國情與世界潮流之司法人材」。1929年，國民黨決議「司法官吏之任用，必須以深明本黨主義為標準。」¹⁶。在此潮流下，各類黨化措施紛紛展開¹⁷。

11 以教育為例，1929年國民政府公佈《大學規程》時，配合訓政「黨化教育」（後稱「三民主義教育」）政策，將「黨義」與「體育」、「軍訓」、「第一、二外國語」定為共同必修，統一規範大一基本科目。有關黨化教育研究，參見陳能治，戰前十年中國的大學教育（1927-1937），頁45-122（1990年）。

12 有關蘇維埃式黨化司法，參見王海軍，蘇維埃政權下的俄羅斯司法（2016年）。

13 參見王泰升（註9），頁17-28。

14 李在全（註7），頁40-41。

15 1948年5月11日，廣東高等法院曲江分院檢察處人事管理員兼主任書記官張賚予呈稱，「廣東法官學校」為1924年孫中山手創，交由當時廣東高等審檢兩廳辦理，1931年中央政治委員會兼司法院院長王寵惠等提案改為「國立廣東法科學院」，1935年奉令併入「國立廣東中山大學」。1924年時，孫中山批准廣東法官學校規程，其第10條同意讓廣東法官學校高等研究科畢業及格者，免司法官考試，取得法官資格。此並經中常會決議，司法行政部批准有案。司法人員考試條例，國民政府檔案，國史館藏，典藏號：001-012041-0007，入藏登錄號：001000000564A，微捲194，頁2026-2031（以下簡稱：司法人員考試條例）。

16 參見1929年6月17日國民黨第3屆中央執行委員會召開第2次全體會議作出之「關於司法制度之完成及其改良進步之規劃案——民國18年6月17日通過」，收於：秦孝儀、中國國民黨中央委員會黨史委員會編，革命文獻第79輯中國國民黨歷屆歷次中全會重要決議案彙編（一），頁131（1979年）。

17 李在全（註7），頁42-43。另可參見王泰升，清末民國時代中國與西式法院的初

北伐前後，不少位居要津的國民黨司法界要人，在黨治的原則下，亦認同與推動「司法黨化」政策。自武漢國民政府時期左傾的徐謙，乃至南京國民政府訓政初期屬於國民黨右派的王寵惠，訓政中後期擔任司法院長16年6個月的居正與副手覃振；以及王用賓、焦易堂、謝冠生、屬於CC派的洪蘭友、洪陸東等人¹⁸，分別從「黨人化」與「黨義化」等不同路線，推行黨化。

一、黨人化

在「黨人化」部分，在人事上，依循當時盡量使黨員與一般公務人員（官吏）一致的作法，除了讓現職司法人員入黨，成為黨員外；亦設法透過考試、甄審、訓練等途徑，使黨員進入司法體系，成為司法人員。此外，亦曾一度酌採黨員陪審制度¹⁹。

就南京國民政府統治初期，一般政府機關人員內黨員的統計數字來看，比例僅佔一到兩成。1930年1月，上海特別市黨部訓練部對市內17個機關進行調查，工作人員總人數有2,095人，其中，非黨員佔1,735人，黨員360人，黨員比例僅約17%²⁰。而1930年3月，南京國民政府對其24個中央機關從事政治工作之人員的統計發現，「非黨員超過黨員數倍」，總體黨員比例約佔23.40%左右（參見表1）。其中，司法相關單位的黨員比例，以司法院佔24.62%最高，最高法院18.99%次之，司法行政部則為11.52%²¹，均僅佔一到兩成，

次接觸——以法院制度及其設置為中心，中研院法學期刊，1期，頁135-142（2007年）。

18 李在全（註7），頁48-187。

19 有關1929年8月，王寵惠等奉中央政治會議擬定有關共黨案件之救濟方法，即包括反革命案件黨員陪審暫行條例等，反革命治罪法（四），國民政府檔案，國史館藏，典藏號：001-012032-0035，入藏登錄號：001000000466A，微捲314，頁222-241。

20 本報訊，滬市訓練部統計，各機關工作人員狀況，17機關2,095人，非黨員佔1,735人，中央日報，1930年1月26日4版。

21 本報訊，國民政府各機關政工人員統計，計立法院等24機關，非黨員超過黨員數倍，中央日報，1930年3月31日3版。

大致與總比例相仿，比例不高。

表1 國民政府24個機關政治工作人員黨籍統計
(1930年3月)

機關名稱	人數總數	黨員	黨員比例	非黨員	非黨員比例
國府參軍處	158	98	62.03%	60	37.97%
訓練總監部	160	80	50.00%	80	50.00%
審計院	213	79	37.09%	134	62.91%
考試院	82	28	34.15%	54	65.85%
立法院	261	87	33.33%	174	66.67%
農礦部	160	52	32.50%	108	67.50%
國府文官處	209	66	31.58%	143	68.42%
海軍部	182	53	29.12%	129	70.88%
內政部	156	43	27.56%	113	72.44%
行政院	145	37	25.52%	108	74.48%
教育部	113	28	24.78%	85	75.22%
司法院	65	16	24.62%	49	75.38%
軍政部	953	225	23.61%	728	76.39%
蒙藏委員會	120	25	20.83%	95	79.17%
參謀本部	507	100	19.72%	407	80.28%
最高法院	179	34	18.99%	145	81.01%
工商部	246	44	17.89%	202	82.11%
交通部	349	51	14.61%	298	85.39%
建設委員會	154	21	13.64%	133	86.36%
鐵道部	387	47	12.14%	340	87.86%
司法行政部	165	19	11.52%	146	88.48%
外交部	357	40	11.20%	317	88.80%
衛生部	121	11	9.09%	110	90.91%
禁煙委員會	58	3	5.17%	55	94.83%
總計	5,500	1,287	23.40%	4,213	76.60%

資料來源：本報訊，國民政府各機關政工人員統計 計立法院等24機關 非黨員超過黨員數倍，中央日報，1930年3月31日3版。

另從 1928 年南京市的國民黨黨員職業統計數字反向來看（參見表 2）²²，任職司法的國民黨黨員人數，比例僅 1.84%，並非國民黨主要骨幹。

表2 1928年南京市國民黨黨員登記職業成分情況
（至1928年10月）

	軍	學	政	黨	警	司法	工	報	商	醫	農	其他	總數
人數	833	768	607	487	274	63	63	56	33	32	20	195	3,431
比例%	24.27	22.42	17.69	14.19	7.98	1.84	1.84	1.63	0.96	0.93	0.58	6.68	100

資料來源：中央黨務月刊，3期，1928年10月，轉引自李在全（註7），頁119。

探究國民政府統治初期司法體系人員，不少為原北洋政府時期之舊官僚與留學日本、英美或京師法政學堂出身之學者專家。北洋政府時代的推檢，進入南京國民政府法院體系任職，充實南方各省法院的人才需求，致使當年產生「革命軍北伐，司法官南伐」諺語²³。

中央與京、滬地區的統計數字尚且如此，其他國民黨統治力越弱之地區，黨員比例之統計數據可想而知只會越低。從政黨員同志在政府機關比例低微，僅佔一到兩成，對國民黨「以黨治國」的主張來說，確實是個困境。更何況，具有黨籍者，未必瞭解國民黨黨義，亦很難直接等同於「忠實」黨員。是以，南京國民政府成立後，即意識到黨員比例低的問題，積極謀求解決。

1929年1月，國民政府國務會議通過由司法行政部開辦「法官訓練所」，訓練1-2年，受訓者為司法官及縣司法處審判官，結業9屆；1935年，「法官訓練所」改隸司法院，至1943年2月，再因司法

²² 中央黨務月刊，3期，1928年10月，轉引自李在全（註7），頁119。

²³ 參見陳嗣哲，1912年至1949年我國司法界概況，收於：中國人民政治協商會議全國委員會文史資料委員會編，文史資料存稿選編，頁457-463（1980年）。

行政部改隸行政院而停辦²⁴。

最初，司法官之應考資格訂為「中國國民黨黨員，曾在國內外專門以上學校修習法政學科3年以上，畢業得有畢業證書者」，而法官訓練所章程原亦限定為黨員。其後，遷就報名者多數並非國民黨黨員之現實，增補規定為「其非中國國民黨黨員，得有前項畢業證書，而向無反革命行為志願入黨者，亦得應試」。其甄錄試科目除國文與一般法學科目外，亦包括黨義黨綱。而入所後之訓練，依章程規定亦重視黨義教育，其必修科目開宗明義第一科即為「黨綱黨義」²⁵，並設黨義研究會，每周開討論會，並與各機關一起進行黨義之測驗，統計公布成績。此外，亦積極拉攏非黨員入黨²⁶。中央開辦之法官訓練所，無疑是黨化的重要機構，相對而言，地方層級，經中央特許成立，針對書記官、獄政人員等的小規模低階司法人員訓練班，黨化工作則較為鬆懈²⁷。

1934年底，掌握黨務系統的中統CC派洪蘭友出任法官訓練所所長，更積極利用此一訓練機構進行黨化。針對法官訓練所的宗旨，洪蘭友曾表示「本所訓練之任務，其重要者為使黨與司法合而為一，致而司法進為黨化為宗旨。是以訓練黨員為法官者居半，訓練法官為黨員者亦居半。」其學員來源「（一）為中央舉行考試及甄審及格之黨務人員；（二）為考試院舉行高考及格之司法人員」²⁸。

24 中國青年反共救國團總團部編，司法制度，頁201-202（1965年）。

25 1932年12月法官訓練所章程第3條，司法院法官訓練所組織法令案，國民政府檔案，國史館藏，典藏號：001-012071-0068，入藏登錄號：001000000921A，微捲148，頁118（以下簡稱：司法院法官訓練所組織法令案）。

26 李在全（註7），頁108-109。

27 李在全（註7），頁110。

28 參見1942年12月23日，法官訓練所所長洪蘭友在法官訓練所奉令裁撤時，給司法院一份密呈。司法院法官訓練所組織法令案（註25），頁201-204。

1. 使黨員成為司法官

在「訓練黨員為法官」的考試部分，參考使黨工從事政治工作之選送中央黨部工作人員從事政治工作辦法。中央議訂專法，在國民黨黨工中考選司法人員。1935年，中國國民黨第4屆中央執行委員會即以：「查本黨同志研習法律學科者，頗不乏人，為使其得實際從事司法工作起見，經本會第160次常會通過『中央及各省市黨部工作人員從事司法工作考試辦法大綱』及其施行細則」，依據1935年2月28日常會通過的考試辦法大綱及施行細則，由國民政府以1935年3月12日訓令第213號，令司法院及考試院分行之²⁹。本次錄取126名司法官³⁰。此批自黨部考選之人員，與原第4屆法官訓練所一起併班上課³¹，且此批人員在分發時，原本無缺可分，中央政治會特地於1936年9月4日決定，由司法院部增添推檢正式缺額150名，經費由國家總預算第二預備費項下支給³²。由於黨部系統人員的職權與待遇不如政府機關人員優，因此，黨工的轉任意願高，報考踴躍。此批黨工人員分發各地司法機關任職後，被時人稱為「黨法官」³³。

在「訓練黨員為法官」的甄審部分，隨著國內外抗日戰爭與國共內戰局勢緊張，為因應「民國27年抗戰軍興，前後方奸宄乘機蠢動」³⁴，國民黨加緊黨化腳步，進一步放寬資格與形式，祕密地以

29 黨務人員從事司法工作考試法，國民政府檔案，國史館藏，典藏號：001-012041-0034，入藏登錄號：001000000591A，微捲197，頁1337、1347、1361（以下簡稱：黨務人員從事司法工作考試法）。其後，依該等辦法，錄取司法官126人、書記官8人、承審官9人及監獄官6人。

30 榜單參見黨務人員從事司法工作考試法（註29），頁1369。

31 黨務人員從事司法工作考試法（註29），頁1390。

32 由國民政府於1936年9月9日以第655號訓令交司法院、行政院執行。黨務人員從事司法工作考試法（註29），頁1421-1422。

33 李在全（註7），頁154。

34 參見中華民國33年9月28日 國民政府軍事委員會快郵代電 第12677號。戰區檢察官尚未補入額內者，應依法敘補檢察官或刑庭推事通令卷，司法行政部檔案，國史館藏，檔號：153_734，入藏登錄號：022-00000-6079A（以下簡稱：

免考試的甄審培訓方式，吸納、訓練性質特殊的「中央黨部黨務工作人員」進入司法體系。直言之，即是從原本屬於中央統計局系統，從事調查工作的國民黨情治人員裡，甄選忠實幹練者，擔任所謂「戰區檢察官」，負起肅反除奸與抗戰建國工作³⁵。

1938年4月28日，中國國民黨第5屆中常會第74次會議通過，並由中國國民黨中央執行委員會以感字第22號函，致送「中央黨部黨務工作人員從事司法工作甄審辦法大綱」予國民政府³⁶。為隱密起見，此辦法由國民政府於1938年5月2日以訓令渝字第163號，令考試院、司法院遵行，並註明「不登公報」³⁷。該辦法第1條規定「中央執行委員會為使中央黨務工作人員，實際從事司法工作，擔任各地檢察官任務，特舉行甄審」；第3條規定「凡中央黨務工作同志，從事調查工作5年以上，卓著勞績者，均得應甄試」而依其第5條、第6條規定，應入司法官訓練所受訓。其中，曾在法科畢業者，受訓3個月；而曾在大學或高中畢業者，應補習法科必要之課程，訓練時間為1年。依其第8條規定「其在受訓中或執行檢察官職

依法敘補檢察官或刑庭推事通令卷)。

35 參見鄭大綸，中統向司法部門滲透點滴，收於：文聞編，我所知道的中統，頁84-101（2004年）；杜超群，中統特務滲入行政機關活動情形，收於：文聞編，我所知道的中統，頁77-78（2004年）。有關戰區檢察官在戰前中國的活動情形，另可參見三橋陽介，日中戰爭期の戦区檢察官：中華民国重慶国民政府法制の一考察，社会文化史学，50号，頁67-86（2008年）。

36 「事由：函送中央黨部黨務工作人員從事司法工作甄審辦法大綱，請查照轉行。查法院檢察官，係代表國家檢舉監督之職權，在此抗戰期間，對於偵查間諜、搜捕奸細，以及防治一切危害國家之行為，尤賴檢察官之克盡職責。亟應甄選人才，嚴格訓練，以發揮檢察之效能。中央黨部工作人員原從事調查工作，而忠實幹練者，頗不乏人，爰經本會常務委員會第74次會議決議，甄選此項人員，由司法院發交法官訓練所嚴格訓練，畢業後派任各地檢察官，以應非常時期之需要，並通過中央黨部黨務工作人員從事司法工作甄審辦法大綱一種，相應錄案並檢同辦法大綱函達，即希查照轉行司法考試兩院知照。再此項辦法不對外公布，並希轉飭知照為荷。附中央黨部黨務工作人員從事司法工作甄審辦法大綱一份 此致 國民政府 中華民國27年4月28日。」司法人員任用法（一），國民政府檔案，國史館藏，典藏號：001-012043-0003，入藏登錄號：00100000601A，微捲274，頁510-511（以下簡稱：司法人員任用法（一））。

37 司法人員任用法（一）（註36），頁513-514。

務時，每月每季應將受訓或工作情形報告中央」³⁸。此外，另亦訂有甄選黨部工作人員任抗戰時期檢察官辦法，並於1938年5月國府訓令渝字第63號中，再度特別標註「此辦法不對外公布」³⁹。

1938年9月，從事調查工作的國民黨黨務工作人員依照甲種（曾在法科畢業者）規定甄審合格者計43人，送法官訓練所第5屆法官班受訓；至1939年5月，甲種人員訓練期滿經再試及格41人。1938年11月，乙種（未曾於法科畢業，僅大學或高中畢業者）甄審合格計87人，送法官訓練所第6屆法官班受訓，至1940年12月，乙種人員訓練期滿經再試及格85人⁴⁰。換言之，透過法官訓練所第5、6兩屆法官班，約計126名從事調查工作的國民黨黨務工作人員⁴¹，前後於1941年8月、1939年10月，以另編獨立預算俸給方式，分發進入戰區各省任職「戰區檢察官」⁴²。

1942年，原本被限定僅能在「戰區」服務⁴³，且僅分發為一般法院推檢正式編制缺額之外的「戰區檢察官」，更一步一步因應由吳策國領銜之9位戰區檢察官聯名呈請「受到歧視、處境困難、不能發揮所負使命」⁴⁴，由司法行政部同意取消原辦法，承認戰區檢

38 司法人員任用法（一）（註36），頁515。

39 同前註。

40 司法行政部編，戰時司法紀要，頁401（1971年）。

41 惟不同公文內數字與名單稍有出入，例如，依「中華民國33年9月28日 國民政府軍事委員會快郵代電 第12677號」，則表示「經中常會第74次會議通過，並經由常會第77次及98次會議決定，先後兩批甄審合格者，共計132人」。參見依法敘補檢察官或刑庭推事通令卷（註34）。

42 歷來戰區檢察官名單及分發派任情況，參見巡迴審判官戰區檢察官冊2卷，法務部檔案，國家檔案局藏，檔號：0028/609.1/0003。

43 「戰區」各省指浙、閩、贛、皖、蘇、湘、鄂、粵、豫、陝10省，參見中華民國33年9月28日 國民政府軍事委員會快郵代電 第12677號，依法敘補檢察官或刑庭推事通令卷（註34）。

44 「原代電 重慶中央黨部蔣總裁鈞鑒：竊戰區檢察官之分發，原為以革命精神黨化司法，冀奸宄得以翦除，貪污藉以肅清，奠定吾國法治之基礎。此種神聖工作，自當不避艱辛，努力以赴，上符鈞座之旨意，下適人民之要求。職等自受命以來，已歷二載，於茲據實驗所得，戰區檢察官不特對檢察官事務無有絲

察官得「一律改為普通檢察官」，並得納入法院正式推檢的編制額內，以「納官制於正軌」。再者，由於「抗戰期間司法事務在戰區，固甚重要，但在京畿以及後方交通衝要產業中心與夫名城大邑，亦應同等重視，不可偏向」，其分發亦不再限於戰區。惟因此項檢察官人數眾多，非一時期能盡改，所以仍依甲、乙種先後，歸入非常時期司法官敘補暫行辦法第3條丙類，先分發本省，依次敘補地方法院檢察官。補缺之後，如遇後方各省檢察官缺出，亦得酌予調任，不以戰區省分為限⁴⁵。

毫幫助，且反增加困難障礙因以叢生。職是之故，戰區檢察官之存廢問題，實有重新檢討之必要：

- (一) 檢察官除普通刑事案件得辦理外，對其他法令所規定之犯行，亦可檢舉，為刑事訴訟法定有明文。戰區檢察官之分發，徒為擁有一鍍金之裝飾。
- (二) 檢察官冠以戰區名義，於形式上與普通檢察官顯然有別，不特遭外界之注意，且遭同仁之歧視，刺耳刺目，誤會易滋。如此次鄭大綸同學，依法檢舉秭歸縣府秘書王璠貪污案，反被第6戰區長官司司令部誤會為軍事檢察官，加以非法逮捕。他如江西陳子儒同學事件，湖南王子蘭同學事件，歷歷可為明證。
- (三) 戰區檢察官每因無經費無著，不能發揮所負使命，而仍多固定於一地方法院。所辦案件與普通檢察官無有差別，不如改分為普通檢察官，仍可以革命精神滲透於工作之中。
- (四) 抗戰期間司法事務在戰區，固甚重要，但在京畿以及後方交通衝要產業中心與夫名城大邑，亦應同等重視，不可偏向，有陷顧此失彼之虞。
- (五) 戰區檢察官原為中央及地方之黨工同志，中央之甄審交訓，原為黨化司法之措施，設以之長期固於額外人員之中，地方缺額無法可補，地方司法行政不能為吾黨所有，殊有失原來之至意。

基上所述，戰區檢察官之存在，已不適宜於今日之實情，為特電陳核，懇予飭令司法當局，取消戰區檢察官，一律改分為普通檢察官，俾納官制於正軌，實為公便。職湖北戰區檢察官吳策國、張宗浚、曹鴻、江慶六、李化龍、王之侬、楊世忠、任埏、陳曼修 感叩。」參見戰區檢察官一律改為普通檢察官卷，司法行政部檔案，國史館藏，檔號：153_415，入藏登錄號:022000005760A，（以下簡稱：改為普通檢察官卷）。

- 45 其間，行政院一度以中華民國33年3月4日行政院指令義捌字第4839號，指令司法行政部查核，「乙種」人員未學過法律，資歷程度是否較差，一律敘補檢察官，是否影響司法人員素質？而司法行政部則以「33年5月3日 呈人一字第369號」呈復表示「查此項乙種戰區檢察官，即係中央黨務工作人員從事司法工作甄審辦法大綱第6條規定乙種人員。前由中央黨部甄審合格，訓練期滿，發交本部以戰區檢察官任用，現除不在職及亡故者外，計有73人。其學歷雖非盡屬

其後，再考量特種刑事案件將於1944年11月10日移歸普通法院刑事庭受理，軍事委員會以「國民政府軍事委員會快郵代電 第12677號 中華民國33年9月28日」電致司法行政部，表示據蔣中正之建議，希望「加強配置各級司法人員，俾與調查工作切實配合，燭奸發宄」，要求將戰區檢察官配置為普通檢察官或刑庭推事。司法行政部亦以「33年10月16日 電（人一）字第1358號」電復照辦⁴⁶。是以，由中央調查統計局從事調查工作出身的「戰區檢察官」，不但得轉任為普通「檢察官」，亦得轉入法院成為「刑庭推事」，且得普遍配置各地，與一般通過正常考選訓練之推檢，已無不同。

此外，1943年2月，由於司法行政部改隸行政院，奉中央第10次全會決定，戰前中國的「法官訓練所」被裁撤。其後，高等考試司法官初試及格人員訓練事宜，改由國民黨的「中央政治學校」辦理⁴⁷。在司法官訓練方面，改由中央政治學校的「高等科」，辦理

法科畢業，惟其服務成績，就每月所送工作報告及辦案書類審核，大體尚屬平妥。」，並依戰區檢察官服務規則，審核乙種戰區檢察官每月應造具之工作報告書及所制文件，評定乙種戰區檢察官的服務成績。參見改為普通檢察官卷（註44）。

46 「國民政府軍事委員會快郵代電 第12677號 中華民國33年9月28日司法行政部謝部長勳鑒：茲據建議，加強配置各級司法人員，俾與調查工作切實配合，燭奸發宄等情前來，即希照辦，並議復。中正（33）申儉侍奏附抄件一件。照抄原件 民國27年抗戰軍興，前後方奸宄乘機蠢動，曾建議中央舉行甄審，曾任調查工作5年以上人員，分發司法界服務，經中常會第74次會議通過，並經由常會第77次及98次會議決定，先後兩批甄審合格者，共計132人，發交司法院法官訓練所訓練，期滿後再試及格，即由司法行政部以戰區檢察官分發浙閩贛皖蘇湘鄂粵豫陝等10省法院任用各在案。各該員因受本黨多年薰陶，忠誠努力，對鋤奸肅反頗多經驗，且在司法界服務有年，對法律修養亦頗進步。值茲特種案件行將劃歸法院承辦之際，為求徹底執行國法，並期能與工作切實配合，發揮燭奸發宄之效能起見，特建議懇轉飭司法行政部，將黨工同志經甄選訓練合格，現在從事司法各員，普遍配置於首都及前後方各省會所在地之第一二審法院，分任檢察官或刑庭推事，俾能與調查工作密切聯繫，嚴防反動份子之陰謀，而收駕輕就熟之實效」。參見依法敘補檢察官或刑庭推事通令卷（註34）。

47 「32年2月4日 國防最高委員會秘書處公函 國紀字第33108號 事由：考試院轉

高等考試及格之司法官及其他科目高考及格人員職前訓練。其後，於1947年10月，國立政治大學法官訓練班第3期開辦，開班學員174人⁴⁸。

1945年，中央調查統計局方面希望能再次安插特務人員進入司法體系。企圖再透過司法人員訓練計畫草案，以培訓「處置淪陷區漢奸及奸偽之陰謀搗亂等特種刑事案件」人才為名，選送人員進司法界。惟因其在資格上僅要求在中央黨部工作3年以上，法律系畢業受訓1年、高中畢業受訓4年，即可任司法官，被批評為過於浮濫、近乎毀法亂紀，為行政院所擋⁴⁹。此種訓練計畫其後併入司法人員訓練辦法，相關的黨部人員條款亦被刪除⁵⁰。然負責培訓的中

呈核示，將法官訓練所裁撤，嗣後高考及格司法人員訓練事宜，仍由中央政治學校辦理一案，業奉批准予備案由」。司法院法官訓練所組織法令案（註25），頁199-211。

48 司法行政部編（註40），頁403、406-407。

49 中央調查統計局代局長葉翔之8月27日報告：「日寇投降、各淪陷區即將次第光復，其一般民刑訴訟案件，自較平時為多，尤以對於處置漢奸及奸偽之陰謀搗亂等特種刑事案件，勢必更為繁重，似應及時分批訓練司法人員，已被當前需要。謹擬具司法人員訓練計畫草案。」此計畫由軍事委員會蔣委員長以民國34年未謙侍奏第17427號代電送司法行政部。司法行政部為求維繫法官素質，將原草案酌加修正，於申巧電復鑒核，再奉軍事委員會蔣委員長民國34年申勘侍奏第17856號代電開：「所擬修正訓練司法人員計畫草案，應准照辦。」於是以民國34年8月23日 呈入3字第811號呈送行政院。因該計畫內規定：「凡在中央黨部工作3年以上，而有下列資格之一：（一）法律系畢業者，編入甲組，受訓1年，即可充任司法官；（二）高中畢業者，編入乙組，受訓4年，即可充任司法官；（三）高中畢業者，編入丙組，受訓6個月，即可充任法院書記官。」行政院法務人員簽注意見，表示未妥，認為既然是為了復員所需人才，在選取的範圍上，不應限於黨員，且規定的基本資格太過浮濫，司法官資格之取捨及任用，應尊重法律，不應「另闢蹊徑，毀此康莊」。甚至說出「破格之舉，可一而不可再。若再而三，與毀法亂紀何異！」之重話。參見修正司法人員訓練計畫草案，行政院檔案，國史館藏，檔號：62_1810，典藏號：014-060200-0018。

50 因該項計畫前已簽奉軍事委員會蔣委員長核准，僅能要求將該項擬就黨務工作人員甄審訓練從事司法工作之計畫，併入國防會前已頒「司法人員訓練大綱」內，以免法令分歧。並請將乙組訓練期間改為5年，丙組訓練期間改為1年，以提高司法人員素質。至1946年8月，司法人員訓練大綱再改為司法人員訓練辦法。行政院秘書處簽注意見表示「不限於中央黨部工作人員，俾擴充司法人員

央政治學校亦為國民黨CC派所掌控，學生入學後，一律要求入黨，即便黨員成為法官的途徑被擋住，司法黨人化的工作，仍可透過使法官入黨的方式，在中央政治學校負責培訓司法官的階段，繼續不斷推進⁵¹。

2. 使司法官成為黨員

在「訓練法官為黨員」方面，國民黨主要透過調訓現任司法人員的方式進行。1936年8月，司法院公布現任法官訓練計劃大綱，由司法行政部抽調各省高等以下法院現任正缺及候補推檢人員，每批調訓1-2百人，送入法官訓練所接受1-2個月的短期訓練。

據相關人士回憶：「訓練內容只有國民黨黨綱黨義、軍事訓練、精神講話、業務概要4門課。學員生活軍事化，精神講話內容為蔣介石所提倡的『新生活』，以及司法必須黨化，必須接受黨的領導，必須貫徹執行黨的方針政策。沒有參加國民黨的，在受訓期滿後，都得參加國民黨。⁵²」

而法官訓練班裁撤後，從1944年3月至1948年，司法行政部商借中央政治學校附設「法官訓練班」，調訓各地法院現任司法官，一共舉辦了2期。第1期，學員131人，第2期，學員84人，各受訓8個月⁵³。

數量」，不以「中央黨部人員」為唯一受訓對象，廣開10款來源，黨部人員僅為第9款；繼之，完全刪除第9款，此辦法最後由國防最高委員會備案並公布。參見關於司法官訓練辦法卷，司法行政部檔案，國史館藏，檔號：153-2592，入藏登錄號：022000007937A。

⁵¹ 李在全（註7），頁155。

⁵² 「調訓要旨是：1. 增進受訓人員對於本黨主義、政綱、政策、國民政府立法精神及部院施政方針之認識，藉以樹立黨化司法之基礎；2. 增進受訓人員之法律學識，藉以增加司法效率；3. 增進其對於國際法律、政治、經濟、文化之認識，使成為具有現代精神之法官；4. 培植其服從革命紀律、積極負責服務之精神，養成其整齊、敏捷、嚴肅之習慣。」李在全（註7），頁152。

⁵³ 中國青年反共救國團總團部編（註24），頁201-202。黨校改制，從大學改為公務人員訓練中心，訓練1年，於1939年7月進行中央政治學校負責高考及格人員

就成效而言，在「黨人化」部分，最明顯的是黨員比例的顯著攀升，而且，越趨司法高層，黨員的比例就越高。1936年底，司法院的中國國民黨黨員比例，總體從1930年的2成5，爬升至近7成（見表3）⁵⁴。另在最高法院方面，全院工作人員中黨員比例，依1930年統計，尚不及2成；至1937年6月，在推事80人中，黨員34人，非黨員46人，黨員比例已達42.5%。而在15名庭長中，黨員14人，非黨員1人，黨員比例達93.3%⁵⁵。

表3 1936年12月司法院現任職員黨籍統計

	政務官		簡任		薦任		委任		雇用		小計	
	黨員	非黨員	黨員	非黨員	黨員	非黨員	黨員	非黨員	黨員	非黨員	黨員	非黨員
合計	2	0	11	0	12	1	32	9	17	22	74	32
院長	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
副院長	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
秘書長	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4
參事處	0	0	6	0	0	1	5	1	1	2	12	28
秘書處	0	0	4	0	12	0	27	8	16	20	59	32
比例 %	100%	0%	100%	0%	92.3%	7.7%	78%	22%	43.6%	56.4%	69.8%	30.2%

備考：本表以1936年12月31日以前任用者為準；會計室及統計室職員一概併入秘書處。

資料來源：司法公報，164號，1937年1月28日。

司法中央高層統計如此，但至各地法院的中下層黨員比例，則

（包括司法官）之訓練。參見司法人員考試條例（註15），頁1690；司法行政部編（註40），頁401-405；王任遠編，附錄：20年來司法行政大事記，收於：動員戡亂時期司法行政紀要，頁1033-1116（1972年）；汪楫寶編，民國司法大事年表，收於：民國司法志，頁114-145（1954年）。

⁵⁴ 本表參照李在全之數據，參見李在全（註7），頁156。

⁵⁵ 參見司法公報，195號，1937年7月2日。最高法院共16庭，第1庭庭長由院長兼任，故不列入。轉引自李在全（註7），頁156。

未必那麼高。據學者李在全從日後將分發到各地司法機關的法官訓練所學員調查表來看，截至1935年5月底，法官訓練所收回之調查表（回收率約5成6至7成5），受訓人員的黨員統計比例，在總人數中推估約在1/3至1/2之間⁵⁶。而各地法院的中下層黨員比例，則可能比這些受黨化訓練的新進法官推估數據更低。

1947年1月1日，中華民國憲法公布，同年12月25日正式實施。1948年7月，居正卸除中國國民黨黨治之下，「國民政府司法院」的院長職，由王寵惠出任行憲後「中華民國政府司法院」的院長。憲法條文標榜「司法獨立」，但在司法人員培訓事項上，原本之黨化措施，並無太大變動。仍繼續由中央政治學校改制之「國立政治大學」代辦法官訓練班第3期業務，學員174人⁵⁷。

另如原設於司法機關內之黨部，在即將行憲之際，有安徽高等法院第5分院於1947年3月5日，以代電向司法行政部請示，得否比照當時黨部退出軍事機關之例⁵⁸，使法院不再受地方黨部限制，於「法院之內，是否亦不按往例，不設區分部？」，但司法行政部不直接答復，僅委婉表示請「該院逕向安徽省黨部洽辦」⁵⁹，似仍繼續

56 截至1935年5月底，法官訓練所收回之調查表（回收率約5成6至7成5），司法院法官訓練所編，司法院法官訓練所概覽，頁75（1935年）。轉引自李在全（註7），頁156-157。

57 參見汪楫寶編（註53），頁114-145。

58 1945年，由於中國共產黨指責軍中黨化教育的不當，並於「政治協商會議」中正式提出「軍隊國家化」主張，國民黨確實曾在1945年5月5日6次大會通過「本黨在軍隊原設之黨部，一律於3個月內取銷」。參見周國光，國民黨特種黨部化名，收於：七年來的特種黨務，頁5-6（1957年），轉引自龔宜君，「外來政權」與本土社會：改造後國民黨政權社會基礎的形成（1950-1969），頁74（1998年）。

59 「安徽高等法院第5分院代電 中華民國36年3月5日 事由：為司法機關可否不設區分部，祈 核示由。 首都司法行政部部長謝鈞鑒：查全國各機關公務人員之任用與考績，已經明令不以本黨國民黨黨員為限。茲依 國府新頒佈之中華民國憲法第80條『法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉』之規定，是法官將站在黨派之外執行職務。頃聞各軍事機關已無特別黨部之設置，至於法院之內，是否亦不按往例，不設區分部？本院為35年1月1日新成立

設置。

在司法實際運作上，1948年前後，為配合軍事、政治上反共和鎮壓民主運動的需要，國民黨當局開始在全國各地廣設「特種刑事法庭」，調用軍法人員與前述「戰區檢察官」等人員進入特刑庭。以特種司法為工具，運用黨化司法人員，鎮壓反對勢力⁶⁰，越發無法堅持「司法獨立」。

二、黨義化

「黨義化」部分，係要求司法官能深明黨義，以求進一步在具體司法審判中實踐、貫徹。例如，當時的司法院長居正，在其司法黨化問題長文中，即以當時喧騰一時的「鄭繼成特赦案」爭議做為案例，示範「黨義」在法院審判上的應用。

居正認為，如能承認「革命民權」理論與「國民黨第一次全國代表大會宣言」，可以如同古代「經義折獄」一般，取得比現行法規定更高的法理地位，該案根本不需在判定殺人罪之後，再給予特赦，即可在法律之內獲得解決。他以該案為例，進行黨義在個案中應如何適用的論證推導，認為法官在法院審理案件，進行法律解釋適用的階段，即應依據「民國之民權，唯民國之國民能享之。必不輕授此權於反對民國之人，使得以破壞民國」的理論，以張宗昌為彰明較著的軍閥，其賣國罔民之劣跡，人人皆知，決不是國民政府法律所保護之人。是以，進一步推導出「張宗昌的生命，決不是法

之機構，所有以往法令均不完全。法院可否不受所在地縣黨部之限制，不設……[筆者按：缺字]揣，理合電請鈞長鑒核，迅電示遵。至於本黨國民黨黨員之活動，可就近在其他區分部參加工作，不受法院內無區分部之影響，合併呈明。安徽高等法院第5分院院長鍾澂先叩。寅 文印。批文一：本件擬由處函覆該院逕向安徽省黨部洽辦，是否有當乞予核示。丁時俊謹簽 三、十三批文二：擬暫存。趙。三、十三 批文三：如擬。」參見各地司法人員請示卷，司法行政部檔案，國史館藏，檔號：151_590，入藏登錄號：022000000590A。

⁶⁰ 李在全（註7），頁162。

律保護下的法益」。繼之，論斷鄭繼成刺殺張宗昌的行為，並不合刑法刑法上殺人罪之要件，殺張宗昌，並非殺人的結論⁶¹。

黨義化的具體措施，對已在職人員部分，如要求各機關設「黨義研究會」，並進行各機關的黨義測驗、評比統計甚至獎懲⁶²。並定期調訓現職司法人員進行思想訓練。在未來人才考選培訓上，則設立訓練機構與學校實施黨化教育；而於招考新人時，亦加考「三民主義」、「五權憲法」等國民黨黨義理論，作為篩選依據。

就成效而言，黨義化，尤其是「黨義研究會」的興辦，似乎成效不彰。例如1929年9月司法公報刊載，因為各種原因，很多機關未設黨義研究會。而1930年7、8月，國民黨南京特別市執委會呈中央訓練部之呈文表示：「各級政府黨義研究會大都敷衍塞責，其能依照中央規定辦法實行者，實係少數」。對不少機關來說，學習、研究黨義幾乎可有可無的表面文章⁶³。

在總體評價方面，學者認為，二戰前中國，在整體大環境方面，由於現代式司法制度的建置成績不佳，絕大多數地區還處在傳

61 參見居正，司法黨化問題，收於：陳三井、居蜜編，居正先生全集（上），頁243、255-256（1998年）。此外，居正亦於該文舉例表示，法官應依循三民主義「民生主義第三講」理論來判決民法耕地租賃案件，作出有創造性之裁判（居正，同註，頁257）。

62 浙省訓練部工作近訊，執行各縣訓練部長聯會決議，考查各機關黨義研究之成績，宣傳部編印各種統計表，中央日報，1929年10月26日4版；京市市屬，各機關黨義測驗結果，市訓練部之統計一機關與機關成績之比較，中央日報，1929年10月30日4版；江蘇省會各機關黨義測驗成績統計表（二）（蘇省黨部訓練部制），中央日報，1929年11月17日4版；山西省會各機關黨義測驗結果，省黨部訓練部統計（二）黨員非黨員成績比較表，中央日報，1929年11月30日4版；山西省會各機關黨義測驗結果（續）省黨部訓練部統計（三）受測驗佔未受測驗人數比較表（四）工作人員學歷成績比較表，中央日報，1929年12月1日2版；法官訓練所，黨義測驗揭曉，中訓部函知司法行政部，分別獎懲，中央日報，1930年6月13日4版；中央政軍警各機關黨義測驗成績統計就緒，中訓部編印總報告即可公佈，中央日報，1931年5月18日3版；青市各機關，黨義測驗成績統計，執委訓練科編製總報告，中央日報，1932年1月1日3版。

63 李在全（註7），頁118。

統中國社會狀態，甚至沒有新式法院⁶⁴，使得國民黨「黨化司法」的推行，沒能達到宣稱的目標。以整個中國的司法環境而言，實施成效不佳，「南京國民政府訓政時期，國民黨基本上控制了國家的司法權，但卻並未在全國範圍內建立起現代司法制度」。但仍肯定「黨化司法」取得了一些預期成效。最基本的，顯著提升司法從業人員入黨比例、強化其對三民主義的信仰或認同，透過制度性方式控制了司法權，保證了對涉及共黨政治性案件的審理結果合乎國民黨預期⁶⁵。

雖然，以全中國的範圍而言，黨化司法並不算成功，尤其是無法有效地控制到各個地方。但國民黨畢竟從中央控制了國家司法權，而透過法官入黨、黨義教育等措施，加上在國共對抗脈絡下特別培養的黨工出身的法官、與中央黨部工作人員原從事調查工作的調查人員出身法官，漸漸地，也在司法體系中，安插、建立起一支屬於國民黨「自己人」的忠貞行伍。當這樣的控制結構跟人事關係，在戰後，挪移到範圍相對小的臺灣之後，展現了過去所發揮不出的強大控制力。

參、戰後臺灣司法人事結構的變動

一、司法接收、人事組成異動

二戰後的臺灣，在日本殖民之下，已在各地建置近代西方式司法體制與法院設施。司法的接收工作，主要由司法行政部負責，並

⁶⁴ 至1947年，全中國地方法院共有748所，未設有第一審法院者，凡1,354縣1市42設治局。參見司法行政部編（註40），頁2-10。

⁶⁵ 該文分析當時司法黨化成效不佳的因素，還包括國民黨執政能力不足、黨員人數少、國民黨控制區域與控制能力有限、地緣學緣關係仍大過對政黨信念的認同等。參見侯新一（註7），頁24-31。

受臺灣省行政長官公署行政長官兼警備總司令陳儀之指揮。根據1946年5月負責接收的臺灣高等法院院長楊鵬在《臺灣司法接收報告書》⁶⁶表示，負責來臺接收之人員，在高等法院方面為楊鵬、廖峻、謝懷栻（謝氏於1947年二二八事件後返回中國），在地檢署部分則為蔣慰祖。大致上將戰前日本內地人員，漸次遣返，並不留用。初期，暫由在地的臺灣高等法院，權宜地以院令派代戰前「本島人」之臺灣省籍法官（判官）、律師（辯護士）等，暫時兼代缺額，使得臺灣本省籍推檢人事比例一度近半。其後，中央的南京司法行政部重新規劃了人事佈局，逐步以部令指派較受中央信任的，其他省籍司法人員來臺任職。在南京一波波的人事異動派令下，不少臺籍司法人員解職、離去，逐步淡出臺灣法院。至1947年，依當年度臺灣高等法院於全國司法行政檢討會議所提出之「臺灣高等法院暨所屬地院工作報告」，臺籍司法人員人數的比例，在法院院方的部分，降至約40%強。至1955年，臺灣省籍員工佔全體18.2%，推檢佔5.59%，呈現臺籍比例大幅降低趨勢，司法體系逐漸顯現為以臺灣以外其他各省籍人員為主的中國式司法體系⁶⁷。

在國共內戰的大環境下，選擇跟隨國民黨政權遷臺的戰前中國司法人員，某種程度已經「用腳投票」，為自己的意識形態做出決定，相較於臺灣本省籍的司法人員，也較受國民黨信任與重用，在1947年之後，成為戰後臺灣司法之主力。在被戰後臺灣「司法官訓練所」培訓出的本土司法「後浪」取而代之之前，這批政治傾向上親國民黨的司法人員，主導臺灣司法數十年。

66 楊鵬，臺灣司法接收報告書，頁27（1956年）。

67 有關司法接收人事更迭之詳細情形，參見劉恆玟，戰後初期臺灣司法接收（1945-1949）：人事、語言與文化的轉換，臺灣史研究，17卷4期，頁33-80（2010年）。

二、司法人員之任用資格

戰後初期臺灣司法人員的任用資格紊亂，事實上未能完全依法院組織法的規定辦理。承襲戰前中國黨化政策，為方便安插一些不符基本專業資格的國民黨員進入司法界⁶⁸，國民黨在臺灣繼續沿用用人不守資格的遺緒，在任用上，多有降格以求情形。除一般正規司法官考試及格者外，曾任軍法官等人員，有依軍法人員轉任司法官條例轉任者；曾任律師、審判官等司法人員，有依司法人員登記辦法登記審查合格者。此外，有依司法人員訓練辦法調派人員進入中央政治學校法官訓練班，經訓練後取得資格者；亦有各大學或獨立學院司法組畢業，經銓定分發者。等而次之，更有依邊遠省份公務員任用資格暫行條例及非常時期公務員任用補充辦法，降低任用資格而任用者。當然，在前述黨化司法下，經黨工考試，或以原從事調查工作之黨工資格甄審取得司法官資格，進入司法體系者，亦所在多有⁶⁹。

肆、訓政時期司法黨化經驗的影響

一、司法官之考選、培訓

（一）黨人化

即便憲法第80條明白宣示「法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉。」，行憲後的國民黨對待司法體系一如行政體系，實際上仍積極推動司法官與黨員合一。

⁶⁸ 侯新一（註7），頁31。

⁶⁹ 有關任用資格，詳劉恆奴（註67），頁58-68。

1. 使司法官成為黨員

由於國民黨長期積極吸收青年入黨的政策，解嚴之前，不少司法官在求學、入伍時期，已被師長推薦、吸收為國民黨員。若尚未入黨，在考上司法官、進入司法官訓練所受訓期間，更是被積極拉攏、要求入黨⁷⁰。1992年司法院長林洋港受訪時，曾公開承認過去司法官訓練所存在招募黨員措施，但聲明早已廢止⁷¹。

在實際運作上，依某位第7期司法官回憶，其於受訓期間至少兩度被要求入黨，截至結訓前，在鄭彥棻部長本人親自力邀入黨下，90位學員中未入黨人數，僅剩個位數⁷²，入黨比率超過九成。而根據第12期的許安德利回憶，該期由訓導處訓導專員李佐治負責勸學員加入國民黨，李聲稱不入黨者會被退訓，於是，許親自去找部長溝通，獲得部長同意，不入黨亦不被退訓。假如許安德利律師回憶當年李訓導專員對其所言屬實，許可能是該期37人中唯一1位不願入黨者⁷³，則該期入黨比例高達97%。

70 李明軒，誰來審判司法，天下雜誌，158期，1994年7月1日，<http://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5034434>（最後瀏覽日：2017年7月29日）。

71 童清峰，國民黨的法官就像失聯黨員一樣——專訪司法院長林洋港談法官退出政黨活動，新新聞，267期，1993年4月19-25日，頁38。

72 根據筆者於2017年8月31日訪談某位司法官訓練所第7期（1965.07-1966.12）司法官回憶，該期90位學員中，不少人於考上司法官前即已是黨員，而受訓期間，所方曾兩度要學員加入國民黨。第一次是剛入所時，第二次是訓練結束，快分發的前一、兩天。當時的司法行政部部長鄭彥棻，透過教務單位，親自召見僅剩個位數尚未入黨學員，一一詢問其是否願意入黨，並表示自己願意擔任學員入黨的推薦人、介紹人。在第二天就要由部長分發的情況下，由掌握分發大權的部長親自表示提攜，在這種情況下，還要堅持不入黨，真的很難，但該位司法官最後仍未入黨。劉恆奴訪談，第7期某位司法官訪談紀錄（2017年）（作者存檔）。

73 根據筆者於2018年3月21日訪談司訓所第12期（1973.02-1974.07）結訓學員許安德利律師，該期由軍中退伍的訓導處訓導專員李佐治負責勸學員加入國民黨，他跟許說，不入黨不行。第一，如果入黨，以後出什麼事，國民黨會幫你扛；第二，如果不入黨，可能會把你退訓。他告訴許，司訓所從第1期開始通通都入黨，其他人都入黨，第12期進來時，有4位未入黨，現在就只有你一個人不是國民黨員，絕對不行，要求許一定要入黨。許不想加入也不想被退訓，在結訓前

一般認為，在黨化政策的遺緒下，不加入國民黨，仍可擔任司法官，但通常要在成為「本黨同志」後，才容易受提拔。過去任公職卻堅持不入國民黨，不是一件容易的事。公職調動、晉陞，能否受長官信任、賦予重任、提拔，與是否具國民黨籍，存在密切關係。在司法體系中，任庭長以上司法行政職者，往往會被要求加入國民黨⁷⁴，入黨成為「自己人」⁷⁵。各級法院高層人選，如最高法院院長等名單，均由國民黨於中常會通過提名，再由總統明令發表⁷⁶。而在過去的時空中，司法人員個人也無政黨應退出司法的自覺，早期官方出版品中，還可看到司法首長被描繪為深以自己政黨屬性為榮的記載，官方傳記記載該首長「黨性堅強」，並以熱忱受上級黨部賞識，最後能高票當選國民黨中央常務委員為「有耕耘者必有收穫」的事證⁷⁷。

解嚴之後，政治走向民主化，面對社會各界，尤其是立法院的

兩個月左右，決定自己去找當時司法行政部部長王任遠溝通，表明自己擔任長老教會之長老，不適合加入國民黨，經王部長同意，不入黨亦不退訓。如依據許律師回憶李專員所言，許律師即為該期37位學員中唯一一位不加入國民黨的學員。劉恆姣、曾文亮訪談，許安德利律師訪談紀錄（2018年）（作者存檔）。

74 王泰升、潘光哲訪談，任育德、劉恆姣記錄，黃綠星女士訪談紀錄，收於：司法院編，台灣法界耆宿口述歷史（四），頁209（2008年）。

75 王泰升、潘光哲訪談，任育德、劉恆姣記錄，張承韜先生訪談紀錄，收於：司法院編，台灣法界耆宿口述歷史（一），頁130-132（2004年）；潘光哲、王泰升、陳儀深訪談，林志宏記錄，陳瑞堂先生訪談紀錄，收於：司法院編，台灣法界耆宿口述歷史（一），頁183（2004年）。

76 本報訊，總統昨明令發表：陳樸生繼掌最高法院 楊亮功出任考試院副院長 執政黨中常會昨通過提名，徵信新聞報，1967年12月28日1版。

77 官方出版司法首長的個人自傳中陳述「先生為中國國民黨黨員，原擔任基層小組長以及分、區黨部委員，並參加革命實踐研究院第24期受訓結業，黨性堅強，有高度服務熱忱，甚受上級黨部之賞識。本黨第11次代表大會，先生當選中央候補委員第一名，未幾即補為中央委員，嗣復當選中央常務委員。第12次全國代表大會，先生以高票當選中央委員，且蟬聯當選中央常務委員；足見有耕耘者必有收穫。」參見司法院史實紀要編輯委員會編，現任副院長洪壽南先生，收於：司法院史實紀要（一），頁113-114（1982年）。誠然，在過去那樣一個強調黨國忠貞度的年代，官文書的描繪方式是否適度體現當事人心中真意，或有疑義。但由此觀之，仍能感受到當時官方所持政治正確的方向為何，也就不會覺得過去司訓所標榜之意識型態訓練太過誇張。

質疑，司法院的態度是，個別法官有加入政黨的自由，只是不得參加政黨活動。並表示法官享有「不表明所屬黨派的權利」，通令各級法院應確保個別法官審判及個人升遷不受其政治信仰的影響⁷⁸。

1990年，司法院秘書長王甲乙面對民進黨立委抨擊黨派及省籍問題嚴重影響司法公信時表示，司法院正在研修法官法，將規定「司法官不得參加政黨活動」，並表示，已要求法官不填人事資料「黨籍欄」⁷⁹。但當時，由於「官吏」得兼任國大代表，歷來皆許可「司法官」同時兼任國代。國民黨籍具司法官身分的幾位國代，無可避免會在國大開會時參加政黨的「黨團會議」，被質疑為亦屬司法官不得參加的「政黨活動」⁸⁰。面對各界質疑，司法院與法務部皆以「還在研究政黨活動定義」為由逃避，未見任何議處，法官法遲遲未能定調，國民黨也繼續提名司法官參選增額國代⁸¹。

1991年，指標性司法高層如王甲乙，仍繼續擔任國民黨中央委員等要職。面對社會議論趨烈，當時的司法院長林洋港則表示，司法院長須嚴守分際，不宜從事政治活動，其個人將選擇適當時機，辭去國民黨中央常務委員的職務⁸²。

78 臺北訊，法官享有不表明所屬黨派的權利 司院通令各級法院確保審判及個人升遷不受政治信仰影響，中國時報，1988年8月5日6版。

79 陳永誠，司法獨立與政治理念如何分際？立委質疑黨籍省籍影響判決，司法院將禁止法官與政黨活動，中國時報，1990年4月26日5版。

80 1990年，國民大會有公懲會委員長范魁書、委員趙執中及岳成安、臺東地檢署檢察長趙昌平、高院法官黃清江、臺北地院士林分院法官洪英花等6位具司法官身分的國民黨國代。陳聯邦，司法官兼任民代 No! 法官法擬定 兼職司法官「魚與熊掌」不能再兼得，聯合晚報，1990年5月5日2版。

81 1992年，被立委點名兼任國代的司法官，除原有宜蘭地檢署檢察長趙昌平、臺中地院法官洪英花、最高法院法官黃清江外，還有新任的臺北地檢署檢察長劉景義、臺南高分檢檢察官黃丁全及福建高院金門分院法官借調司法院二廳四科長沈銀和。蕭衡倩，法官檢察官兼任國代 造成積案？民進黨公布6人名單 指已有上百案件陷於停擺，聯合晚報，1992年4月14日3版。

82 張景為，林洋港決辭中常委 表示將擇適當時機和李主席溝通後辭卸該職，強調身為司法院長須嚴守分際，不宜從事政治活動，中國時報，1991年4月25日1版。

1992年4月，立法院司法、法制、預算委員會聯席會，先後以附帶決議方式，以預算審議，要求司法院、法務部通令各級法院法官、檢察官應退出或不得參與政黨活動⁸³。主流民意如此，個別司法人員亦開始有獨立於政黨的認知。例如，時任臺中地檢署的李慶義檢察官受訪時表示，法官和檢察官不但不得參與政黨活動，亦不應參加任何政黨，政黨在法院的黨部應該撤掉⁸⁴。對司法院高層之通令⁸⁵，時任嘉義地院院長的王興仁受訪表示，司法院發函各級法院法官退出政黨活動是相當好的措施，可以避免引起外界的誤會，「他的黨籍目前仍設在臺北市，並未參加國民黨嘉義市黨部的『首長小組』」⁸⁶。

在輿論壓力下，指標性司法高層開始以保留黨籍為前提，辭去黨職或公開表態不參加政黨活動。1992年4月，前述兼任國大的宜蘭地檢署檢察長趙昌平，請辭候補中央委員及國大主席團黨團常務幹事⁸⁷。1992年5月，時任臺灣高檢署檢察長後調升最高法院檢察署檢察總長的陳涵，辭去國民黨小組長⁸⁸。而即將承接臺灣高檢署檢察長的劉景義，因具國民黨中央委員黨職，屢屢成為記者關切對象。對此，他表明「將於司法院公布政黨活動的範圍後，辭去執政

83 李漢揚，立院決議：法官退出政黨活動 立委保留審議司法院預算 王甲乙允一週內發函各級法院執行，中央日報，1992年4月14日3版；吳志雲，司法院發函法官不得參加政黨活動 法部「特急件」跟進，中央日報，1992年4月23日2版。

84 汪士淳，焦點話題 司法院發函 法官不應參加政黨活動 多數法官表贊成，另有主張規定不得參加政黨；部分檢察官要求應予比照，聯合報，1992年4月15日4版。

85 據報載，當時司法院公函主旨為：「依據憲法第80條規定法官須超出黨派以外；依據法律獨立審判之精神，本院曾於77年8月3日通函具有黨籍之法官於自填公務人員履歷表時，政黨欄不必填寫，為貫徹上開憲法規定宗旨，司法院所屬各級法官不得於任職期間參加政黨活動。」本報訊，司法院函示法官 不得參加政黨活動，民生報，1992年4月15日13版。

86 本報訊，針對司法院發函法院法官退出政黨活動 王興仁稱未參加國民黨市黨部首長小組，中國時報，1992年4月15日14版。

87 陳素秋，法官退出政黨活動 趙昌平 請辭執政黨候補中委職 併辭國大主席團黨團幹事 劉景義仍稱「遵照上級指示」，聯合晚報，1992年4月16日3版。

88 黃錦嵐，陳涵辭國民黨小組長職，中國時報，1992年5月3日2版。

黨中央委員職」，在此之前，他將先行向黨部「請假」，謝絕一切黨務活動⁸⁹。1993年1月，接任最高法院院長的王甲乙表態請辭國民黨中央委員⁹⁰。而1993年8月，因應國民黨即將召開14全會，民進黨立委要求司法院和法務部，應貫徹此前命令，要求所有司法官全面退出14全會，日後並不得兼黨職或參與任何政黨活動⁹¹。由於14全會後，如前述劉景義等，仍續任黨職，亦持續有其他司法官參加政黨黨內初選，接受提名參選民代或縣市長。司法院和法務部方面，則表態將對司法人員參加政黨活動作出處置⁹²。

但何謂「司法人員參加政黨活動」，在2012年法官法明定所有司法官均須退出政黨之前，各界解讀不一，茲將此前司法院和法務部做出之「處置」整理如下：

表4 法官法通過之前，司法官參加政黨活動受處分案例

	時間	受處分者	事由	處分者	依據	處分結果
1	1993年8月	高檢署檢察長	前往國民黨14全投票	法務部長馬英九核定、法務部所屬機	違反法院組織法第112條	警告一次

89 楊肅民，司院如公布政黨活動範圍 劉景義稱將辭中委職，中國時報，1992年5月12日4版；林慶祥，研議「法官參與政黨活動」有結論後 林錫湖：劉景義一定會辭黨職 劉景義表示不戀棧 已疑好辭呈，中央日報，1992年5月14日2版；楊肅民，劉景義仍具執政黨中委身分 目前請假 謝絕一切黨務活動，中國時報，1992年12月28日4版。

90 楊肅民，接任最高法院院長貫徹審判獨立精神 王甲乙請辭國民黨中央委員辭職書日前已送至執政黨中委會 即使未獲准亦將不參加任何黨務活動，中國時報，1993年1月29日6版。

91 本報訊，民進黨立委要求審檢及情治單位退出14全，中國時報，1993年8月15日2版。

92 國民黨14全會，臺灣高檢署檢察長劉景義被執政黨聘任為中央評議委員。其後，臺南高分檢檢察官黃丁全也表明角逐臺南縣長。由於他倆都具有司法官身分，法務部18日指出，劉檢察長若沒有參加政黨活動，應不算違法。而黃檢察官部分，已請高檢署去了解，如認有影響其檢察官執行職務之公正性，法務部將予以「調離轄區」。參見楊肅民，法部：劉景義不參加政黨活動即不違法 黃丁全擬參選縣長 若有影響將會予以調職，中國時報，1993年8月19日6版。

		劉景義		關首長獎懲案件審議委員會作成決議	第2項	
2	1995年3月	臺中地院法官林文成	參加國民黨革命實踐研究院講習班	司法院長施啟揚批示移送司法院人事審議委員會決議	違反1992年4月15日司法院函示	警告一次
3	1999年2月	高雄高分院法官張盛喜	1998年2-5月參加民進黨屏東區立委黨內初選	司法院長翁岳生，司法院人事審議委員會決議		警告一次
4	1999年2月	臺北地檢署檢察官劉承武	臺北市長選舉期間公開替民進黨市長候選人陳水扁站台	法務部長陳仲模，公務員懲戒委員會決議	違反法務部檢察官守則第6條及法務部81年函令	記過兩次
5	1999年9月	臺北地院法官王培秩	參加國民黨雲林縣第13屆縣長補選黨內登記	司法院長翁岳生，司法院人事審議委員會決議	違反法官守則	警告一次
6	2000年4月	臺東地院法官朱中和	以國民黨身分參選第4屆國民大會代表	司法院長翁岳生，司法院人事審議委員會決議	違反自律規定	警告一次
7	2001年11月、2002年9月	臺灣高等法院法官魏麗娟	以法官身分為其夫劉昌崙從事競選活動；未依人審會附帶決議限期改善	司法院長翁岳生，司法院人事審議委員會決議	違反法官守則	先後各警告一次
8	不詳	板橋地檢署檢察官蔡宏展	2001年3月參加民進黨不分區立委黨內初選	法務部長陳定南		懲處不詳

資料來源：筆者整理自媒體報導⁹³。

93 吳志雲，違規參與14全 劉景義遭「警告」法部核定懲處結果 創下司法官參與

參與政黨會議的投票活動，以及政黨幹部的培訓活動，此類黨務活動，是最早被界定為司法官不應參加的政黨活動類型。而參加政黨的黨內初選、接受政黨提名參選，或為特定候選人助選，則是1999年之後，才被界定為不當。於此之前，司法高層認為擁有黨籍、黨職均無妨，所謂「政黨活動」，係指政黨「對外」的活動而言；被外界批評為「人情債還不完，比擔任黨職還嚴重」的「參加黨內初選」或「接受提名參選」⁹⁴，反而被界定為政黨「內部」的活動，不予議處，如認參選地區有影響執行職務公正性之虞者，則予以調職調區處理。

即便在1992年院部函示之後，司法高層仍認為，法官法未通過，沒有法律限制法官參政，為「保障法官參政權」，只要司法官於參選之前請事假、休假或辦理留職停薪即可⁹⁵。過去僅有謝啟

政黨活動被罰案例，聯合晚報，1993年8月28日2版；陳永富，法官違規參與政黨活動 林文成可能被記警告，聯合報，1995年4月18日6版；鍾沛東，高檢署調查認涉違反行政中立及檢察官不得參加政黨活動規定替阿扁站臺 劉承武移送公懲會，聯合報，1998年12月8日8版；鍾沛東，為候選人站臺 劉承武記過兩次 先前三例都記警告 檢改會：處分似嫌過重，聯合報，1999年2月6日8版；鍾沛東，司院通過吳啟賓任高院院長 新竹地院院長黃一鑫與最高法院法官林錦芳職務對調，聯合報，1999年3月11日8版；鍾沛東、林河名，王培秩涉違紀 司院擬記警告初步調查違反「不得參與政黨活動」規定 王培秩質疑規範不明確，聯合報，1999年9月21日4版；凌珮君，檢察官參加初選 立委質疑 民進黨指蔡宏展若獲提名參選立委 即應依選罷法規定辭職，聯合報，2001年3月24日4版；王文玲，檢察官參加龍馬隊 陳定南批示加重處分 留職停薪仍是公務員！著法袍為丈夫助選 高院法官魏麗娟面臨被議處，聯合報，2001年10月23日8版；林慶川，新聞觀察 關於蔡宏展 脫序演出 曾當庭看人手相，自由時報，2005年12月29日B3版；劉鳳琴，近9年 4法官涉政黨政治活動遭懲，中國時報，2007年9月5日A2版。

94 王宛茹，法部近日發函要求檢察官退出政黨活動 呂有文首度表明態度：若檢察官違反 以「公務員懲戒法」約束 兼任國民黨中央委員 劉景義聽從上級決定，聯合晚報，1992年4月15日1版。

95 鄧蔚偉，臺中地院兩人表態 庭長法官想選縣長 立委刪預算「薄懲」，聯合報，1993年5月4日6版。對於有立委李慶雄建議，司法院對參選法官，應依司法人員人事條例「人地不宜」規定，立即調整職務，司法院長林洋港並表示，「參選活動」與法官「跟黑道掛勾或其他不正常的交往情形」不同，不宜擴大解釋為「人地不宜」。吳志雲，林洋港：司法院頂多要求留職停薪 法官參選

大，在參加國民黨立委黨內初選之前，即自行辭職⁹⁶，而如洪英花、沈銀和、黃丁全、林富村、阮剛猛等國民黨籍司法官，以現職司法官參加黨內初選、接受提名，或正式代表政黨參選國代、立委等民代或縣市長，多以選前請事假、休假或留職停薪方式進行⁹⁷，亦未受任何議處⁹⁸。

總的來說，1992年僅限制司法官參加政黨「黨務活動」，1999年後，司法官參選、助選的「政黨活動」，才受到明確議處。而司法官加入政黨、擁有黨籍甚至黨職，在2012年之前，均未曾被依「參加政黨活動」議處⁹⁹。無論是有意或無意，過去國民黨長期制

不能強迫辭職，聯合晚報，1993年9月16日2版。

96 汪士淳，黨內初選戰 兩法官角逐 一辭一不辭 政壇成話題，聯合報，1992年6月21日2版。

97 汪士淳、宋自強，林洋港：不能剝奪法官參政權 告訴李慶雄，如以刪除司法預算作為施壓，那是立委濫權，聯合報，1992年4月18日4版；鍾沛東，法官參選不違法 留職停薪 合理合情 士林分院庭長林富村投入選戰 李慶雄質疑，聯合報，1992年8月15日4版；陳永富，法官違規參與政黨活動 林文成可能被記警告，聯合報，1995年4月18日6版。

98 值得注意的是，兼任國大代表的檢察官黃丁全，曾被立委李慶雄告發，涉嫌於1992年高雄地檢署檢察官率憲兵搜索電玩店時，前往「關說」，但因移送監察院調查後，認定未違法失職，法務部據以不作行政處分，僅要求黃日後注意身分和言行。參見陳永富，檢察官兼任國代 關說被舉發 黃丁全服務選民 監院不糾彈 法部要求他注意身分嚴守分際，聯合報，1993年2月17日7版。而黃於1993年末獲國民黨提名，脫黨參選臺南縣長，則被法務部依「人地不宜」，由臺南調往臺中高分檢署，讓黃迴避在任職處所參選，成為當時3位同時留職停薪參選縣長的司法官中，唯一一位被調離服務單位者。參見吳志雲，任職處參選「人地不宜」 檢察官黃丁全被調職國民黨勸退壓力下執意角逐南縣長 要與黃秀孟、陳唐山一拚，聯合晚報，1993年10月3日3版；汪士淳，法官將「不得參加任何黨務活動」 法官法草案擬定參政限制 法官參選公職人員應於選前六個月辭職、退休或資遣，聯合報，1993年11月25日1版。此外，曾獲國民黨提名參選立委落選的臺灣高等法院法官林富村，至1998年方被司法院因政商關係複雜、曾向法官同事關說案件，以「人地不宜」理由調職為高雄高分院法官。參見鍾沛東，曾選立委落選 政商關係複雜 高院法官林富村調職 人地不宜 司院人審會昨異議通過 林以「不曉得什麼原因」不表意見，聯合報，1998年4月9日6版。

99 例如1994年施啟揚任司法院長，仍表態將留黨籍而辭黨職。林守哲，施啟揚：如獲國大同意出任司法院長 將保留黨籍辭去黨職，中央日報，1994年8月16日2版。

度性推動司法官入黨的「成果」，在保障法官參政權的名義下，獲得了事實上繼續延續的空間。

2. 使黨員成為司法官

戰後臺灣的司法官考試，並不限國民黨黨員報考，非黨員也可錄取。但過去曾有兩位「非國民黨籍」的臺大法律系考生，在司法官考試口試過程被刷掉，使應考者個人甚至外界懷疑，可能是因為過去情治單位在其學生時代製作之人事檔案紀錄，使其遭致政治審查¹⁰⁰。其一為周弘憲律師，據其事後推測，或許是因為大學時期辦學生刊物及參與黨外活動的爭議，在1980年4月舉行的1979年特種考試司法人員考試口試階段被刷掉¹⁰¹。另一位林永頌律師，疑似因

¹⁰⁰ 平日言行為情治單位派人監視，作成人事檔案紀錄，是戒嚴時期臺灣社會不少人的共同經驗。而曾為臺大國民黨學生社團覺民學會成員，臺大中文系畢業之高麗娟，將其早年為國民黨調查局擔任情蒐工作，臥底八十年代黨外雜誌、監聽消息、蒐集情報等經驗寫出。參見高麗娟，從覺民到覺醒：開花的猶大（2008年）。

¹⁰¹ 據周律師回憶，參加口試時，前面考完的同學出來，大家會追問考些什麼。同學說主考官問其家庭背景、為何想念法律、對法律的哪一科比較有興趣、為何想當司法官、對司法官的期待等問題，考生出來都笑瞇瞇的。但等到周律師進去時，就問法律專業問題，以及在學校參加什麼社團、活動等，要周律師自己講。他只好約略跟主考官講述參加大新社、法言社這些事，當時沒有問家庭狀況。雖然之前筆試名次還蠻前面，最後，卻連口試成績單都沒有收到即被刷掉。由於當時距離1980年2月28日的「林宅血案」不久，在當時的政治氣氛下，覺得自己過去參與黨外雜誌撰稿等活動，沒被抓去關已經很不錯，對口試結果感覺失望，但淡然看待，不想抗爭，該年年底亦考上律師。劉恆奴、曾文亮、吳俊瑩訪談，周弘憲律師訪談紀錄（2011年）（作者存檔）。此外，周弘憲律師以前臺灣人權促進會執委身分接受訪談時，亦曾提及「考上司法官，但口試卻因為政治因素被刷掉」。參見嚴婉玲訪談，訪談對象：周弘憲（前臺灣人權促進會執委，1986-1990），周弘憲——臺灣人權促進會數位典藏網站，口訪日期：2012年12月21日，<http://www.digitaltahr.org.tw/pages/db/pdf/OS013.pdf>（最後瀏覽日：2018年6月12日）。而李勝雄律師亦曾提及「當時，法官考試分筆試及口試，口試常有政治性之考慮，擔任本案辯護律師周弘憲律師即因在臺大法律系就讀期間參加學生運動，在1980年口試被刷下落榜。」參見李勝雄，由蓬萊島案件之審判論法官之獨立公正，臺灣獨立建國聯盟網站，<https://goo.gl/gR1RR7>（最後瀏覽日：2017年5月11日）。有關1979年司法人員特考，最後一關口試於1980年4月2日舉行，次日榜示。口試到考110人、缺考0人、錄取108人、刷掉2人，詳參見1979年特種考試司法

過去曾在選舉活動中旁觀選務，發生開票爭議，當場要求重新驗票，被人拍照紀錄，而在1985年2月舉行的1984年特種考試司法人員考試口試過程被刷掉¹⁰²。

值得一提的是，即便戰後臺灣司法官考試競爭激烈，錄取比例低，司法官訓練所之訓練對象，尚有不須經考試，直接選派調查局調查員以及司法行政人員（如書記官、職員）附訓、陪訓者。獲選受訓者，日後仍先回供原職¹⁰³，如取得司法官資格，得免訓直接分

人員考試辦理經過及榜示，考銓月刊，30卷4期，頁12-14（1980年）；周弘憲之律師資格，參見1980年專門職業及技術人員高考暨普通考試錄取人員榜單，考銓月刊，30卷12期，頁71（1980年）。

¹⁰² 林律師第一次考司法官時，專業科目雖高分，但因該次國文未達60分，未通過筆試。1984年，二度應考司法官，筆試以第5名通過，當時家裡還放鞭炮，但口試時，別人被問3、5分鐘，林律師被問了20分鐘。雖然沒有針對政治問題，但都問一些很細的法律問題，細到不看法條無法回答。當時有些會，有些不會，也不以為意。到放榜時，發現落榜，感到震驚。依法知道訴願無效，便向總統府、立法院、國民黨黨部等單位請願，寄出請願書。其後，1985年第三度報考司法官，筆試再次過關，二度進入口試。心想這一次應該不會再被刷下，心情較輕鬆。此次口委一個問「想要分發到哪個單位？」等問題，另一位則直接問「有沒有加入國民黨？」、「蔣經國總統說他的家人不會再當總統，你的意見為何？」等問題，最後則問「你對國民黨有什麼看法？」本次考試筆試名次雖在4、50名左右，最後錄取70人，則是以69名吊車尾上榜。同年亦考上律師，便放棄法官。事後回想，並未參加政治反對活動，或許是過去曾在選舉活動協助，或旁觀選務，發生開票爭議，當場要求重新驗票，被人拍照紀錄。劉恆奴、曾文亮訪談，林永頌律師訪談紀錄（2011年）（作者存檔）。此外，有關林律師對司法官口試經過之回憶，亦可參見論壇報編採、林永頌律師撰寫，關鍵時刻的引航者，基督教論壇報 全球華人新聞網，2017年3月4日，<https://www.ct.org.tw/1303569>（最後瀏覽日：2018年6月15日）。有關1984年特種考試司法人員考試，司法官口試到考71人、缺考0人、刷掉1人、最後錄取70人，參見1984年特種考試司法人員考試辦理經過，考試院公報，4卷9期，頁16-17（1985年）；又林永頌之司法官、律師考試資格部分，詳參見1985年特種考試司法人員考試錄取人員榜單（錄取司法官70名，林永頌名列69名），考試院公報，5卷8期，頁47-48（1986年）；1985年專門職業及技術人員高等暨普通考試錄取人員榜單，考試院公報，5卷10期，頁43（1986年）。

¹⁰³ 參見黃守高，司法官訓練所簡史，收於：司法行政部司法官訓練所編，司法行政部司法官訓練所第十二期結業紀念冊（1974年）。

發¹⁰⁴，甚至還有調查員於受訓後留所任職，長期擔任司法官訓練所輔導員，負責輔導受訓的司法官學員。相關規則（如「司法行政部調查局職員參加司法官訓練所受訓規則」）實施的明確起迄時間不詳，但司訓所從在臺創辦的第1期（1955.02-1956.01）起，即有書記官、行政人員與調查員等培訓¹⁰⁵。目前所見最早之辦法訂於1957年¹⁰⁶，實行至1991年初，於第30期，始因政策變革，事實上形同取消¹⁰⁷。

過去司法官考試及格率低，長期維持在4%左右¹⁰⁸，司法人事上，卻一直存在這種特殊掄才管道。即便經此管道進入司法體系的特定個人，其日後的表現，是否真的「忠黨愛國」，是否真的特別容易獲得重用，尚待更多資料進一步檢證，然此種優惠制度之設計，仍不免予人有執政者為自己人開後門的戰前中國「特務司法」遺風聯想。

104 參見張希純，司法官訓練所簡史，收於：司法官訓練所三十週年所慶籌備委員會編，司法官訓練所三十週年紀念文輯，頁491-494（1985年）。

105 王甲乙口述，黃錦嵐整理，我的奮鬥人生：從小工友到最高法院院長，頁16-17（2011年）。

106 1957年3月2日司法行政部臺（46）令人1046號令「司法行政部調查局職員參加司法官訓練所受訓規則」，規則第1條：「司法行政部為增進調查局辦案人員之法律學識、加強工作效能，得於核准後參加司法官訓練所受訓，但不因受訓而取得司法官之資格。」參見楊清海，無法無天調查局，頁31-35（1999年）。

107 據報載「調查局選派調查員附訓制度，實施廿餘年期間，由於部分附訓調查員，在附訓期間或之後，仍有情治人員的習性，引起司法官的反感，但因行之有年，又無人力主興革，故延至今年初，才由法務部常務次長翟宗泉提出革新議案。……法務部官員指出：法訓所這兩項新措施自司法官第卅期學員開始實施，附訓制度表面上雖未完全取消，事實上也等於完全取消了。」參見黃錦嵐，法訓所「附訓」制度 形同取消：兩項新措施使調查員參加機會減少 司法官不再有疑慮，中國時報，1991年6月23日6版。

108 參見劉恆姣，從知識繼受與學科定位論百年來臺灣法學教育之變遷，國立臺灣大學法律學研究所博士論文，頁234-236（2005年）。

依相關規則，附訓之選訓資格，確實並不以黨員為限¹⁰⁹，但能獲長官栽培，選派受訓者，無論是書記官、司法行政部局本部或調查局人員，從結果論，絕大多數應屬忠貞度受到黨國體制肯定之黨員。尤其在調查員方面，由中國國民黨中央執行委員會調查統計局演變而來的調查局，其人事考選制度性質特殊，至少在1994年之前，不受考試院規制，採「先訓後考」的特殊考選型態，人員經調查局局本部自行篩選，其「忠貞度和服從性都強」¹¹⁰，顯然「忠黨愛國」是早期調查員選才的基本規格。

從目前零星的資料看來，確實有附訓人員於附訓之後，取得司法官資格，服務於司法界者。然而特定個人在司法界的表現，究竟如何，不可一概而論，仍有待未來進一步研究。依葛義才院長之訪談紀錄，在第3期（1957.05-1958.11）學員53人中，有5位附訓，其後亦有考上司法官，進入司法界服務者¹¹¹，但名單不詳。如依《司法官訓練所第5期學員紀念冊》後附「司法官訓練所歷期結業同學名錄」對已畢業學長當時職務之記載，1962年底，第3期學員有方

109 參見司法行政部調查局職員參加司法官訓練所受訓規則第2條：「前條人員就該局職員中年齡在20歲以上40歲以下具有左列各款資格之一者遴選之。一、曾在國內外專科以上學校修習法律學科3年以上畢業擔任調查工作2年以上著有成績者。二、曾在國內外專科以上學校修習政治經濟等社會學科畢業擔任調查工作3年以上著有成績者。三、曾任薦任職調查工作3年以上並主辦有關司法警察業務卓著成績經司法行政部甄別合格者。」

110 過去調查局人員掄才採取「先訓後考」方式，招考新進人員，均由該局局本部自行舉辦筆試、口試、身家調查。能獲選入調查局的人員，多來自軍公教家庭，對調查局的忠貞度和服從性都強，受訓時也多能堅持到最後關頭。至1994年起，調查局人員的招考，始回歸考選部主辦，改為「先考後訓」，自調查局第32期調查班起，報考人員家庭背景明顯多元化，調查局也無法篩選。參見范立達，高薪 留不住007的心 調查局招考 沒滿額 受訓結業 走了一半 這些新進學員說 他們跟「老幹部」有代溝，聯合晚報，1995年7月16日4版。

111 「第3期司法官訓練所的學員，大多是通過司法官考試的人，只有2、3人是以書記官透過著作審查取得法官資格的，另外還有5位學員，是調查局委託司訓所代訓的，後來那5位學員經過司訓所的學習之後多數均考上法官，都到司法界來服務。」參見潘光哲、王泰升、許文堂訪談，溫楨文記錄，葛義才先生訪談紀錄，收於：司法院編，台灣法界耆宿口述歷史（二），頁159（2006年）。

希輿（司法行政部調查局督察室）與高義儒（司法行政部調查局專員）2位在調查局工作，應即為第3期附訓之調查員¹¹²，但兩人回任調查局，似未進入司法界。此外，該名錄亦記載，楊詠熙（司法行政部專員）當時在司法行政部工作，經查歷屆榜單，楊詠熙並無考上司法官之紀錄，但其為1955年法院書記官優等第1名及1956年專門職業律師高考第2名，有可能以此兩種考試資格於1957年進入第3期附訓及轉任司法官¹¹³。

而在第8期（1967.07-1968.12）學員71人中，附訓者4位¹¹⁴，2位調查員（歐憲瑜、王房惠）、2位書記官（黃香、葉金鳳）¹¹⁵。其

112 經查歷年考試院考銓月刊各項考試錄取名單，由於早期司法行政部調查局人員榜單不公布，無法核對，但在歷年司法官考試及格名單部分，均無方希輿與高義儒兩位。另依柏楊之口述回憶，朝陽大學法律系畢業的高義儒，為1968年3月4日逮捕訊問其等多件政治案件之調查員。參見柏楊口述，周碧瑟執筆，李佳穎編，柏楊回憶錄，頁257、262（1996年）。

113 楊詠熙為臺大法律系畢業，1955年考上書記官、1956年考上律師，十分優秀，但比對1955年起歷年之司法官考試及格名單，確實未見其名，其究竟以何種名義受司法官訓並轉任司法官，仍待進一步考察。關於其書記官與律師之考試資格，參見1955年特種考試司法人員考試及格名單，考銓月刊，56期，頁29（1955年）；1956年專門職業及技術人員考試高等暨普通考試及格名單，考銓月刊，68期，頁19-20（1956年）。楊詠熙為知名法學者楊崇森之二姊，其父楊際泰，1946年隨政府舉家遷臺，任臺北地檢檢察官，1955年時任職嘉義地院推事，1959年時，已調司法行政部辦事。參見于明，杏壇弘法意，書生報國心——楊崇森先生法律生涯素描，法制史研究，26期，頁255（2014年）；司法行政部，臺灣高等法院暨所屬機關職員錄44年12月（1955年）；司法行政部，臺灣高等法院暨所屬機關職員錄48年1月（1959年）。另據報載，楊詠熙於1962年1月11日因獲1960年度法院辦案成績優良人員，在中山堂受獎表揚。參見本報訊，臺北司法界 集會中山堂 會中頒獎績優法官 三地展覽監所作業，聯合報，1962年1月11日2版。

114 1967年6月30日法務部56人字404215號「核定調查局職員歐員等4員參加司法官訓練旁聽卷」，法務部典藏，檔號：0056/618.21/66/1/001。

115 歐憲瑜為調查員出身，吳伯雄之表兄弟，「中壢事件」國民黨推派之桃園縣長候選人，後任諸多黨職、公職，參見臺灣省諮議會編，許新枝先生訪談錄——臺灣省參議會臨時省議會暨省議會時期口述歷史訪談計畫，頁151-153（2001年）。王房惠為調查班第2期結訓調查員、1969年第4屆十大傑出女青年、2006年調查局專門委員簡任官退休，參見張宏業，人事大調整 調局7專委將退休，聯合報，2006年1月10日地方版C5版；范立達，淡淡的桂花香 她闖出自己的天空 王房惠 調局首位女副處長，聯合晚報，1993年7月6日7版；

中，以1965年底考上普考書記官的葉金鳳最為人熟悉。至1967年底，其於附訓第5期之受訓期間，考上該年度司法官高考，任職後，一路調升至最高法院，其後轉而從政，受國民黨重用，歷任國民黨中常委、內政部長、法務部長等黨政要職¹¹⁶。

第10期（1971.07-1972.12）學員65人中，至少有1位張序安為調查局附訓人員。特別的是，張序安雖未取得司法官資格，於結訓後，繼續留任司訓所，擔任輔導員、訓導組長多年¹¹⁷。而司訓所第12期（1973.02-1974.07）的37人中，依許安德利律師追憶¹¹⁸，調查局附訓有3位，一位為後來考上律師，曾辦國民黨興票案的林復宏¹¹⁹，另兩位吳信謹與林士元都回任調查局，未進入司法界¹²⁰。

中央社訊，蔣夫人勉勵傑出女青年 堅守崗位各獻所長 繼續努力為國服務，聯合報，1971年4月25日2版；黃香與葉金鳳同於 1965年12月考上普考書記官，參見1965年高等暨普通考試全國性普考法院書記官及格人員名單，考銓月刊，16卷1期，頁25（1966年）；1965年高、普考錄取人員名單，聯合報，1965年12月1日3版；陳聯邦，訓練所第8期 司法官 這一班 闖仕途 腳程快 葉金鳳、黃主文都是，聯合晚報，1998年2月8日5版。

116 參見1965年高等暨普通考試全國性普考法院書記官及格人員名單，考銓月刊，16卷1期，頁25（1966年）；1965年高、普考錄取人員名單，聯合報，1965年12月1日2版；1967年全國性公務員高等考試司法官錄取人員名單，考銓月刊，17卷12期，頁22（1967年）；1967年高普考及格人員名單，聯合報，1967年12月13日2、3版；第1屆傑出校友：葉金鳳，國立臺北大學校史館網站，<http://www.ntpu.edu.tw/ntpuhistory/Alumni/alumni-more.php?id=459>（最後瀏覽日：2017年7月29日）。

117 張序安為調查班第5期結訓調查員，司法官訓練所第10期附訓結業後，留任司訓所輔導員、訓導組長多年，1990年任法務部調查局臺北市調處中山站主任。參見本報訊，汪士淳，兩度搜索 出租非法錄影帶 有人撐腰？市調處一主任曾到現場 女店主被判半年徒刑，聯合報，1990年3月28日14版；參見長官及職員通訊錄，法務部司法官訓練所第19期學員結業紀念冊。

118 參見許安德利，資深律師訪談：喜好旅遊攝影的許安德利律師（續），台南律師通訊，39期，1998年2版；劉恆姣、曾文亮訪談（註73）。

119 參見「天一、長橋法律事務所」網站首頁，http://www.topone-law.com.tw/topone_web/（最後瀏覽日：2018年4月20日）。

120 吳信謹於1972年時任司法行政部調查局督導，後任法務部調查局洗錢防治中心副主任；參見本報訊，強調捲入漩渦 是受派系拖累 二子拒絕調查局的約談 申請拘票後移送地檢處，聯合報，1972年6月27日3版；高年億，調查局一級單位副主管調動，聯合報，2002年4月13日8版。另林士元於宋楚瑜任省長

其後各期附訓學員，見諸報端，還有幾位附訓後考上或取得司法官資格，進入司法界服務者。如第14期（1975.02-1976.07）的柯晴男¹²¹，第21期（1983.06-1984.12）的洪威華¹²²，以及第26期（1988.07-1990.01）的陳明進¹²³。

時任職臺灣省政風處長、1996接省農工企業董事長；參見本報新村訊，林士元調省人事副處長 專門負責政風督導業務，聯合報，1992年8月11日4版。

- 121 柯晴男，調查班第8期、司法官訓練所第14期（1975.02-1976.07）附訓結業，其後於1979年取得推事檢察官資格，歷任臺東地檢署檢察長、法務部中部辦公室主任等職。1989年柯擔任基隆地檢處主任檢察官時，高檢處命桃園地檢署檢察官彭紹瑾交出法務部長蕭天讚等3名官員涉嫌第一高球場貪瀆弊案之偵查權，由柯奉命接辦，其並於1989年10月7日作出78偵字1796號不起訴處分。有關柯之考試資格，詳參見1979年特種考試司法人員考試推事檢察官錄取名單，考銓月刊，30卷4期，頁23（1980年）。相關報導，參見呂開瑞，正式簽分蕭天讚等涉貪瀆案 隔天高檢處就命令移轉偵辦 彭紹瑾譴責官僚系統洩密桃園地檢處戴首席說他有義務向上級呈報 但他並不了解案情，聯合報，1989年9月19日2版；呂開瑞，移轉管轄 不致抗命 基隆地檢處將派柯晴男偵辦貪瀆疑案，聯合報，1989年9月19日2版；楊玉盛，柯晴男：平常心辦案 平常工作認真負責 遇到疑點追查到底，聯合報，1989年9月24日2版；楊建康，蕭天讚開說疑案大事記，中央日報，1989年10月7日2版；本報訊，蕭天讚張淳淙石明江涉嫌貪瀆案獲不起訴處分書全文，中國時報，1989年10月8日3版、7版。

- 122 洪威華，1978年考取調查員特考，擔任調查員，1983年附訓司法官訓練所第21期（1983.06-1984.12）結業，1985年2月上司法官，歷任基隆、臺北地檢，臺灣高檢署主任檢察官等。曾辦第一高爾夫球場弊案、四汴頭弊案、拉法葉佣金案等案。其受訓資料參見1985年4月9日考試院74選一字第1550號「法務部司法官訓練所第21期附訓學員結業成績冊」，檔號：0073/0101100/0036/0001/012；其考試資格參見1984年特種考試司法人員考試錄取人員榜單，考試院公報，4卷9期，頁36（1985年）；另參見本報訊，洪威華小檔案從調查員到檢察官，聯合報，1989年8月26日2版；徐履冰，檢察官火了 指責調查局 調查局幾位高官今早趕赴解釋，聯合晚報，1988年4月13日1版；高年億，法務部決擴編二審特偵組 扣除昨天調升檢察長劉惟宗等4人 須再遴選13人 名單明天核定，聯合報，2001年7月3日8版。

- 123 陳明進出身調查員，1988年獲選至司法官訓練所第26期（1988.07-1990.01）司法官附訓，結訓後歸建調查局，其後於1993年考上律師，1998年遴選轉任檢察官。2007年任臺南地檢署檢察官期間，偵辦前臺南市長許陽明特別費案，起訴書採大水庫概念，與當時侯寬仁檢察官起訴馬英九案見解不同引發爭議。2015年任北檢律股主任檢察官，主導指揮傳喚訊問柯文哲MG149案、反課綱教育部逮捕記者事件，廣獲媒體報導。其律師資格，參見1992年專門職業及技術人員高等暨普通考試錄取人員榜單，考試院公報，12卷11期，頁61（1993年）；另參見吳明良、洪肇君，陳明進：實質補貼 民眾應可接受，

承前所述，受限於資料不足、資訊片斷，目前仍不清楚透過此管道擔任司法官的人數以及具體名單，尚難遽以評斷特定個人的具體表現，以及此制度對戰後臺灣司法體系造成的實際影響。

（二）黨義化

如眾所周知的，戒嚴時期國民黨的教育體制，蘊含黨化色彩，並不限於針對黨員或公職人員，而是從義務教育階段反共抗俄的民族精神教育，到高中、大學階段的三民主義、國父思想的思想教育，全面性的展開。而在考選公職人員的國家考試方面，延續訓政時期「黨義化」，推行黨義的作法，戰後臺灣，在司法官考試第一試筆試的共同科目部分，除國文外，仍以憲法總綱第1條明定「基於三民主義」為由，有三民主義、國父遺教等科目。透過考選制度，篩選人才，並增加研讀黨義的誘因。然其後，考科亦隨著國家考試制度整體逐步改革，至1995年起方予以廢除¹²⁴。

在培訓方面，受過去時空背景影響，在司法官訓練所的培訓過程，不免仍有政治性課程，也有司法官稱此為一種「黨化教育」，認為是一種干預司法的方法¹²⁵。從各期司法官訓練所學員紀念冊來看，自創所第1期起，最早幾期講師名錄之首，均為擔任「總統性誼」、「革命哲學」課程講師。例如第3期「總統性誼」講師為張厲生，其通訊處紀錄為「中央黨部」；而第10、11期「蔣總統性誼」課程講師，則為國防部總政治作戰部上將執行官王昇。直至1980年

聯合報，2007年3月13日A3版；蕭旭岑，政局攪亂 及時雨讓馬解套大半，中國時報，2007年3月13日A2版；吳柏軒，北檢主任檢察官出動 調查教育部遭闖現場，自由時報電子報，2015年7月24日，<http://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/1389290>（最後瀏覽日：2019年1月18日）。

¹²⁴ 張正莉，國家考試將取消國父遺教三民主義兩科 沿襲60餘年傳統 試院昨天宣告終結 明年高普考實施，聯合報，1994年9月9日1版；劉淑婉，試院通過考試新制 明年7月適用 之前排定的國家考試 仍得考三民主義或遺教，聯合晚報，1994年12月29日4版。

¹²⁵ 陳憲裕（註10），頁24-25。

的第18期，訓練課程中，還是免不了精神講話、三民主義研究與總統蔣公行誼等政治思想課。其後，思想教育方面的政治性課程才逐漸減少、消失。

在生活教育上，自創所起，即有國民黨黨務系統出身的訓導專員常駐¹²⁶，早期因經費困難，學員穿半舊軍服、受「準軍事管理」、行軍禮喊口令¹²⁷，訓導專員亦會指導學員研讀總統訓詞、各項精神訓練課程、指導學員養成日記習慣並予以查閱¹²⁸。直至1992-1994年第31、32期之訓導計畫，仍開宗明義標示「激發學員強固之國家民族意識」¹²⁹。而司法官在任職期間獲黨國栽培，選送國民黨「革命實踐研究院」研究班、黨政班等受訓者，亦所在多有¹³⁰。

上述從考選、課程訓練到生活教育上，透過「黨化教育」長期的潛移默化，亦間接的影響司法官對案件的裁判，較可能依據其長期認同，與國民黨政治立場相同的見解來「獨立」審判¹³¹。

126 司訓所第1期訓導專員為朱丕生。參見王甲乙口述，黃錦嵐整理（註105），頁19。

127 鄭健才，活水源頭第一期，收於：司法官訓練所三十週年所慶籌備委員會編，司法官訓練所三十週年紀念文輯，頁51（1985年）。

128 張文伯，司法官訓練話當年，收於：司法官訓練所三十週年所慶籌備委員會編，司法官訓練所三十週年紀念文輯，頁22（1985年）。

129 參見劉恆奴，戰後臺灣司法人之研究——以司法官訓練所文化為主的觀察，思與言，40卷1期，頁125-182（2002年）。

130 如第1期的王甲乙，參見王甲乙口述，黃錦嵐整理（註105），頁42；第8期的葉金鳳，參見新任內閣閣員介紹，行政院文化建設委員會 中華民國館，http://park.org/Taiwan/Government/Events/June_Event/html/3.html#f（最後瀏覽日：2017年7月27日）。

131 王泰升（註9），頁35-36。

二、對「從事司法工作黨員」之管理

（一）以政黨組織秘密約束從政黨員

訓政時期結束後，國民黨不能再公開的採取「以黨領政」原則，以黨直接指揮民意機關與政府單位¹³²。為維持良好執政的黨政關係，改以祕密不公開的組織，約束從政黨員¹³³。因應憲政體制，國民黨改造綱要中訂有「黨政關係」專章，明白規定「以主義制定政策，以政策決定人事，以組織管理黨員」的原則。據此原則，制定中國國民黨黨政關係大綱與從政黨員管理辦法兩種法規，對各級從政黨員的組織，分別採用直屬黨部（如立法委員）、黨團（如國民大會）或政治小組政治綜合小組（前者對行政機關者，後者為各級黨政與民意機關的綜合聯繫）各種不同的方式進行¹³⁴。

換言之，遷臺後歷經改造的國民黨，在黨與國家機關之間，不再存在「以黨領政」的直接指揮關係，但透過黨組織運作及對「從政黨員」的管理，維持「以黨透政」的黨國一體特質¹³⁵。從中央到地方政府的各機關中，國民黨都設有前述「政治小組」，由具國民黨籍之機關主管組成。有關政府決策與人事的問題，均事先交由該小組討論。同時，國民黨也在同級黨部、政府機關與民意機關間，設置「政治綜合小組」，由黨的負責人、國民黨從政首長，以及民意代表共同組成，凡重要之政策及人事，都需通過「政治綜合小組」決定，而後再交由「從政黨員」去執行¹³⁶。國民黨避免以黨的名義出現，而以「幕後導演」之姿於背後操盤，由於政府中重要部

132 王泰升（註8），頁154-197。

133 陳曉慧，由上而下的革命：中國國民黨改造之研究（1950-1952），國立政治大學歷史研究所博士論文，頁86、168（2014年）。

134 中國國民黨中央委員會第一組編，中國國民黨六十年來組織發展，頁17（1954年）。

135 有關「黨治」下「以黨領政」到「以黨透政」的作法，詳參見王泰升（註8），頁197-217。

136 龔宜君（註58），頁20-21。

門人員都安排了服從黨指揮的黨員，對外呈現的，便是從政的國民黨員個人，私下秉承黨的指示，運用個人在政府內之職權，遵行黨的決議，做出的政府行為¹³⁷。

雖然國民黨在臺灣各級司法機關內設立的黨組織，未必像其在軍隊中祕密建立的特種黨部那樣管控嚴密，具備強大的組織動員能力¹³⁸，但行憲後，國民黨仍將「從事司法工作」黨員，比照「從政」黨員，進行約束管理。國民黨黨部實質設置於司法院及各級法院，積極透過政黨力量，以制度性措施影響司法，未因憲法採「司法獨立」原則，或遭社會輿論批評，而有不同¹³⁹。如依1951年「中國國民黨中央改造委員會一年來工作報告」中的「直屬中央機關區黨部組織統計表」，司法院黨部為「第5區黨部」，下轄3個區分部與11個小組，黨員數68人¹⁴⁰。僅司法院內「司法院大法官」，被認為應充分獨立以行使憲法賦予之職權，例外地不設黨部¹⁴¹。

長期以來，國民黨積極吸收司法官入黨，尤其針對司法首長，在其入黨成為同志之後，即以黨員名義，由黨部召開「首長小組」，或由法院、地方黨部與地方機關首長定期召開多方會議，進行溝通、協調¹⁴²。例如，在1958年中國國民黨第8屆中央委員會常務委

137 王泰升（註8），頁201-202、216-217。

138 為求滲透、監控軍人以便牢牢掌握軍隊，確保軍隊對黨的服從，軍隊的特種黨部控制力強，並有各種知名代號，如「王師凱黨部」（1952年稱「鍾改之」，1953年「黃興漢」，1955年「周國光」）。參見陳曉慧（註133），頁96-98、168；龔宜君（註58），頁72-78。

139 本報訊，法官超出黨派 各方咸表贊成 本報社論獲得普遍重視，聯合報，1960年9月22日2版。

140 機關黨部包括中央改造委員會、總統府、行政院、立法院（委員在外）、司法院、考試院、監察院（委員在外）、革命實踐研究院與國家金融各行局所編成的第1至第9直屬區黨部。參見中央改造委員會編，中國國民黨中央改造委員會一年來工作報告，頁2（1951年）。

141 從國民黨有關中央到地方黨政關係的規定中，可見黨對從政黨員的約束已具規模，例外者惟有司法院大法官與考試院考試委員，兩者皆不納入黨的組織，以使其能充分獨立行使憲法賦予之職權。參見陳曉慧（註133），頁90。

142 金欽公，留住剎那人生的悲歡痕跡，頁41-43（2001年）。

員會會議紀錄，第一組提出的報告中，可以看到由司法院院長擔任司法院政治小組召集人的情形¹⁴³。而依口述紀錄，至少在1970年代之前，法院裡國民黨黨員還會開小組會議。而擔任首長的人，往往和政黨的關係比較密切，可以從黨的管道獲得比較多的資訊¹⁴⁴。

有關法院內部黨組織活動情形，1992年4月，由於立法院通過要求法官退出政黨活動的附帶決議，媒體訪問當時司法院長林洋港，他表示，好多年前確實有法官身分或地方法院院長兼省黨部、縣市黨部主委的情形，但在司法院下令不得參加政黨活動後，這種現象已不存在。並宣稱他個人於1987年5月到任時發現，當時司法院內部沒有黨的組織，法院也沒有「小組」，平常黨的組織都不活動¹⁴⁵，近乎完全否認司法院存在政黨組織。但同一媒體同時依未具名國民黨內部高層人士指出，當時司法院內依「國民黨黨政關係大綱」仍設有「政治小組」，在組織定位上確實不屬於「黨部」，而為中央政策會針對年度預算及重大政策性問題協商的協調聯絡對象。該小組由秘書長（林洋港院長時為王甲乙）擔任召集人，各單位黨籍主管為該小組成員，小組成員的黨籍仍隸屬各地方黨部（若成員為中央委員以上黨職者，其黨籍直屬中央黨部）。只是，該高層認為，這小組功能至1990年代漸小，不能與軍中黨部相提並論，部分參加人員甚至不知道這個小組存在，了不起只剩下聯誼性質¹⁴⁶。但

143 「查前司法院政治小組召集人王寵惠同志病故後，遺職尚未指派同志負責，茲擬指定新任司法院院長謝冠生同志為該院政治小組召集人，並通知副院長傅秉常同志參加該院政治小組，當否？謹報請 鑒核。」對此，會中決定：「准予備案。」參見「中國國民黨第8屆中央委員會常務委員會第79次會議紀錄」，時間：1958年9月8日（星期一）下午4時，地點：臺北市中央黨部第一會議室。參見中國國民黨第8屆中央委員會常務委員會會議紀錄（一），陳誠副總統文物檔案，國史館藏，典藏號：008-011002-00026-001，入藏登錄號：008000000743A。

144 王泰升、潘光哲訪談，林志宏記錄，楊與齡先生訪談紀錄，收於：司法院編，台灣法界耆宿口述歷史（一），頁79-80（2004年）。

145 童清峰（註71），頁38-41。

146 謝忠良，皇后的貞操果然有不可告人的問題 司法院內國民黨「政治小組」的

同一媒體另引用國民黨輔選系統高層人士意見表示，「政治小組」在選戰中確實介入，進行組織動員的運作¹⁴⁷。

1992年時，報紙社論仍大聲疾呼司法部門內的國民黨黨部，宜隨司法官退出政黨活動一併裁撤¹⁴⁸，但在1993年底人團法明文要求政黨退出之前，上述政治小組等政黨組織，仍可能繼續在司法部門活動。此外，在司法首長須與黨部協調方面，不難看到媒體披露市長、議長、黨部主委和地院院長等「幾巨頭」間的密切互動¹⁴⁹。再者，亦有報導指出，早年地方檢察長必須參加黨部主委的協調會議，直至1994年，仍是縣長主持「治安會報」成員¹⁵⁰。

在大法官方面，國民黨雖不將大法官納入黨部組織，但因大法官由總統提名，在提名過程中，國民黨中央黨部一直是大法官提名小組的固定成員，其最後的提名名單，更須經中央黨部同意後再送總統核定。根據口述，直到1994年第6屆提名時，名單才不再經中央黨部同意，但5人小組審核的慣例仍存¹⁵¹，難脫國民黨的影響。以1951年第1屆大法官補提名之候選人簡歷表及大法官正、副名單為例，交給提名小組審查之資料，均詳列各候選人省籍與黨籍資料¹⁵²。再以1977年第4屆大法官提名專案小組為例，成員除總統府

角色與功能，新新聞，267期，1993年4月19-25日，頁42-43。

147 例如1991年底國代選舉，行政系統曾透過包括司法單位的「政治小組」，進行代號為「中興動員計畫」的輔選組織動員令。透過這種行政系統進行的複式動員，被評估為國民黨大勝的重要因素。謝忠良（註146），頁43。

148 本報訊，社論 法官與檢察官退出政黨活動的政治意義，聯合報，1992年4月17日2版。

149 例如媒體報導，1983年國民黨臺北市委員會的新春團拜，市黨部主任委員關中說：「一般人都說市長，議長和市黨部主委是臺北市的三巨頭，實際上，黨部主要是居中策劃、協調，而真正的三巨頭應該是市長、議長和臺北地方法院院長。」本報訊，臺北人物，民生報，1983年1月5日6版。

150 李明軒，誰來審判司法，天下雜誌，158期，1994年7月1日，<http://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5034434>（最後瀏覽日：2017年7月29日）。

151 王泰升、潘光哲訪談，林志宏記錄（註144），頁77。

152 最後獲提名之7位中，黃正銘、徐步垣、王風雄、韓俊傑與何蔚5位均為國民黨籍，而曾劭勳與蔡章麟兩人為無黨籍。參見中央政府人事（六），蔣中正

外，尚包括國家安全會議、司法院及國民黨中央黨部等單位¹⁵³，國民黨中央黨部均直接參與歷屆提名小組。從結果論，歷來各屆大法官提名，官方對外多強調不會考慮省籍、政黨背景¹⁵⁴，但獲提名者，明顯以具國民黨黨籍者居絕對多數。例如，1976年的聯合報，即以第4屆大法官17位被提名人中，有1位無黨籍（洪遜欣），不再如第3屆全數具國民黨籍，為此次提名「超越黨派」的證明¹⁵⁵。少數大法官因個人黨政色彩鮮明，受到媒體注目¹⁵⁶，而大法官組成的黨籍比例，也成為媒體的批評焦點¹⁵⁷。

而有關政黨對司法運作的干預方式，媒體引述國民黨黨內高層意見表示，「黨部」在司法單位的活動一直不大活躍，即使「關說」，都是經「非正式的個人管道」進行，透過黨部正式管道運作的，都屬「公事公辦」業務範圍，不會是什麼重大決策或關說事件。有關司法審判結果、具體法條條文或司法程序，黨部很少以黨

總統文物檔案，國史館藏，典藏號：002-080101-00013-001，入藏登錄號：002000000947A。

153 依據1977年2月10日於三軍軍官俱樂部勝利廳舉行之「總統府65年年終業務總檢討會」會議紀錄，承辦第4屆大法官任命案之提名專案小組成員除總統府外，尚包括國家安全會議、司法院及國民黨中央黨部等3單位。參見任總統時：總統府業務研究發展小組會議（三），嚴家淦總統文物檔案，國史館藏，典藏號：006-010801-00004-002，入藏登錄號：006000000381A。

154 本報訊，林洋港：大法官人選的考量 不會考慮政黨背景 省籍因素，中央日報，1994年5月23日2版。

155 「第4屆大法官人選，係由嚴總統指定司法院長田炯錦，總統府秘書長鄭彥棻，國家安全會議秘書長黃少谷和執政黨中央委員會秘書長張寶樹組成提名專案小組，最後名單由執政黨中央常會核定，即將由總統咨請監察院同意後任命。第3屆大法官均為中國國民黨黨員，而第4屆大法官人選中，新任的臺大教授洪遜欣，則既非中國國民黨黨員，亦無其他黨籍。足見當局遴選人才時並未視黨籍為絕對之必要條件，這將更能發揮大法官依法應超越黨派行使職權之特色。」參見鍾榮吉，大法官人選具備4項特色，聯合報，1976年9月9日2版。

156 例如多次出現在國民黨歷次全會「特准列席」名單中的大法官翟紹先。參見林瑩秋，特准列席的人果然特別有來頭 國民黨三中全会八位「特准列席」人士的身分背景，新新聞，260期，1992年3月1-7日，頁36-37。

157 林瑩秋，憲法法庭裡有一座傾斜很久的天平——現任大法官黨籍隸屬比例對憲法法庭的負面影響，新新聞，292期，1992年10月10-16日，頁74-75。

系統干預。戒嚴時期「美麗島事件」或解嚴後重大司法案件，都不可能透過「政治小組」管道，多是決策者向有關單位最高負責人直接指示並作成決議，再透過相關途徑轉達指示¹⁵⁸。該高層並進一步表示，若司法人員參加政黨活動會影響司法不公，可能是來自人事升遷所造成的壓力，以及政黨活動提供司法人員成為政治人物的機會而已¹⁵⁹。

上述報導雖因多為不具名轉述，查證不易，但其所描述情形，至少有以下事蹟，可供參照。以司訓所第1期的王甲乙為例，其於口述表示，1965年左右任職澎湖地院首席檢察官時，曾拒絕縣黨部主委對個案的關切，亦曾拒絕省黨部勸進其返鄉競選臺中縣長的提議¹⁶⁰。顯然，在其任職司法官的生涯中，確實曾受政黨來自非正式管道的人事壓力，也曾受到政黨提供從政機會的誘惑，但自認因個人意志堅定，並不會因參加政黨活動而影響到審判上的獨立性。但此反證實司法官參加政黨活動，確實可能會面臨結構性干預，有賴司法官以「個人堅定意志」對抗。衡諸現實，當時個別法官能堅定對抗體制的可能性與人數多寡，仍有賴進一步探究。

而司訓所第9期（1969.07-1970.12）謝生富的事例，則展現光譜另一端不同的態樣，驗證了上述來自政黨所提供的，即便是非正式人事關係上的壓力，或是政治上從政機會的誘惑，如何可能影響司法判決之公平性。臺中師範畢業，曾考上乙等調查局特考、擔任過調查員的謝生富¹⁶¹，於1964年通過高檢、1968年考上司法官¹⁶²，

158 謝忠良（註146），頁42-43。

159 同前註。

160 參見王甲乙口述，黃錦嵐整理（註105），頁41-43。

161 謝生富之學經歷，參見中央選舉委員會實錄編纂委員會編，臺灣省議會選出之監察委員候選人選舉公報 謝生富，收於：動員戡亂時期自由地區增加中央民意代表名額選舉實錄，頁2-539（1987年）。由於謝生富曾擔任調查員，其於選舉時，被黨外對手指為特務出身。參見張春男，帶眼鏡，特務出身的謝生富，生根週刊，5期，1983年11月24日，頁21。

162 本報訊，53年高普檢考 全部及格439人 科別及格人員由考選部通知，聯合

然司法官仍非其終身志業，其對政治工作展現出濃厚興趣，曾先後於1977、1978年，爭取國民黨省市公職人員、增額中央民意代表選舉之黨內提名，終於在1978年，以時任臺北地院推事身分，獲得國民黨彰化區域增額立委黨內提名，並於1980年12月6日順利當選為第一屆第三次增額區域立委¹⁶³。

其從政之路，一般咸認受到同黨同鄉（彰化二水）又同為謝氏宗親，時任副總統的謝東閔諸多提拔¹⁶⁴。1980年9月，謝東閔之弟謝敏初，因經營花蓮輪不善，跳票八千萬，被臺北地檢署以違反票據法罪嫌提起公訴，案件落到臺北地院刑庭推事謝生富手上，他雖然請假參選，仍於當選立委之後，銷假回院上班，於1980年12月27日，作出饒富爭議性的無罪判決¹⁶⁵。

報，1964年6月6日2版；高普考試錄取名單，聯合報，1968年12月1日。謝之司法官資格，另參見1968年全國性公務員高等考試司法官錄取名單，考銓月刊，19卷1期，頁27（1969年）。過去曾有黨外雜誌指其為調查局附訓取得司法官資格者，但依其1968年底考取司法官，1969年入第9期受訓之時間判斷，應為誤判。參見劉同生，「十三兄弟」點將錄，蓬萊島週刊，3期，1984年6月26日，頁12。

163 本報訊，省市公職人員選舉 黨內提名登記 昨續有90人，聯合報，1977年6月15日2版；本報訊，增額中央民意代表選舉 國民黨候選人 昨起辦理登記，聯合報，1978年7月16日2版；本報訊，國民黨中常會通過增額立委國代候選推荐名單，經濟日報，1978年10月12日2版；本報訊，區域國代立委當選人名單，聯合報，1980年12月7日1版。

164 伊復生，人物側寫謝生富 仕途得意背景強 七試及第狀元郎，聯合晚報，1991年3月24日2版。

165 參見立法院公報，71卷86期，頁30-31，徐委員中齊書面再質詢，院會紀錄（1982年）；行政院函送徐委員中齊第70會期對本院施政報告就臺灣高等法院檢察署首席檢察官曹德成之死亡等問題所提質詢之書面答覆，請查照案（行政院函 中華民國71年12月16日臺71施字第21488號），立法院公報，71卷103期，頁47-48，院會紀錄（1982年）。在判決中，謝生富法官全盤接受被告謝敏初方面之辯詞，以被告「無故意」為理由，作出無罪判決。判決認定「被告對於臺北市銀行竟違反行政院所核定之復業方案，貿然將本件支票兩張逕予提示而不獲支付之結果，毫無預見及認識」，故「被告對於本件違反票據法事實之結果部分，既無預見及認識，其違反票據法之故意即難成立」，此外，「查無其他積極確切之事證足認被告有違反票據法犯行，其犯罪自屬不能證明，應諭知無罪之判決」。參見中華民國69年12月27日臺灣臺北地方法院69年易票字第27427號刑事判決（臺灣臺北地方法院107年5月25日北院忠文澄字第

由於當時票據刑法規定嚴苛無彈性，只要構成「支票經提示不獲兌現」之要件，不論發票人主觀上有無故意過失，一律處罰，幾乎不存在無罪空間¹⁶⁶，當時一般的認知是，案件一旦遭移送法院，就不可能和解結案，就發票人而言，幾乎是「沒有救了」¹⁶⁷。長期以來，此一見解特殊的無罪判決，招致各界諸多司法不公、對黨國權貴放水的批評¹⁶⁸。

附帶一提，此案上訴至高院後，高院以被告因患高血壓、心臟

107003477號函，函覆筆者要求提供政府資訊之申請)。

166 有關票據法於1977年第4次修正之後，司法實務的作法，學者李開遠表示「以往司法實務上，對票據法案件量刑標準如下：1. 退票金額每張20萬以下者，判處面額3成之罰金。2. 退票金額在20萬到60萬元間，每張判處與『萬』元面額相當之拘役，例如退票20萬元判拘役20日，退票30萬元判拘役30日，餘類推。3. 退票金額在60萬元以上者，判徒刑2個月以上，每增加20萬元，加徒刑1個月。例如60萬元判徒刑2個月，80萬元判徒刑3個月，餘類推。4. 退票金額在150萬元以上，則判處徒刑6個月以上，依規定票據刑責在6個月以上者，不得易科罰金。」參見李開遠，票據法：理論與實務，頁308（2004年）。

167 「66年7月修正的新票據法，將最高刑期提高到3年以下，而且無論票款清償與否，都不能減免其刑。就發票人而言，一旦移送法院，就『沒有救了』（不像過去可在二審終結前設法和解結案）。是此發票人在退票後，比較積極設法清償（這是註銷退票記錄比率提高之真正原因），或與執票人和解，通常仍是以3成贖回票據，總是儘量避免被列為『拒絕往來戶』及移送法辦。……至於法院辦理情形，綜合法界人士的說法，一般仍係罰金3成，但如果發票人在審理之前主動清償，贖回票據，法官亦會減少罰金（如為一成半甚或僅罰1成）。刑罰方面，就同樣的犯罪條件（如相同的張數、金額等）之下，與過去比較，並無加重刑期；唯因近年經濟發展之結果，每張票據的額度亦漸增大，對於大額退票者，法院乃處以較長的刑期。」本報訊，本周特別報導 量力而為，莫亂開空頭支票！ 謹慎收執，當避免纏訟官司！銀根長期緊縮 退票官司大增，經濟日報，1979年7月9日2版。

168 作者不詳，「特權份子」——謝敏初，新生代雜誌，8期，1982年12月1日，頁32（1982年）；劉淑婉、江元慶，謝啟大揭舊事批謝生富 指謝生富當年攀附權貴 輕判謝東閔之弟 是司法界敗類，聯合晚報，1999年10月18日2版；凌珮君、鍾沛東，謝生富打法官牌 謝啟大火大 揭露謝生富承審謝敏初案 以輕判換取提名，聯合報，1999年10月19日2版。值得注意的是，根據立法院公報刊載行政院函覆的內容（註165），謝敏初跳票時間為1980年9月，而謝生富早於1978年即獲得國民黨黨內提名，究其細節，應非以輕判換取「提名」，但仍不免令人聯想有報恩、還人情債，或其他未來從政之黨政前途考量。

病及糖尿病治療，於1982年8月30日裁定停止審判¹⁶⁹，停止約5年後，至1987年7月1日，方於票據刑法廢止生效之當日，判決免訴¹⁷⁰。此案能全身而退，顯然不是地院法官謝生富一人之力所能成就，彰顯司法體系更大的結構性問題。

另前述所謂「決策者向有關單位最高負責人直接指示並作成決議，再透過相關途徑轉達指示」的干預方式，顯示其即為前述黨治下「以黨透政」之一種方法，由於能擔任司法行政首長者，長期以來，幾乎都是黨籍同志「自己人」，政黨之政策，便能透過院長、庭長等從政同志的非正式個人管道溝通，再經由司法行政內部，對個別案件承辦人員轉達指示¹⁷¹。運用案件進行中或結束後的人事調動權、裁判書事前送閱制度、行政管考等方式，來影響案件的結果。例如，在講究「檢察一體」的檢察體系中，透過首席檢察官施壓，要求承辦檢察官「奉命不上訴」¹⁷²，即為著例。

169 參見中華民國71年8月30日臺灣高等法院70年票上易字第1561號刑事裁定：「被告因違反票據法案件，經檢察官提起上訴，經查該被告因患高血壓、心臟病及糖尿病在○○醫院治療中，有該醫院診斷證明書在卷可稽，不能到庭，爰依刑事訴訟法第294條第2項，應於其能到庭以前停止審判，特此裁定。」（臺灣高等法院107年7月27日院彥文莊字第1070004700號函，函覆筆者要求提供政府資訊之申請）。值得一提的是，1982年，被告謝敏初因病裁定停止審判，但在次年，還能看到其於1983年6月29日，精神奕奕、神情愉悅的到訪總統府，與哥哥謝東閔等人合影的數張照片，是否仍處於不能到庭狀態，值得探究，此時距離票據刑法廢止，尚有好幾年。參見副總統謝東閔接見謝敏初等並合影留念，謝東閔先生任副總統時期照片（十四），謝東閔副總統文物檔案，國史館藏，數位典藏號：009-030205-00014-011。

170 票據刑法至1987年6月29日公布廢止，7月1日生效，因而撤銷原判，改判免訴。參見中華民國76年7月1日臺灣高等法院76年度票上易字第1561號判決（臺灣臺北地方檢察署北檢107年6月27日北檢泰慈76執他5563字第01751號函，函覆筆者要求提供政府資訊之申請）。

171 此種干預形式在司法體系內部傳遞的文化與管道，詳如司訓所第6期受訓的陳傳岳律師，日前於媒體投書，對任職臺北地院刑庭時經歷的描述。陳傳岳，埋藏五十年的懺悔，自由電子報，2018年5月11日，<http://talk.ltn.com.tw/article/paper/1199561>（最後瀏覽日：2018年5月29日）。

172 指1958年臺中地檢處黃向堅檢察官，不服一審法院判決南投縣長李國楨涉貪案件無罪，以承辦檢察官身分逕向法院聲明上訴，再以簽呈夾上訴理由書送首席檢察官延憲諒核辦，延首席批示：「奉令不上訴」後退回。本案後由監院

(二) 透過情治安全體系控制

威權統治時期，執政者延續了過去重用中統、軍統等特務組織之統治技術遺緒。在設置警總、調查局、國安局等幾大情治體系外，進一步依動員戡亂時期保密防諜實施辦法、機關保防工作實施細則、機關保防機構暨保防人員管理要點等行政命令，普遍地在各級政府機關及公營事業機構（包括鄉鎮、學校、農漁會），設置所謂「人事室（二）」的「人二」保防部門，執掌包括政治偵防的保密防諜業務，產生思想審查、恐怖統治的疑慮¹⁷³。這些遍佈各機關，被稱為人二或安全室的人事查核員們，在調查局指示下，秘密監控、製作個人忠貞資料的機密紀錄（俗稱「AB檔案」）¹⁷⁴，作為各項人事運用的參考。縱令身為法官、檢察官等司法人員，亦無法自外於一般人民，也被囊括在綿密的情治控制網絡中，個人的一言一行，受到當局嚴格的監控管制。

例如，過去曾有法官於公餘加入「中國比較法學會」（今「台灣法學會」）之學術性社團活動，即被情治單位跟拍、密告，呈報法官與律師間有聯誼活動，遭司法行政部部長下令法官退出學

展開調查，延首席受撤職處分。參見檢察制度世紀回顧 國民政府遷臺後（1945-1978），臺灣高等法院檢察署網站，2013年1月28日，<https://www.tph.moj.gov.tw/ct.asp?xItem=295301&ctNode=28712>（最後瀏覽日：2018年4月25日）。

173 調查局，保防法係民主國家依法行事之基石 強調人權保障及監督，法務部調查局新聞快報，2017年2月8日，<https://www.mjib.gov.tw/news/Details?Module=1&id=261>（最後瀏覽日：2017年7月29日）；另參見李世傑，調查局研究，頁40-45（1995年）。

174 報導引述調查局官員指出「調查局第五處確有一個「AB檔案」的祕密檔案庫。「AB檔案」是政府在大陸反制共產黨的作業代號，「AB」兩字為Anti-Bolshevik（反布爾什維克黨）的縮寫，布爾什維克即蘇聯共黨的前身。AB檔案主要是建立檔案，分為「A級檔案」和「B級檔案」，「A檔案」是記錄當事人的家世身高等基本資料，「B檔案」則是屬於機密性檔案，檔案詳述當事人的思想、交友和嗜好及各種行為紀錄。」，參見林益民，殷宗文訓示：你們調查局把本業都忘了 調查局角色路線之謎 AB檔案→特約諮詢人員→八二〇專案 廖正豪掃黑 要求「不務正業」，聯合報，1998年7月11日3版。

會¹⁷⁵。而前述調查局派員於司訓所附訓，甚至留任擔任輔導員等職務，其目的除栽培調查員，增進其學識、加強工作效能外，亦不免帶有監控司法官之意味¹⁷⁶。

戒嚴與戡亂時期的情治體系，有自己的偵查與執刑體系，長期以國家安全為由，為黨國服務，凌駕於司法體系上。甚至公然違反憲法與刑事訴訟法等規定，侵越司法權，侵害人民憲法上的權利。例如，至少到1967年，調查局查獲涉嫌叛亂、匪諜案件之嫌犯，並不依法送交看守所羈押，在移送檢察官訊問後，可如同警局一般，權宜地將嫌犯帶回續查，以所謂「寄押」方式¹⁷⁷，押在調查局的「留質室」（或稱禁閉室、招待所，或如土城看守所內的「誠舍」）數日¹⁷⁸。而調查局對於內部違紀的同仁，也不移送司法體系依法偵

175 王泰升、曾文亮訪問，羅其祥記錄，陳傳岳律師訪談紀錄，收於：王泰升、曾文亮訪問，羅其祥、吳俊瑩、王志弘、林政佑、林至曜、陳慶鴻記錄，台灣法律人的故事，頁173-190（2011年）。

176 前調查員楊清海認為，調查局派員陪訓還有二個目的，一是充分掌握司法官的背景與思想，二是在司法官中佈建，貫徹「正平專案」，抓出貪瀆司法官。參見楊清海（註106），頁31-35。

177 有關1967年因刑事訴訟法第103條修正，臺灣高檢處召開高級檢察座談會，要求依押票載明之規定，將人犯解送看守所，實質廢止「寄押」其他處所情形，詳參見許文堂、劉恆奴訪談，何弘欣記錄，朱石炎先生訪談紀錄，收於：司法院編，台灣法界耆宿口述歷史（七），頁76-78（2013年）。

178 范立達，調查員犯錯家法伺候 從前情治人員犯錯 不交司法審判，聯合晚報，1994年3月20日4版；徐履冰，調查局堂口已撤家法盡除！？對情治單位犯案探員取消依「家法」送往澎湖「反省」措施，聯合晚報，1989年3月25日9版。官方紀錄參見1967年調查局轉法務部令「司法行政部調查局令 中華民國56年4月28日（56）□□□□□ 505092號 受文者：一、二、三留質室一、奉 大部本（56）年3月3日 臺（56）令刑（二）字第1331號令略謂：「調查局有執行羈押必要之叛亂及匪諜案件，應依刑事訴訟法第一百零三條規定解送指定之看守所，不得寄押於調查局之留質室，原有調查局設置之留質室一二三撤銷」等因。二、本局第一、二、三留質室，應即辦理結束，有關留質室結束事宜，規定如下：（一）第一留質室自即日起改稱「三張犁招待所」，其原有留質業務，俟臺北地方法院看守所修建部分房屋修繕完成再行移交。（二）第二留質室，自本（56）年5月1日起撤銷，「新竹違紀同志管訓所」保留。（三）第三留質室自本（56）年5月1日起撤銷，該室未結訓之管訓同志，即移新竹違紀同志管訓所繼續管訓，警衛連同武器撤回，財產移交臺南縣站暫行保管使用，人員另候安置。三、希即遵照辦理據報為要。局長

辦，而依內部「國家安全工作人員獎懲辦法」等行政規則，以「人事獎懲管理行為」自行「家法」制裁，送澎湖安全局幹部訓導所等自設牢房，進行監禁管訓¹⁷⁹。而在過去，即使身為司法官，如被情治單位認為涉案，司法行政部長也同意交由調查局訊問調查，讓司法人員深感不被尊重¹⁸⁰。

在政治性強的特定個案的司法偵查、審理過程中，可見黨與情治單位積極介入司法運作之記述。例如1965年，前省議員楊玉城因涉嫌北市府工程處砂石假報銷案，被依動員戡亂時期懲治貪污治罪條例判刑8年¹⁸¹。姑且不論該案究為證據確鑿定讞，或是當事人所稱，係因政治因素（楊與胞兄高玉樹曾參與雷震籌組新黨）遭受「亂審」。光是其為依法「不得假釋」的貪污犯，最終卻能獲蔣中正以總統令依赦免法減刑為4年5個月出獄，本案之政治性可見一斑¹⁸²。

沈之岳」，參見楊清海（註106），頁109-111。

179 參見2005年10月27日臺北高等行政法院93年度訴字第03529號判決，調查局人員程幹昌聲請戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償金事件駁回案，法院認為程幹昌在1977年7月間至1980年5月28日管訓期間仍領薪水，雖然國家安全工作人員獎懲辦法無法律授權，程受管訓性質上仍屬調查局「人事獎懲管理行為」，不是補償條例補償對象。

180 如後來辭職轉任律師的馬志錫法官。參見王泰升、曾文亮訪問（註175），頁173-190。

181 1966年9月8日最高法院55臺上2190號刑事判決，參見許文堂、劉恆奴訪談，何弘欣記錄（註177），頁77-78。

182 當時蔣中正總統令為：「茲依憲法第40條及赦免法第4條之規定，將楊玉城所受宣告之有期徒刑8年，減為4年5個月。」參見總統府公報，2166號，1970年5月15日。楊玉城先生年表則記載「1970年 總統以人道為由，明令減刑，出獄」，參見臺灣省諮議會編，楊玉城先生訪談錄——臺灣省參議會臨時省議會暨省議會時期口述歷史訪談計畫，頁63、2324、3435（2001年）。另在1970年有關「郭衣洞彭明敏等案」的黨政軍文件中，可見楊玉城案的資料，在官方檔案之歸類，與郭衣洞（即柏楊）、彭明敏等政治案件同類，其政治性不言而喻。在文件中，蔣中正令部屬呈送「關於楊玉城提前出獄辦法之研究」，研擬在刑期未滿前，使其提前出獄的各種可能辦法。該研究表示「一、楊玉城於53年間因犯貪污罪判處有期徒刑8年，經最高法院三審判決確定，送監執行，其刑期須至民國62年12月10日屆滿。就一般情形言，受刑人在刑期未滿前出獄有假釋與保外醫治二途。查楊玉城所犯為貪污罪，依戡亂時期貪污治罪條

在本案偵查過程中，如依當時調查局人員李世傑的說法，該案是「調查局長沈之岳報奉蔣經國核准，逮捕了『分歧份子』楊玉城」¹⁸³，因蔣親自核准，才敢函請省議會同意下手逮捕。在開議期間傳訊省議員，依規定須經省議會決議，由於「行使同意權之先，調查局已經透過國民黨議會黨團的運作，讓投同意票時可暢通無阻」，故省議會一致決議同意¹⁸⁴。而在承辦檢察官朱石炎回憶中，過去調查局情治人員氣焰囂張，甚至會因不滿檢察官依法不准其帶走人犯，而跟檢察官拍桌對嗆¹⁸⁵。

本案審理過程亦十分特殊，據報載，原本一審的臺北地院循例抽籤，由推事紀鎮南抽到獨任，但紀推事表示，因有朋友到家中暗示楊玉城「冤枉」，請其主持公道等「人情攻勢」，深感困擾，故突

例第18條規定不得假釋。而保外醫治必須確患重病，在監獄內不能為適當之治療，始得為之，且病癒後，仍須返監繼續執行，其保外醫治期間不算入刑期，復為監獄行刑法第58條所明定。姑無論楊玉城並無疾病，與保外醫治條件已有未合，且將來仍須繼續執行餘刑一節，於楊玉城亦無實益。且監獄對辦理保外醫治向極慎重，非確實病重，不輕准許。倘以治病為由准楊保外，則此例一開，來日群起效尤，易滋流弊，是假釋與保外治療二途，似均不宜採取。

二、就楊玉城之情形而言，似以依據赦免法予以減刑，較為妥適。（按憲法第40條：「總統依法行使大赦、特赦、減刑及復權之權。」赦免法第4條：「受罪刑宣告之人經減刑者，減輕其所宣告之刑。」）上開減刑為總統特權。總統得依赦免法第6條命令行政院轉令主管部審議。（亦可不經發交審議，逕發減刑令。）楊玉城之父，以伊年逾90，近又多病，楊玉城為獨子，平日尚稱孝順，切望其早日出獄，侍奉左右，以終餘年云云為理由。呈請總統恩准。倘奉發交主管部審議，司法行政部自當秉承政策指示，基於我國傳統之倫常與尊老觀念，擬具減刑意見，呈覆核示遵行。」認為楊玉城的情況，不合假釋與保外就醫之要件，宜依赦免法減刑較為妥適。蔣則批示「以第（二）項辦法進行可也」。參見郭衣洞彭明敏等案，蔣經國總統文物檔案，國史館藏，數位典藏號：005-010208-00022-004。

¹⁸³ 參見李世傑（註173），頁201-203。

¹⁸⁴ 楊玉城涉嫌貪污案 臺北地檢處昨函省議會 請許可傳訊楊玉城作證 省議會一致決議應依法處理，中央日報，1965年12月10日3版。

¹⁸⁵ 朱石炎回憶自己擔任當時民代楊玉城（當時臺北市長高玉樹弟弟）涉嫌貪污案之檢察官時，因依照監察院糾正案內容，不同意將楊交給調查局帶回寄押續查，被氣焰囂張的調查員當場拍桌發飆，並向首席告狀。參見許文堂、劉恆奴訪談，何弘欣記錄（註177），頁77-78。

然簽請因本件「案件重大」，請組織合議庭審判。該案遂罕見地由獨任庭轉為合議庭，加入審判長王治，陪席推事畢庶，與紀鎮南3位法官合議審理¹⁸⁶。在判決方面，本案快速地於8個月內三審定讞，但歷審審檢對適用法條與量刑的法律意見不一，幾經攻防，最後罕見地由最高法院以二審適用法條有誤，撤銷原判並自為判決確定¹⁸⁷。

如據當事人楊玉城回憶，當時「在法庭上看見一張黨部給檢察官的公文」，且「這個過程中，我的哥哥經常透過行政院秘書長、中央黨部的秘書長，多少都有去協議」。而對方也表示「你弟弟的事情，我們已經處理了。¹⁸⁸」顯見本案檯面下暗潮洶湧，黨部、情治單位各方使力，留下不少痕跡。

三、戒嚴下的軍司法運作

行憲之後，雖然憲法第9條明文規定「人民除現役軍人外，不受軍事審判」，但自1949年5月20日起，臺灣省頒布戒嚴令，進入軍事緊急狀態。在司法權方面，直至1987年，依戒嚴法第7條規定，司法事務均移歸該地最高司令官掌管。在「軍事機關」擁有司法審判權的前提之下，由行政院（而非司法院）自1952年起，頒行「臺灣省（臺灣地區）戒嚴時期軍法機關自行審判及交法院審判案件劃分辦法」，將軍法機關「自行」審判者，限於軍人犯罪及非軍人涉及叛亂、匪諜、盜匪等罪案件，其餘占多數的司法案件，方「委交」普通法院審理¹⁸⁹。但幾度修法，列入「自行審判」的範圍數度

186 何振奮，歲尾年頭兩場大火 檢方澈查刑責人情攻勢 新正惱煞人 楊玉城案將開合議庭司法二三事，聯合報，1966年2月9日3版；本報訊，楊玉城表示要提上訴 檢察官態度未定 游賢英准予交保，聯合報，1966年4月10日3版。

187 宋岳，楊玉城案判決前後，聯合報，1966年4月10日3版；楊玉城舞弊案 貪污罪證明確 高檢處認二審判決量刑違法 特提上訴請求從重量刑，中央日報，1966年6月23日4版；許文堂、劉恆奴訪談，何弘欣記錄（註177），頁77-78。

188 臺灣省諮議會編（註182），頁63、2324、3435。

189 王泰升，台灣法律史概論，4版，頁142（2012年）。

變更，甚至擴張至「重大刑事案件」。如所犯之罪與軍事或治安有重大關係者，得就個案核定，交由軍法機關審判。許多涉嫌擄人勒贖、結夥搶劫、強盜殺人等一般刑事案件，雖非現役軍人，即因此遭對被告保障較少，追求速審速結，由軍事首官、總統核定，獨立性有限的軍法審判¹⁹⁰，交給當時最高治安機關「警備總部」軍法處偵辦¹⁹¹。

簡言之，戒嚴體制下，絕大多數重大案件，尤其是政治性、敏感性案件，主要都由軍法體系處理，司法體系其實僅屬次要角色。在政治性案件方面，著名者例如1960年「雷震案」，被以「叛亂罪」為由，不論被告身分，一律交軍法審判¹⁹²；1980年3月，「美麗島事件」黃信介、施明德等8名主要被告，亦依「叛亂罪」，交付警備總部依軍法審判¹⁹³，僅助勢、附和隨行等次要罪名，才交由普通司法刑事法庭處理¹⁹⁴。而在非政治性案件方面，例如1974年，時任行政院長的蔣經國，在立法院答覆立委質詢「關於博愛銀樓搶案一

190 解嚴前軍事審判法第19條，雖規定「軍法官任職期間，不得參加政黨活動」，明文禁止政黨活動，但第133條有關判決之宣示或送達，則規定「（第一項）判決由該管軍事審判機關長官核定後，宣示或送達之。（第二項）最高軍事審判機關高等覆判庭之判決，呈請總統核定後，宣示或送達之。」1950乃至1960年代，依軍事審判程序對「叛亂犯」所為的判決或沒收財產等處置，皆須經蔣中正總統核定。在政府內部的呈文上，可看到蔣中正總統批示：「判處死刑可也」、「應即槍決可也」的字樣；或對所擬之刑度不滿，而批示：「凡判處12年以上徒刑者一律改處死刑」；或不同意所擬定之事實，而批示：「並無自首情事」；或對後續程序批示：「在執行期間不准保釋」。參見王泰升（註189），頁219-220。

191 陳翠蓮訪問，林東璟記錄，劉衡慶先生訪問紀錄，口述歷史，12期，頁390（2004年）。

192 本報訊，雷震等4人涉嫌叛亂 警備部昨依法拘捕 將交由軍法機關審判 不涉所謂反對黨問題，中央日報，1960年9月5日1版。

193 1980年6月2日，臺灣警備總司令部判決書（69年障判字第21號），臺灣法實證研究資料庫——法律文件資料庫網站，http://itdels.digital.ntu.edu.tw/Item.php?ID=A_0001_0001_0001_001（最後瀏覽日：2017年7月29日）；另參見陳翠蓮訪問，林東璟記錄（註191），頁393-395。

194 臺北訊，高雄事件暴行脅迫嫌犯 昨移刑庭訊後收押，聯合報，1980年4月2日3版。

千人犯移送軍法機關審判」問題時，即表示「對於情節重大，嚴重影響社會治安的一般刑案，例如結夥搶劫殺人案件，行政院認為於必要時，仍依戒嚴法准由軍法機關本於其依法固有之審判權自行審判」¹⁹⁵。是以如1982年，臺灣首宗持槍銀行搶案之嫌犯李師科，雖非軍人，仍核定交由軍事法庭審判¹⁹⁶。

戒嚴體制下之軍法體制，在上命下從的規定下，本有其難以獨立之處。但持平而論，軍司法的運作，未必會與特定政黨的利益一致。以戰前中國「戰區檢察官」與各省市軍事機關軍法單位之間，會產生矛盾衝突，竟然遭到軍法單位逮捕，可見一斑¹⁹⁷。然承前所述，戰後初期臺灣之軍隊，為遷臺後國民黨組織改造的重點單位，並不因行憲而使軍隊保持政治中立，不走軍隊國家化路線，反而是透過特種黨部在軍中的設置，以及政工機構與外圍組織的滲透、監控，追求以黨領軍，牢牢掌控軍隊。在黨務與情治系統多管齊下之下，「改造」之後，臺灣軍人加入國民黨黨員的比例，可以說是高的驚人¹⁹⁸。是以，戰後臺灣隸屬軍事體系的軍法官系統，處在「非國家化」的「黨軍」環境內，自然也在國民黨軍事特種黨部控制之列。是以，無論是透過軍事審判系統，或是透過黨務政工系統對黨員的指揮，都使得戰後臺灣戒嚴體制下軍法判決的結果，難期獨立。

戰後臺灣軍法人才，主要由1956年成立之「軍法學校」負責培育，該校黨國色彩濃厚，日後，又併入蔣經國主導之「政治作戰學校」，其後，再改制為今「國防管理學院法律系」。依據曾參與美麗島大審，軍法學校第6期畢業之軍法官劉衡慶回憶，1967年，該校

195 本報訊，政府推動十項建設 全為民眾利益著想 蔣院長昨在立法院表示 我國並無新聞檢查制度，聯合報，1974年9月28日2版。

196 本報訊，土銀古亭分行搶案偵破 嫌犯李師科昨落網 自承警員李勝源命案亦其所為 政院核定准由軍法審判，中央日報，1982年5月8日1版。

197 參見改為普通檢察官卷（註44）。

198 龔宜君（註58），頁77。

畢業典禮係由總統蔣中正親自主持¹⁹⁹，顯見當時國民黨對軍法人員之重視。

在司法人事上，1944年的軍法人員轉任司法官條例與1945年的軍法人員轉任司法官審查成績規則等規定，開啟了軍法人員轉任司法官的管道。然在過去時空下，轉任為律師，才是多數軍法官生涯規劃的首選，相形之下，選擇轉任法官、檢察官的較少，但仍時有所聞。見諸報端者，早期像曾任高院刑一庭庭長的王振興²⁰⁰。此種轉任法律迄今未廢，但因2003年之軍法官考試規則修法，其第9條第1項明定：「本考試及格人員，僅取得軍法官任用資格。」故自2004年起，考取軍法官者，依法已不得再轉任律師、司法官²⁰¹。而依2012年立法院議事紀錄，實務上辦理軍法官轉任司法官者，約至1980-1990年代²⁰²。綜言之，此種轉任規定實施4、50年，轉任人數與名單尚不明確，但某種程度上，也強化了戰後司法的黨化色彩。

199 陳虹瑾，訪戒嚴時期軍法官劉衡慶：把軍法斷送掉，我們無顏見江東父老，端傳媒，2017年7月17日，<https://theinitium.com/article/20170717-taiwan-liuheng-ching-interview/>（最後瀏覽日：2017年7月29日）。

200 而近期如苗栗地院法官李太正、橋頭地檢署檢察長王俊力，則為軍法官出身，嗣後另行透過司法官考試考取司法官者。然其進入司法的大環境已與前輩不同，未可一概而論。戴志揚，楊肅民，350人下放部隊 軍法官：國家背棄我，時報周刊，1854期，2013年9月28日，<http://magazine.chinatimes.com/ctweekly/20130928003054-300106>（最後瀏覽日：2017年7月29日）；曹明正，莊秋桃、王俊力分掌橋院、橋檢，中時電子報，2016年8月16日，<http://www.chinatimes.com/newspapers/20160816000530-260107>（最後瀏覽日：2017年7月29日）。

201 黃文宗，93年起軍法官考試及格人員不得轉任律師法官，大紀元，2004年4月15日，<http://www.epochtimes.com/b5/4/4/15/n510681.htm>（最後瀏覽日：2017年7月29日）。

202 根據2012年立委許忠信等提請廢止「軍法人員轉任司法官條例」提案之立法院關係文書，該提案表示「經查最近2、30年來，司法機關亦未曾有據以辦理該項轉任司法官之案例，足見該條例早已名存實亡，實應予以廢止，以符法律體制。」立法院第8屆第2會期第11次會議議案關係文書，中華民國101年11月28日印發，院總第99號，委員提案第14363號，頁委215。

伍、黨化司法對戰後臺灣司法人事佈局之影響

一、黨化政策對戰後司法官黨籍分布的影響

在黨化政策下，一般認為戰後臺灣司法官加入國民黨的比例不低，但一直未有明確數據。前司法院院長林洋港亦承認，過去在戒嚴時期，司法官訓練所存在招募黨員的措施，而從一些司法官的回憶可見，早期司訓所招募司法官入黨的「黨人化」成效斐然，單一期別入黨比例有達9成，甚至9成7以上者。

至解嚴初期，1992年4月，司法院長林洋港接受媒體專訪時宣稱，當時「九百多位院長、庭長、法官中，當然以國民黨最多，最近也有一、二位法官入民進黨，我聽說總共才三百多位具有黨員身分，換句話說，沒加入政黨的法官還是佔絕大多數」²⁰³，如依其輕描淡寫的「聽說」，當時司法官有黨籍者，約僅1/3。

承前所述，在政黨數度輪替後，現行法官法要求個別司法官應於2012年底全面退黨。為執行法官法，司法院發函各法院轉知法官，曾入黨者，應於2012年2月底前，送交退黨聲明，由司法院於同年7月6日前，依法辦理退黨事宜²⁰⁴。從官方有關司法官退黨的統計資料，或可窺見過去法官入黨的情形。

（一）院方

根據2012年司法行政廳統計數據顯示，在院方，一、二、三審法院法官提交司法院之退黨聲明共有458份，其中最高法院47份，最高行政法院11份，公懲會9份。臺灣高等院及所屬分院合計131份，高等行政法院（含智慧財產法院）合計20份，地方法院合計240份。茲將聲明退出政黨份數與各該法院法官人數之比例表列、

203 童清峰（註71），頁39。

204 蔡炯燉（註5），頁40-41。

圖示如下：

表5 2012年法官依法官法聲明退出政黨之統計

法院別	最高法院	最高行政法院	公務員懲戒委員會	高等法院及所屬分院	高等行政法院（含智慧財產法院）	地方法院	小計
退出聲明份數	47	11	9	131	20	240	458
2011年法官人數	85	22	14	405	70	1,318	1,914
比率	55%	50%	64%	32%	29%	18%	24%

資料來源：筆者製表。參考蔡炯燦，不要再說法院是國民黨開的，司法改革雜誌，98期，頁40-41（2013年）所載之司法院司法行政廳回函資料；法官人數參見中華民國103年司法統計年報，https://www.judicial.gov.tw/juds/year103/contents_table_ch.htm（最後瀏覽日：2017年7月29日）。

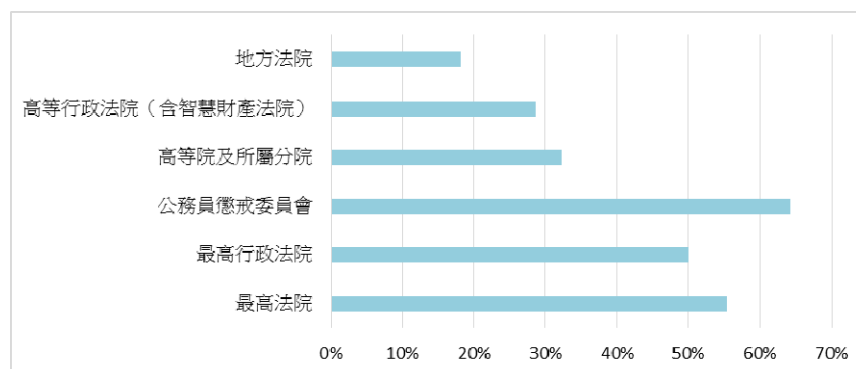


圖1 2012年法官依法官法聲明退出政黨之統計

資料來源：同表5。

截至2012年底，法院體系總體有至少近1/4的法官擁有特定政黨黨籍，且越是位居高層、期別越前、年紀越長的法官，擁有黨籍的比例越高，在兩間最高法院與公懲會三個單位，比例達5到6成。如從過去歷史發展推估，絕大多數應屬國民黨。

(二) 檢方

依法官法第89條，檢察官準用法官退黨之規定，本文依法務部函覆及電話回覆立委黃國昌國會辦公室查詢之資料，2011年，法務部所屬檢察官計有1,356名，而檢察官聲明退出政黨份數有256份²⁰⁵，茲表列、圖示如下：

表6 2012年檢察官依法官法聲明退出政黨之統計

	檢察官總 人數	退出聲明 份數	國民黨	親民黨	新黨	泛藍	民進黨
人數/ 份數	1,356	256	247	2	1	250	6
比率	100%	18.9%	18.2%	0.1%	0.1%	18.4%	0.4%

資料來源：106年1月23日法務部法檢字第10600507570號函及電話口頭答覆；
2011年法務部所屬各級檢察機關檢察官人數統計，參見法務部法務統計資訊網，http://www.rjtd.moj.gov.tw/RJSDWEB/common/WebList3_Report.aspx?list_id=746（最後瀏覽日：2017年7月29日）。

²⁰⁵ 106年1月23日法務部法檢字第10600507570號函，函覆立法委員黃國昌國會辦公室106年1月13日（105）昌字第1060113001號函表示：「有關本部所屬檢察官依法官法退出之政黨人數共計256人，請查照。」其後，並於電話口頭回覆國會辦公室主任256份中各政黨份數數據。

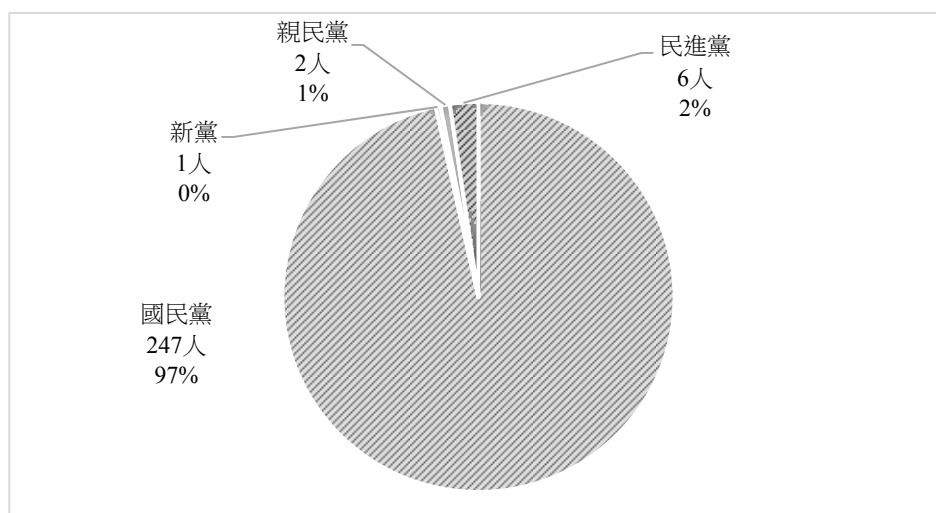


圖2 2012年檢察官依法官法聲明退出政黨之政黨比例

資料來源：總數256份，出處同表6。

截至2012年，檢察體系至少有近1/5的檢察官擁有特定政黨黨籍，反應了一般認知，絕大多數為國民黨籍（或所謂「泛藍」政黨），但亦有極少數為民進黨籍。

2011年審檢人數總計3,270人，2012年辦理退黨份數合計714份，是以截至2012年，依法官法聲明退黨的所有司法官比例，合計約為22%。然檢方的統計重點與院方不同，院方依體系層級，檢方依政黨別，兩者無法直接對應討論，但卻微妙地提供了不同的觀察視角。由於過去審檢選訓同源，升遷同樣重視期別資歷與倫理²⁰⁶，

²⁰⁶ 如以2012年主要北部院檢首長為例，查詢其司訓所期別，大致可看到按期別輪調、越資深越居高層的升遷調動規則。院方：最高法院院長楊鼎章11期、最高行政法院蔡進田14期、公懲會委員長謝文定12期；高等法院院長陳宗鎮13期、臺北高等行政法院院長鄭淑貞14期；臺北地方法院院長吳水木17期。檢方：最高檢察署檢察總長黃世銘14期；高檢署檢察長顏大和15期；臺北地檢署檢察長楊治宇21期。

甚至有審檢互調情形，一般而言，兩者同質性高，組成類似。如基於過去歷史經驗，肯認院檢人員政黨黨籍分布具一定類似性，應可推論院檢雙方合計約有2成的人聲明退黨，而在政黨黨籍分布上，以國民黨籍居絕對多數；且反映了早期曾制度性要求司法官入黨的作法，越資深、越高層級的比例越高，在最高層級，可能尚有5至6成比例。

值得注意的是，由於個人資料保護法的規定，個人黨籍被視為一種個人社會活動的個資，不輕易公布²⁰⁷。目前所謂「聲明退出份數」統計，雖可作為過去政黨對司法人員影響力的一項參考，但未必完全等同於法官、檢察官的黨籍統計。如有個別司法人員未依法於本次期限內聲明退出，主管之司法院、法務部方面，是否能獲悉，又是否會因應處理，外界亦難以瞭解與監督。

整體而言，戒嚴時期國民黨的黨人化成效，在戒嚴時期成績斐然，甚至可能高達九成，解嚴、民主化時期，官方說法約為1/3；但在數度政黨輪替之後，已隨時間流逝、老成凋零而淡化，至2012年，僅有2成司法官有黨籍。但司法官退黨的執行成效如何，仍有賴時間檢驗。

二、特定出身法官長期執掌要職、辦理敏感案件

在「以黨透政」下，確保政府重要部門人員個人都能服膺黨的指揮，在工作崗位上貫徹黨的政策，必然是人事安排之重點。前述戰前中國遷臺司法人員，在「訓練黨員為法官」的宗旨下招考的黨工出身的法官，以及甄選特殊工作人員的「戰區檢察官」，由於出身一般黨工、原從事調查工作之黨工，對黨國的忠誠度，受高層信

207 法務部官員表示，任意上網公告司法官黨籍，違反個人資料保護法。參見謝志偉：法官黨籍上網公告 各界轟發言瘋狂「怎有這種腦袋」，蘋果日報，2007年9月4日，<http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/headline/20070904/3788112/>（最後瀏覽日：2017年7月29日）。

賴。而由「中央政治學校」受訓出身者，亦屬黨國核心隊伍。遷臺之後，這支屬於國民黨「自己人」的忠貞行伍，經常輪調擔任各庭長、院長、首席等司法行政要職，尤其，以任職檢察、刑庭等刑事司法體系者為多。執政當局將他們擺放在司法界重要的樞紐位置，期望透過司法人事與司法行政，進行一定之社會控制，協助黨國國政策的貫徹。

此批遷臺司法人員，大致在25-45歲的青壯年期來到臺灣，在65至80歲左右，逐漸以退休或優遇方式，淡出臺灣司法界。如以2007年方以103歲高壽過世的最高法院檢察長王建今為例，其於1986年以82歲高齡優遇²⁰⁸。是以，可以回溯推估，此批人員最活躍的時期，約在1990年代之前。

（一）黨工出身的法官

在從國民黨黨務人員中招考的黨工出身的法官方面，接收臺灣最初，奉派負責來臺接收檢察處之首席檢察官蔣慰祖，即為此類²⁰⁹。與其同屬「司法院法官訓練所第4屆」者，還有任臺灣高等法院檢察署首席檢察官（1965-1972）的周旋冠²¹⁰。

蔣慰祖在濫用職權封押民船賣糖被中央究辦之後²¹¹，不再任職

208 楊國文，前檢察總長王建今公祭 備極哀榮，自由時報，2007年5月16日，<http://news.ltn.com.tw/news/society/paper/130632>（最後瀏覽日：2017年7月29日）。

209 參見黨務人員從事司法工作考試法（註29），頁1369。另蔣慰祖在人事錄之經歷記載為「曾經司法官再試及格，司法院司法官訓練所受訓期滿」。參見中華民國人事錄編纂委員會編，中華民國人事錄，頁391（1953年）。

210 周旋冠之官方經歷記載為「1935年中央及各省市黨務工作人員從事司法工作司法官考試及格、司法院法官訓練所第4屆結業」。參見法務部編，法務部史實紀要（二）（1990年）。

211 據報載，臺灣高等法院首席檢察官蔣慰祖因赴臺灣任地後，與商人勾結濫用職權，擅自封押民船，裝載白糖赴閩營商，此事被某機關揭發轉報中央查辦，中央據報，電召蔣慰祖赴渝，蔣搭機飛抵上海，即被該地機關逮捕查究。參見本報訊，臺灣首席檢察官被捕，濫用職權封押民船，裝載白糖赴閩

司法界，於1949年4月8日，在台北律師公會登錄轉任律師兼國大²¹²，仍任國民黨中央委員等黨職，積極參與黨務活動²¹³。

周旋冠戰後初期來臺從事律師業務，屢為當時黨政要人，如中信局局長尹仲容（胡光廙案）²¹⁴、軍統保密局臺灣站站長林頂立（農林公司案）²¹⁵、臺北市長黃啟瑞（北市公車購料弊案）²¹⁶等社會矚目大案辯護。至1963年，先為司法行政部部長鄭彥棻延聘為顧問²¹⁷，進入司法行政體系，隨後接掌高等法院檢察署首席檢察官（1965-1972），任內奉令徹查多件重大弊案²¹⁸，其後調任臺灣高等法院院長等職。在黨職部分，亦多所參與，曾獲選為國民黨候補中央委員²¹⁹。

販賣，民報，134號，1946年2月21日2版。

212 參見陳素秋、吳學銘，國大年長代表名單，聯合晚報，1990年3月11日2版；于衡，國大第三次會議面面觀，聯合報，1960年2月22日2版；修改臨時條款提案 5百餘人連署 修憲派代表昨集會，聯合報，1960年2月22日1版。

213 中央社，全會通過要案 結合大陸群眾鬥爭新形勢 展開反攻復國革命行動 大會並決議：整頓司法風氣 提高辦案效率整飭警紀確立制度，經濟日報，1967年11月23日5版；中央社，國民黨昨通過決議 改進組織適應戰鬥 四大全會今改選常委後閉幕 蔣總裁昨主持評議委員會會議，聯合報，1966年12月29日1版。

214 本報訊，胡光廙案首次開庭 昨上午審胡光廙連續詐欺罪嫌 下午審尹仲容周賢頌瀆職部分 全案將定期續開第二次調查庭，聯合報，1955年8月16日1版。

215 本報訊，農林公司售麵粉案宣判 林頂立處刑8年半 聆判後表示將上訴 高順賢陳文彬許陳錦鶴等均以違反糧食管理治罪條例分處徒刑，聯合報，1956年6月1日3版。

216 本報訊，北市公車購料弊案判決書，聯合報，1961年12月28日3版。

217 黑白集，司法革新，聯合報，1963年3月1日3版。

218 1966年，最高檢察署命令要求首席檢察官徹查東亞公司貸款案，大秦公司案，盜賣黃豆案，行庫呆賬案，日片配額案等5大疑案。參見本報訊，周旋冠接任 高檢處首席 夏惟上調最高檢署，聯合報，1965年3月17日3版；本報訊，5大疑案轉入司法階段 最高檢察長昨下令徹查 如獲犯罪證據不問何人均依法處理 大秦公司一案已由臺北地檢處偵辦，聯合報，1966年8月16日1版。

219 本報訊，中國國民黨11全大會代表 昨選出本屆中央委員，經濟日報，1976年11月18日1版。

（二）中央政治學校法官訓練班等

在首席蔣慰祖因案停職，為中央電召赴渝調查時，1946年，代蔣職務的臺灣高等法院檢察官陳丞城，為中央政治學校法官訓練班第1期。與之同時奉司法行政部以部令派來臺者，還有余作綸（臺北地方法院推事，法官訓練班第1期）、汪峻（臺北地方法院推事，高等科第8期司法官班）、謝仲棠（臺南地院檢察官，法官訓練班第1期）、謝懷栻（臺灣高院推事，大學部法律系第10屆）²²⁰等，幾乎皆為中央政治學校出身。

1947年10月，國立政治大學法官訓練班第3期開辦，學員174人²²¹。此批依各款派送、保送受訓之學員，進入臺灣司法界者，有曾任最高法院檢察署檢察總長的石明江²²²、推事楊大器、戴民貴、汪優琴等人²²³。

（三）「戰區檢察官」

透過戰前甄審中央黨部工作人員原從事調查工作者而來的戰區檢察官，來臺之後，似乎最受重用。

220 參見畢業生指導部編，中央政治學校畢業同學錄1947年3月，頁421（1951年）。謝懷栻於1946年之後離臺返回中國。

221 司法行政部編（註40），頁403、406-407。

222 石明江為四川人，北平朝陽學院法律系畢業，曾任國民黨社會部督導員。來臺後歷任高雄、基隆地院檢察官，臺北、新竹地院推事兼庭長，臺灣高院推事兼庭長等職。參見最高法院檢察署暨各級法院檢察處職員簡歷（1968年）。

223 參見第3期法官訓練班卷（1947），司法行政部檔案，國史館藏，檔號：153_2593，入藏登錄號：022000007938A；國立政治大學法官訓練班第3期畢業生分發名冊卷（民國37），司法行政部檔案，國史館藏，檔號：153_2776，入藏登錄號：022000008121A。石明江係以現職貴陽地方法院推事，依「第3期司法官訓練班受訓人員資格覆審表」，其係依第2條第2款：「公立或經教育部立案或承認之國內外大學獨立學院法律系畢業在法院組織法施行前曾任推事檢察官2年以尚未經部派」資格受訓。而楊大器係依第1條第9款「公立或經教育部立案之私立大學或獨立學院法律系4年級以上畢業考列前10名成績在80分以上由原校保送者」，以成績報告表保送受訓。

1. 甲種

以甲種戰區檢察官（法官訓練所第5期41人）而言，目前可見來臺後曾擔任重要司法職務者，茲整理表列如下：

表7 「甲種戰區檢察官」（法官訓練所第5期）
來臺任職司法界人員

姓名	甄審前原服務機關	甄審前任職工作	來臺後重要司法職務
王之倌	中央調查統計局	皖省特室諜報主任	第2、3屆大法官（1958-1976）18年 最高法院推事
王建今	司法行政部	編纂	最高法院檢察署第3任檢察長（1969.02.04-1986.07.01）17年 臺灣高院首席檢察官
裘朝永	中央調查統計局	情報外勤	最高法院檢察署檢察官 司法行政部監獄司司長
何承斌	江蘇省第七區保安司令部	軍法官	最高法院檢察署書記官長及檢察官 臺中高分檢檢察長
馬希援	第十三軍駐鄂辦事處	處員	最高法院檢察署書記官長
施文藩	江蘇省自治人員訓練部	訓育員	兼代臺灣高等法院首席檢察官

資料來源：筆者自行彙整²²⁴。

²²⁴ 第五、六期之受訓人員名單，參見1939年5月20日中央再試委員會呈試字第一號呈送之成績名冊，「中央黨務工作人員從事司法工作甄審合格甲種人員再試成績名冊」（1939年5月18日），黨務會議紀錄，第5屆中央常務委員會第86次會議討論事項，黨史館藏，檔號：5.3_122.37；「黨工人員從事司法工作甄審合格之人員名單」（1938年7月21日），黨務會議紀錄，檔號：5.3_86.16；第5屆中央常務委員會第86次會議討論事項（1938），黨史館藏，檔號：5.3_86.10。甄審前服務機關與工作，詳檢察官訓練班工作人員生活費支給案，黨史館藏，檔號：5.3_96.24。來臺後重要司法職務，參見高雄訊，全省首席檢察官集會 加強懲辦貪瀆案件 通過18項實施要點，聯合報，1970年6月

以王建今為例，其於中央黨務學校第一期肄業、日本早稻田大學畢業，歷任國民黨諸多黨職，甄審前曾任江蘇省自治人員訓練所訓育主任、司法行政部編纂，遷臺後頗受器重，長期擔任檢察高層²²⁵。其任最高法院檢察署檢察官時，於1954年偵辦前臺灣省主席吳國楨涉嫌貪污、叛亂案，曾下條子令臺北地檢署調查，並明白指示，該案「起訴與否，須聽其指揮」；而1955年，亦曾受最高法院檢察長趙琛下條子，指令偵辦李宗仁叛亂案，並函國防部保密局及調查局進行密查²²⁶。值得注意的是，戰後臺灣各項選務，在選罷法立法通過前，長期由檢察單位依行政命令負責選務監察。檢察機關參與選舉、罷免的監察工作，常被懷疑對某些候選人施加政治壓力。1978年，王建今為檢察長兼增額中央民意代表選舉監察辦公廳主任，遭增額立委候選人陳婉真和國大候選人陳鼓應按鈴申告其「非法刪改政見」，把12條刪為9條。王強調，候選人的政見如違背憲法，違反動員戡亂國策或損害國家利益，例如違憲以人民免納稅賦爭取選民，或提出廢除戒嚴法、「軍隊國家化」等政見，依法得

16日3版。臺灣高等法院檢察處呈 檢牘字第2號（民國35年3月28日），臺灣推檢到職卷，司法行政部檔案，國史館藏，檔號：153_1631，入藏登錄號：022000006976A。「派兼代臺灣高等法院首席檢察官職務」等因奉此業餘本年3月25日就任兼職接印視事並電陳在案。除分別函令暨佈告外，理合具文呈報。仰祈 鈞長鑒核備查。謹呈 司法行政部長謝 兼代臺灣高等法院首席檢察官 施文藩。」；司法院史實紀要編輯委員會編（註77），頁118-120。

225 王建今1941年填寫的個人檔案自述「個人因受三民主義之薰陶及 總裁直接之教育，自信為 總理之忠實信徒，終身為革命努力之志願，早決定於14年前入中央黨校肄業之初。惟革命之基礎在於高深之學問，故於8年赴日求學之時，即專心致志於法律學術之研討，迄今未輟，將來唯一之計畫，即在於以所學貢獻於革命建國，以雪國恥，而求三民主義之實現」，侍從室檔案中對其個人的調查報告記載「王建今 江蘇 現任最高法院檢察署檢察官……，曾任司法行政部主任秘書，中央政治學校教授及法官訓練所副主任，尚能稱職。」當時長官對其「品性」之考評為「忠實」。參見王建今，軍事委員會委員長侍從室，國史館藏，入藏登錄號：129000102799A。

226 劉鳳琴，早年最高檢長 下條子辦省主席、副總統，中國時報，2006年6月1日A12版。

不刊登，主管選舉機關自得把關²²⁷。

而王之倬為北平朝陽大學法律系畢業，甄審前為中央調查統計局皖省特室諜報主任，亦即中共所稱中統特務。1948年5月起，任最高法院推事，遷臺後續任，承辦刑事案件。1958年，以任最高法院推事10年以上獲提名為第2、3屆大法官兩任18年²²⁸。

此外，甲種來臺者，尚有在臺擔任律師的劉兆龍²²⁹、擔任立法委員的王子蘭等人²³⁰。

2. 乙種

在乙種戰區檢察官的85人中，目前可見來臺後曾擔任重要司法職務者，茲整理表列如下：

227 臺北訊，選監主任王建今昨強調 政見如果違背憲法 依法不得刊登公報 兩候選人申告政見被刪，聯合報，1978年12月9日3版；臺北訊，最高檢察長王建今強調 只問選舉有無違法 不管選舉誰勝誰負，聯合報，1980年6月20日2版。

228 王之倬1943年填寫的個人檔案自述「中國司法制度改革以來，迄今已有三十餘年，仍未有長足之進步，尤未能與軍事政治作有效之配合，實為憾事。深願畢生致力於改革司法與司法黨化之工作，以盡報黨報國之職責。」，參見王之倬，軍事委員會委員長侍從室，國史館藏，入藏登錄號：129000098875A。另見本報訊，第2屆大法官 王之倬，中華日報，1958年9月11日1版。王之倬出身中統，其妻鄧玉祥，來臺後歷任景美、北一女中校長，據報載可能出身軍統。參見本報訊，王之倬因病去世 14日舉行公祭，中國時報，1982年4月3日7版；廖福順，古稀特工濟濟一堂話當年 包括國代喬家才、前北一女中校長鄧玉祥等 一群當年戴笠的老部下 昨天在中山堂團拜聚餐 紀念當年為國犧牲的同志，聯合晚報，1988年4月4日2版。

229 劉兆龍甄審前原任中央調查統計局情報外勤工作，擔任國代選舉事務之調查工作，來臺後於新竹執業律師。參見檢察官訓練班工作人員生活費支給案，黨史會藏，檔號：5.3_96.24；劉兆龍，軍事委員會委員長侍從室，國史館藏，入藏登錄號：129000029385A；本報訊，窮律師患肺炎 法官們捐廉，聯合報，1965年7月21日3版。

230 王子蘭為北平師大肄業、行政幹校畢業，曾任黨部委員、制憲國大，為江蘇選區選出之第一屆資深立委，至1990年11月退職。參見立法院，第一屆立法委員名鑑，頁7（1953年）；胡文輝，資深立委又有4人退職，聯合報，1990年11月2日4版。

表8 「乙種戰區檢察官」(法官訓練所第6期)
來臺任職司法界人員

姓名	甄審前原服務機關	甄審前任職工作	來臺後重要司法職務
曹偉修	湘省公路黨員	委員	公務員懲戒委員會委員 臺南地院院長、臺北地院院長
梁冠臣	中央調查統計局	閩省特室閩侯區區長	臺灣高等法院、最高法院推事
梁挹清	中央統計處	幹事	最高法院檢察署檢察官、臺灣高院臺南分院檢察署首席檢察官；臺南、嘉義、花蓮等地方法院院長
張耀海	中央調查統計局	派河南反省院會計	嘉義、高雄地院檢察處首席檢察官(偵辦高雄美麗島事件)、臺中高院檢察處首席檢察官；臺灣高院庭長
龐希武	中央調查統計局	指導員	臺中地方法院檢察處檢察官
蔣邦樑	中央調查統計局	會計	臺灣高院臺南分院檢察署首席檢察官

資料來源：筆者自行整理²³¹。

另有蔣海溶來臺後仍回任調查局，長年負責政治偵防與叛亂查緝等情治工作²³²，而蔣耀祖、姚虞來臺則任職律師²³³。

²³¹ 社團法人台南市社區大學研究發展學會，台南地方法院建築小檔案，「催生司法博物館」網頁，<http://museum.lawbank.com.tw/build.asp>（最後瀏覽日：2017年7月29日）；中央社，新任公務員懲戒委員會委員曹偉修李秉才及秦綬章，中央社「好望角數位照片平臺」，http://www.cnavista.com.tw/shop/Stores_app/Store.asp?Store_Id=103&Shopper_Id=45627704445&page_id=5（最後瀏覽日：2017年7月29日）；林重瑩，司法硬漢張耀海車禍死亡 辦案明快 偵辦美麗島事件堅持原則化解危機，聯合報，1994年1月22日7版。

²³² 依侍從室收錄蔣海溶的個人檔案記載，其在中央調查統計局總幹事任內，奉准帶原職原薪於1938至1941年受司法官訓，以該期最優第一名畢業，分發任戰區檢察官兩年後，辭職調回調查局繼續從事調查工作。隨調查局遷臺後，於1950年副處長任內，因參加「蘇藝林匪諜案」的破案工作，獲頒陸海空軍

再者，如換個角度，以1990年之前「最高法院檢察署」與「臺灣高等法院檢察署」兩單位之檢察長/檢察總長與首席檢察官為例，進行觀察（見表9、表10）。由於在攸關國家安全與社會穩定的刑事案件上，檢察體系掌握了刑事追訴的發動權，決定具體案件是否偵查起訴，是否進入刑事法院。依檢察一體，上命下從的特性，檢察長對特定案件的偵辦，具備指令權；而位於金字塔型檢察人事的頂端，對於屬下檢察官的升遷考核，亦有某種程度的影響力²³⁴。不難發現，戰前黨化司法時期所造就之人才，來臺之後，受到執政當局信任，長期被置於控制檢察體系的樞紐位置，某種程度上，得以確保檢察體系在運作上的高度配合性。

表9 最高法院檢察署歷任檢察長（檢察總長）

任別	職別	姓名	到任日期	卸任日期	備註
1	檢察長	鄭烈	1928.12	1949.12	
2	檢察長	朱煥彪	1949.12	1952.01.23	

褒狀，並於1961年9月13日因獲選為調查局1950年特保最優人員獲總統召見。參見，蔣海溶（蔣鄂生），軍事委員會委員長侍從室檔案，國史館藏入藏登錄號：129000111971A。另在1952年6月調查局內部呈送蔣經國，有關久任調查局幾位高官的「忠勤檔案」裡，對蔣海溶的記述為「蔣海溶：是一位學法律的人材，於參加調工工作後，參加法官考試合格，任過法院的推事，亦曾參加東北戰區軍法處長，亦曾任武漢辦事處督導。以後調回局本部任指導科長，在今年五月間調升為指導處副處長。他有套辦法和計謀的人，對法律有相當研究，他現在處理案件全是根據法律手續，對諜報工作亦趨於研究。」參見摘錄季源溥張慶恩等學歷資料，國防部總政治部主任內文件（五），蔣經國總統文物檔案，國史館藏，典藏號：005-010100-00054-029。

233 蔣耀祖甄審前在國民黨上海市社會局負責青年運動，姚虞則為中央調查統計局武漢郵檢所技術員。參見檢察官訓練班工作人員生活費支給案，黨史會藏，檔號：5.3_96.24；「乙種戰區檢察官出身及服務成績表」，參見改為普通檢察官卷（註44）；本報訊，李積慶殺妻 花樣翻新辯論臨頭律師撤退 蓄意殺妻証人出庭 辯護律師要求重新調查攻擊鑑定遷怨輿論三使拖妙計 片言證冤案清豁然開朗，聯合報，1956年5月30日3版。

234 例如：板橋訊，石明江慰勉林輝煌 盡力辦好案件 勿理外界風雨，中央日報，1983年6月2日3版；本報訊，對中正機場滋事者法律責任 石明江指示蒐證追究，中央日報，1986年1月2日2版。

3	檢察長	趙琛	1952.01.23	1969.09.19	
4	檢察長	王建今	1969.12.04	1986.07.01	法官訓練班第5期， 戰區檢察官
5	檢察長/檢察 總長	石明江	1986.07.01	1992.05.18	司法人員訓練辦法 選送

資料來源：筆者自行整理²³⁵，「備註」為筆者增補。

表10 臺灣高等法院檢察署歷任首長

任別	姓名	到職日期	卸任日期	備註
1	蔣慰祖	341101	350125	法官訓練班第4期
2	陳丞城	350125	350324	中央政治學校
3	施文藩	350324	350506	法官訓練班第5期，戰區檢察官
4	樓英	350506	350925	
5	符樹德	350925	351105	
6	王建今	351105	360516	法官訓練班第5期，戰區檢察官
7	葛之覃	360516	370825	
8	汪恩沛	370825	391023	
9	洪鈞培	391023	460718	
10	夏惟上	470522	540325	
11	周旋冠	540325	610701	法官訓練班第4期
12	焦沛澍	610701	640811	
13	洪壽南	640916	670926	
14	褚劍鴻	670926	680630	
15	曹德成	680630	711013	

²³⁵ 最高法院檢察署，歷任檢察總長名錄（民國38年起），2016年5月5日 <http://www.tps.moj.gov.tw/ct.asp?xItem=217648&CtNode=29633&mp=002>（最後瀏覽日：2017年7月29日）；陳亦偉，吳英昭請辭若獲准 是遷臺任期最短檢察總長，大紀元，2005年12月15日，<http://www.epochtimes.com/b5/5/12/27/n1168629.htm>（最後瀏覽日：2017年7月29日）。備註欄整理之甄選中央黨部工作人員原從事調查工作者的戰區檢察官部分，詳參見前註42、註223相對應之本文；由司法人員訓練辦法選送部分，詳參見前註50、註222相對應之本文。

16	石明江	711118	750701	司法人員訓練辦法選送
17	陳 涵	750701	810518	

資料來源：筆者參考「臺灣高等法院檢察署歷任首長名冊」彙整²³⁶，「備註」為筆者自行增補。

備考：高檢署負責內亂、外患、妨害國交罪之第一審案件偵查起訴。

陸、結論

政治民主化，要求落實民主憲政之後，「司法獨立」為憲法明白標舉的憲政價值，法官應依法律獨立審判，司法不得為特定政黨服務，應朝政治中立，國家化的方向發展，已無疑義。遷臺之後，國民黨的「黨化」政策，不再像戰前中國訓政時期喊得那麼理直氣壯，但其在司法領域的活動，並未因行憲而立即歇止，隨著戒嚴、動員戡亂等非常時期法制，轉為祕密不公開的形式。1990年代，民主化下的國會新民意，形成一股龐大的社會壓力，推動著攸關司法獨立的體制改革，例如人民團體法、法官法等，分別在1993年、2012年通過實行，清楚劃定政黨與司法的界線，要求黨部退出司法、法官退出政黨。然而，此前之訓政遺緒，影響了戰後臺灣社會對司法的信任，甚至產生「法院是國民黨開的」的爭議性說法。

如今，想要重建人民對司法的信任，並不是隱諱不談，或是消極否認政黨影響。公開透明的去重行檢視「黨化司法」究竟為臺灣司法帶來了什麼影響，正視這些歷史因素是否已行淡去、消逝，體

236 臺灣高等法院檢察署，臺灣高等法院檢察署歷任首長名冊，2017年7月24日，<http://www.tph.moj.gov.tw/ct.asp?xItem=365300&CtNode=15987&mp=003>（最後瀏覽日：2017年7月29日）。備註欄整理之招考黨工的黨工出身法官部分，詳參見前註33、註209相應之本文；中央政治學校部分，詳參見前註57、219相應之本文；甄選原從事調查工作之中央黨部工作人員的戰區檢察官部分，詳參見前註42、註223相應之本文；由司法人員訓練辦法選送部分，詳參見前註50、註222相應之本文。

檢現行體制是否已經興利除弊、徹底革新，才是重建人民信任的途徑。

透過歷史資料，本文分析戰前中國在訓政時期「黨化司法」政策下，要求司法必須「黨人化」、「黨義化」的各類措施。雖然，以黨國體制下黨治的角度而言，相較於行政等其他權力，「司法」並不是掌控的核心重點；而以全中國的範圍而言，戰前中國的「黨化司法」亦不算成功，尤其是其控制力往往限於中央，無法有效地推行至各個地方，均早已為人指出。但國民黨畢竟從中央控制了國家司法權，而透過法官入黨、黨義教育等措施，加上在國共對抗脈絡下特別培養的黨工出身的法官、原從事調查工作之特殊黨工出身法官，漸漸地，也在司法體系中，安插、建立起一支屬於國民黨「自己人」的忠貞行伍。當這樣的控制結構跟人事關係，在戰後，挪移到範圍相對小的臺灣之後，即展現了過去所發揮不出的強大控制力。

隨著政府播遷來臺的這支「忠貞」的司法隊伍，受到執政當局重用。透過國民黨掌握的中央司法權對臺灣各級法院的人事權限，逐步安插進臺灣司法體系內部，尤其是刑事司法的檢察體系方面，至少在1990年代之前，在這支忠貞隊伍領軍之下，呈現出國民黨「以黨透政」，長期掌握司法樞紐職務、控制敏感案件的情形。不須透過「黨部」組織形式進行外部干預，得直接以內部「自己人」的方式，幕後溝通交流黨政意見，在司法體系中，自上端下達指令，透過對人事、案件的行政管考來運作。如有不足，再輔以黨組織對「從事司法工作黨員」之管理、情治安全體系對人事的綿密掌控。是以，在規模相對小的臺灣，能相當程度掌控司法運作，達成其在戰前中國的未竟之業。

即便已然行憲，國民黨在戰後臺灣亦未放棄「黨人化」與「黨義化」的措施。至少在解嚴前，仍積極推動「使司法官成為黨員」

政策，制度性招募新一代的法官入黨，成為自己人，至少在戒嚴時期堪稱卓有成效，單一期別入黨比例可能達9成，甚至9成7以上。至民主化之後的1990年代，官方承認的數字約1/3；而在數度政黨輪替後的2012年退黨統計資料中，擁有黨籍比例總體約剩2成，但在司法高層，還能看到黨籍過半的比例，呈現過去黨化政策在司法人事結構上的歷史遺緒，得以略見國民黨過去長期掌握司法人員多數及司法高層職務之一斑。另在「使黨員成為司法官」方面，直至1991年，其仍選派調查員、書記官等行政人員進入司法官訓練所附訓，雖然實施成效尚難評估，特定個人之表現也未可一概而論，但這種帶有制度性栽培忠貞黨員任職司法官意味的特殊管道，仍讓人感受些許戰前中國特務司法之遺風。

在「黨義化」方面，訓政時期要求法官必須「深明黨義」的「黨義化」措施，在戰後臺灣，並不限於針對司法人員進行。主要透過將「三民主義」、「國父遺教」等課程，列為各種學制必修科目、採為各項國家考試考選科目（1995年廢除）等方法，廣泛實施於一般社會。在司法官部分，至少在1990年代，還可見到於司法官訓練所內加強政治思想類課程，或是選送在職司法人員進入國民黨「革命實踐研究院」黨政班、研究班等受訓的情形。

值得注意的是，依據國民黨高層說法，過去國民黨很少以其黨務系統，透過「黨部」的正式管道運作去干預司法。即使有「關說」，都是經過「以黨透政」式的「非正式的個人管道」進行，由決策者向有關單位最高負責人直接指示、作成決議，再透過相關途徑轉達指示。若司法人員參加政黨活動會影響司法不公，可能是來自人事升遷壓力，以及政黨提供司法人員從政機會。政黨並不直接動用黨務系統干預個案，而是透過對司法高層人事的掌控，確保司法行政內部對案件的控制。如其說法為真，即便自1993年起，制度性的政黨組織已依法退出司法體系，既有盤根錯節的個人人事關係仍在，黨機器隱身操盤，是否能持續以「幕後導演」之姿，運作

「以黨透政」的「非正式的個人管道」，依舊不能忽視。此外，在政治性強的特定個案中，則能看見情治單位使力的痕跡。

再者，表5、表6的政黨比例走向，也反應出過去黨化政策在司法人事結構上的歷史遺緒，在維護法官憲法參政權下，從未被認真面對，只是靜待時日推移，產生世代交替的效果。相反地，從圖2檢方資料來看，顯示曾加入政黨的司法官中，選擇加入國民黨以外政黨（民進、新、親民黨）的司法官人數零星，比例不到3%，應可推論此屬於政治理念特殊司法官的個人行為，即便政黨輪替，民進黨執政，也未曾制度性的推動入黨，並未造成大量司法官加入民進黨的效果。另從表4司法官參加政黨活動受議處的資料來看，人數比例懸殊的非國民黨籍者，在8件之中，竟佔半數。除顯示國民黨以外其他黨籍司法官的政黨活動，特別容易受注目及處置外，或許也顯示，在戰後臺灣司法體系中，特定個人竟然會選擇加入他黨，成為司法體系中極端少數的異類，就是具備強烈政治理念，為了進一步從事政黨政治活動。

各類黨化司法的措施，在1990年代憲政轉型、政治民主化之下，被全面改選之後的國會新民意要求改變。無論是以質詢、預算審查之附帶決議，或是明確立法（例如人民團體法、法官法）等形式，要求政黨黨部、法官個人退出政黨。而在司法體系內部，因應著民主化浪潮，也從善如流的進行些許調整（例如通令不得參與政黨活動）。甚至，在基層法官內部，也產生要求制度改革、推動建置司法獨立環境的舉措。從目前各項資料顯示，各種帶有黨化司法遺緒的制度性措施，大致運作至1990年代初期，然其究竟實施到何時為止，總體實施成效如何，尚無明確的資料，本文亦不敢簡單論斷。在民主化之後，司法人事單位注意到司法官接受政黨提名參選的議題，刻意懲處記過。若非因為特定政黨的政治影響力實質消退，讓施壓與利誘的可能性降低，使司法官不再將政黨視為「自己人」，光是黨部組織退出司法，是否能有效防堵「以黨透政」持續

於幕後運作，其形式象徵意義似乎大過實質意義。

目前各種調整、建立審判獨立環境的改革訴求，在司法的人事結構層面，僅要求退黨，並無明顯進一步回應。歷史的遺緒，仍形塑著今日的社會。黨化時期各種不問是非、只問政黨，甚至不惜破壞公平、忽視專業，篩選黨國優先的司法人員，加以法官終身職的保障，使得整體社會長期坐收司法無法公正以及審判品質低落的惡果。但在戰後臺灣，負責平亭曲直、審理案件的體系，無論是主導大局的軍事司法，或是居次要備位的普通司法，在解嚴與政治轉型之後，均未能妥善回應過去。數十年來，在不當體制下被處理的案件，受到立法者與大法官們的認可，使得其等依法不得上訴²³⁷。過去的價值體系未能獲得挑戰，無法被一一重新檢驗。而事過境遷之後，應當承擔責任的人員，獲得不需被重行檢視的特權，繼續享有原有體制的終身職保障，甚至繼續被體制循往例提名、升遷²³⁸、敘獎²³⁹、褒揚²⁴⁰，安然退去，沒有受到憲政價值翻轉的影響。

237 戒嚴法第10條原規定軍事法庭判決「均得於解嚴翌日起，提出上訴。」但動員戡亂時期國家安全法第9條第2款規定：「戒嚴時期戒嚴地域內，經軍事審判機關審判之非現役軍人案件，刑事裁判已確定者，於解嚴後，不得向該管法院上訴或抗告」。而1991年司法院釋字第272號大法官解釋認為「於此次戒嚴與解嚴時間相隔30餘年之特殊情況，並謀裁判之安定而設，亦為維持社會秩序所必要」使禁止上訴合憲，封閉了受害者上訴與歸還財產的可能。

238 如曾任美麗島事件軍事檢察官的林輝煌法官，擔任司法官學院（早期司法官訓練所）院長十餘年，2007、2015年曾兩度獲法務部推薦為大法官，遭輿論反彈不果。參見司法官學院長林輝煌 法務部推薦出任大法官，壹週刊，2015年03月10日，<http://www.nextmag.com.tw/realtimenews/news/16104700>（最後瀏覽日：2017年7月29日）；又如2016年蔡英文總統提名謝文定為司法院院長、大法官，民間質疑謝曾參與中壢事件、林宅血案、江南案、美麗島事件等威權時期迫害人權案件偵辦，其後謝請辭提名。參見吳東牧，撤回謝文定提名？ 蔡總統：會再仔細整體考量，PNN公視新聞議題中心，2016年7月21日，<https://goo.gl/NS1PKQ>（最後瀏覽日：2017年7月29日）；黃欣柏，辭司法正副院長提名獲准 謝文定、林錦芳發表聲明，自由時報，2016年8月14日，<http://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/1795195>（最後瀏覽日：2017年7月29日）。

239 林孟皇（註10），頁381-390。

240 如民進黨陳水扁總統循例以2007年5月1日華總二榮字第09610024931號總統

司法體系沒有進行自我反省、修正，連宣示性的措施也沒有，僅坐待老成逐漸凋零、社會逐漸遺忘，頂多被動因應個案性的反彈²⁴¹。制度繼續以延續的人事結構、長此以往的運作邏輯，操作著理當不同的司法體系。如此的運作，看似改動幅度小、不花費成本。無形之中，卻讓整體司法繼續籠罩在過去受執政者操控的陰影下，無法跳脫出政治工具的質疑。司法體系未能審判自己，檢視過去的錯誤，亦使得新一代的司法人員，繼續受到大眾公審，籠統地扛起負面的歷史遺產，付出原罪般不受社會大眾信賴的沈重代價。

令，明令褒揚最高法院檢察署前檢察長王建今「於出掌最高法院檢察署檢察長任內，竭慮維護人權，建立受刑人指紋制度；推動司法興革，提升刑案審理品質，崇謀碩議，懋業孔彰。曾數度督率執行選舉監察職務，致力端正優良選風，奠定民主憲政宏基」，參見總統令明令褒揚：梁恆昌、王建今，總統府公報，6743號，頁5-6（2007年）。

241 林孟皇，找回法官失落的審判靈魂，頁313-332（2013年）。

參考文獻

1. 中文部分

- 于明（2014），杏壇弘法意，書生報國心——楊崇森先生法律生涯素描，法制史研究，26期，頁253-284。
- 中央改造委員會編（1951），中國國民黨中央改造委員會一年來工作報告，臺北：中央改造委員會。
- 中央選舉委員會實錄編纂委員會編（1987），臺灣省議會選出之監察委員候選人選舉公報 謝生富，收於：動員戡亂時期自由地區增加中央民意代表名額選舉實錄，頁2-539，臺北：中央選舉委員會。
- 中國青年反共救國團總團部編（1965），司法制度，臺北：幼獅。
- 中國國民黨中央委員會第一組編（1954），中國國民黨六十年來組織發展，臺北：中央委員會第一組。
- 中華民國人事錄編纂委員會編（1953），中華民國人事錄，臺北：中國科學公司。
- 王甲乙口述，黃錦嵐整理（2011），我的奮鬥人生：從小工友到最高法院院長，臺北：自版。
- 王任遠編（1972），附錄：20年來司法行政大事記，收於：動員戡亂時期司法行政紀要，頁1033-1116，臺北：司法行政部。
- 王泰升（2007），清末民國時代中國與西式法院的初次接觸——以法院制度及其設置為中心，中研院法學期刊，1期，頁105-162。
- （2009），國民黨在中國的「黨治」經驗——民主憲政的助力或阻力？，中研院法學期刊，5期，頁69-228。
- （2012），台灣法律史概論，4版，臺北：元照。
- （2015），臺灣司法官社群文化中的中國因素——從清末民

國時代中國追溯起，政大法學評論，142期，頁1-45。

王泰升、曾文亮訪問，羅其祥記錄（2011），陳傳岳律師訪談紀錄，收於：王泰升、曾文亮訪問，羅其祥、吳俊瑩、王志弘、林政佑、林至曜、陳慶鴻記錄，台灣法律人的故事，頁171-190，臺北：台灣法學會。

王泰升、潘光哲訪談，任育德、劉恆姝記錄（2004），張承韜先生訪談紀錄，收於：司法院編，台灣法界耆宿口述歷史（一），頁109-150，臺北：司法院。

——（2008），黃綠星女士訪談紀錄，收於：司法院編，台灣法界耆宿口述歷史（四），頁171-222，臺北：司法院。

王泰升、潘光哲訪談，林志宏記錄（2004），楊與齡先生訪談紀錄，收於：司法院編，台灣法界耆宿口述歷史（一），頁39-108，臺北：司法院。

王海軍（2016），蘇維埃政權下的俄羅斯司法，北京：法律出版社。

司法行政部編（1971），戰時司法紀要，臺北：司法院秘書處。

司法院史實紀要編輯委員會編（1982），現任副院長洪壽南先生，收於：司法院史實紀要（一），頁113-114，臺北：司法院。

李世傑（1995），調查局研究，臺北：李敖出版社。

李在全（2012），法治與黨治：國民黨政權的司法黨化（1923-1948），北京：社會科學文獻出版社。

李開遠（2004），票據法：理論與實務，臺北：五南。

杜超群（2004），中統特務滲入行政機關活動情形，收於：文聞編，我所知道的中統，北京：中國文史出版社。

汪輯寶編（1954），民國司法大事年表，收於：民國司法志，頁114-145，臺北：正中書局。

居正（1998），司法黨化問題，收於：陳三井、居蜜編，居正先生全集（上），頁241-258。臺北：中央研究院近代史研究所。

林孟皇（2013），找回法官失落的審判靈魂，臺北：五南。

- (2015), 轉型正義與司法改革, 臺北: 元照。
- 法務部編 (1990), 法務部史實紀要 (二), 臺北: 法務部。
- 金欽公 (2001), 留住剎那人生的悲歡痕迹, 臺北: 自版。
- 侯新一 (2009), 黨治下的司法——南京國民政府訓政時期執政黨與國家司法關係之構建, 華東政法大學學報, 2009年第3期, 頁3-31。
- 柏楊口述, 周碧瑟執筆, 李佳穎編 (1996), 柏楊回憶錄, 臺北: 遠流。
- 秦孝儀、中國國民黨中央委員會黨史委員會編 (1979), 「關於司法制度之完成及其改良進步之規劃案——民國18年6月17日通過」, 收於: 革命文獻第79輯中國國民黨歷屆歷次中全會重要決議案彙編 (一), 頁131-132, 臺北: 中央文物供應社。
- 高麗娟 (2008), 從覺民到覺醒: 開花的猶大, 臺北: 玉山社。
- 張文伯 (1985), 司法官訓練話當年, 收於: 司法官訓練所三十週年所慶籌備委員會編, 司法官訓練所三十週年紀念文輯, 頁11-24, 臺北: 司法官訓練所。
- 張希純 (1985), 司法官訓練所簡史, 收於: 司法官訓練所三十週年所慶籌備委員會編, 司法官訓練所三十週年紀念文輯, 頁491-494, 臺北: 司法官訓練所。
- 許文堂、劉恆奴訪談, 何弘欣記錄 (2013), 朱石炎先生訪談紀錄, 收於: 司法院編, 台灣法界耆宿口述歷史 (七), 頁61-154, 臺北: 司法院。
- 許安德利 (1998), 資深律師訪談: 喜好旅遊攝影的許安德利律師 (續), 台南律師通訊, 39期, 2版。
- 陳能治 (1990), 戰前十年中國的大學教育 (1927-1937), 臺北: 臺灣商務印書館。
- 陳嗣哲 (1980), 1912年至1949年我國司法界概況, 收於: 中國人民政治協商會議全國委員會文史資料委員會編, 文史資料存稿選編, 頁457-463, 北京: 中國文史出版社。

陳翠蓮訪問，林東璟記錄（2004），劉衡慶先生訪問紀錄，口述歷史，12期，頁387-398。

陳儀深訪問，林志晟、彭孟濤記錄（2016），政大歲月·學院人生：閻沁恆先生訪問紀錄，口述歷史，14期，頁71-114。

陳憲裕（2008），從政經變遷論司法院組織法之調整，國立臺灣大學政治學研究所碩士論文。

陳曉慧（2000），由上而下的革命：中國國民黨改造之研究（1950-1952），國立政治大學歷史研究所博士論文。

黃守高（1974），司法官訓練所簡史，收於：司法行政部司法官訓練所編，司法行政部司法官訓練所第十二期結業紀念冊，臺北：司法官訓練所。

楊清海（1999），無法無天調查局，臺北：自版。

楊鵬（1956），臺灣司法接收報告書，臺北：出版者不詳。

臺灣省諮議會編（2001），許新枝先生訪談錄——臺灣省參議會臨時省議會暨省議會時期口述歷史訪談計畫，臺中：臺灣省諮議會。

——（2001），楊玉城先生訪談錄——臺灣省參議會臨時省議會暨省議會時期口述歷史訪談計畫，臺中：臺灣省諮議會。

劉恆奴（2002），戰後臺灣司法人之研究——以司法官訓練所文化為主的觀察，思與言，40卷1期，頁125-182。

——（2005），從知識繼受與學科定位論百年來臺灣法學教育之變遷，國立臺灣大學法律學研究所博士論文。

——（2010），戰後初期臺灣司法接收（1945-1949）：人事、語言與文化的轉換，臺灣史研究，17卷4期，頁33-80。

潘光哲、王泰升、許文堂訪談，溫楨文記錄（2006），葛義才先生訪談紀錄，收於：司法院編，台灣法界耆宿口述歷史（二），頁147-172，臺北：司法院。

潘光哲、王泰升、陳儀深訪談，林志宏記錄（2004），陳瑞堂先生訪談紀錄，收於：司法院編，台灣法界耆宿口述歷史（一），

頁151-208，臺北：司法院。

蔡炯燉（2013），不要再說法院是國民黨開的，司法改革雜誌，98期，頁37-43。

鄭大綸（2004），中統向司法部門滲透點滴，收於：文聞編，我所知道的中統，頁84-101，北京：中國文史出版社。

鄭健才（1985），活水源頭第一期，收於：司法官訓練所三十週年所慶籌備委員會編，司法官訓練所三十週年紀念文輯，頁47-57，臺北：司法官訓練所。

嚴婉玲訪談（2012），訪談對象：周弘憲（前臺灣人權促進會執委，1986-1990），周弘憲——臺灣人權促進會數位典藏網站，口訪日期：2012年12月21日，<http://www.digitaltahr.org.tw/pages/db/pdf/OS013.pdf>。

龔宜君（1998），「外來政權」與本土社會：改造後國民黨政權社會基礎的形成（1950-1969），臺北：稻鄉。

2. 外文部分

三橋陽介（2008），日中戦争期の戦区検察官：中華民国重慶国民政府法制の一考察，社会文化史学，50号，頁67-86。

The Politicization of the Judiciary in Post-War Taiwan:

The KMT's Control of Judicial Personnel Administration
before 1990 and Its Aftermath

*Heng-Wen Liu**

Abstract

This paper begins with examining the impact of the politicization of the judiciary controlled by the KMT before World War II, when the Republic of China was in its so-called “tutelage period.” In that period, the content of law was aligned with the KMT charter, and judicial personnel were affiliated with KMT organizations. These gimmicks continued even after 1947, when the ROC claimed to be a constitutional republic with an independent judicial system.

When the judicial personnel from mainland China took over judicial institutions left by the Japanese government in Taiwan, they built a mainlander-dominated judiciary in 1947. The legacy of the politicization of the judiciary was thus preserved. Democratization altered this legacy profoundly during the 1990s. The “Civil Association Act” implemented in 1993 eradicated the KMT party organizations within judicial institutions and halted the harmful legacy. However, only after 2012 were judges banned from participation in any political parties under the “Judge Act.”

Before the War, the politicization of the judiciary allowed the KMT to control the personnel administration openly. The impact continued to

* Associate Professor, Department of Civic Education and Leadership, National Taiwan Normal University.

cripple the judicial operations in Taiwan after the war. Its deleterious legacy persisted at the core of the judicial personnel, where the party agents and national security agents played a heavy role. In this way the KMT reinforced its clout over the judicial system.

KEYWORDS: judicial independence, KMT-controlled judiciary, party doctrine, judicial personnel, judge, prosecutor, legal profession, party agent, national security agents.